11 स्थानीय स्वशासन — शहरी एवं ग्रामीण

अनुच्छेद 40, 243-243ZT | भाग नौ, नौ-क व नौ-ख | 73वाँ, 74वाँ एवं 97वाँ संविधान संशोधन • ग्यारहवीं-बारहवीं अनुसूची • PESA • राज्य निर्वाचन व वित्त आयोग • राजस्थान

📖 शुरुआत एक कहानी से

(यह दृश्य काल्पनिक है, पर इसमें आए सभी तथ्य असली हैं।) अक्टूबर 2026 की एक सुबह जयपुर ज़िले के चौमूँ के पास एक गाँव में **कमला देवी** मतदान केंद्र की कतार में खड़ी हैं। उनकी पोती **रिया**, जो जयपुर शहर में पढ़ती है, साथ आई है। रिया हैरान है — "दादी, अभी सितंबर में ही तो मैंने शहर में **पार्षद** के लिए वोट डाला था, अब गाँव में फिर चुनाव?" दादी हँसती हैं, "वह तेरे शहर की **नगर निगम** का चुनाव था; यह हमारी **पंचायत** का है — आज ज़िला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य चुने जा रहे हैं, दो दिन बाद **सरपंच** और **वार्ड पंच**।"

रिया ने अख़बार में पढ़ा था कि इस बार राजस्थान में **41 ज़िला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों** के चुनाव चार चरणों में हो रहे हैं और आधी सीटें **महिलाओं** के लिए आरक्षित हैं। वह पूछती है, "दादी, गाँव की सड़क, नाली और आँगनवाड़ी का फ़ैसला जयपुर या दिल्ली से क्यों नहीं होता?" दादी कहती हैं, "होता था, बेटी। मैंने वह ज़माना भी देखा है जब सब कुछ **कलेक्टर** और बाबू तय करते थे। फिर **1959 में नागौर** से पंचायती राज शुरू हुआ, और **1992** में संविधान ने पंचायतों को पक्की जगह दी।"

महात्मा गांधी ने अपने विचारों के संकलन "मेरे सपनों का भारत" (My Picture of Free India) में "ग्राम स्वराज्य" का सपना देखा था — हर गाँव अपने आप में एक छोटा गणराज्य हो, जहाँ लोग अपने मामलों का निर्णय खुद लें। यह सपना संविधान में तुरंत साकार नहीं हो सका — शुरुआत में इसे केवल नीति निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 40) में जगह मिली, यानी एक "इच्छा" के रूप में, अधिकार के रूप में नहीं। लगभग 4 दशकों के प्रयोगों, समितियों और असफलताओं के बाद 1992 में दो ऐतिहासिक संविधान संशोधनों — 73वें (ग्रामीण) और 74वें (शहरी) — ने भारत में स्थानीय स्वशासन को अंततः संवैधानिक दर्जा दिया। इसे "मूक क्रांति" (Silent Revolution) कहा गया, क्योंकि इसने लाखों गाँवों और शहरों में सत्ता के सबसे निचले स्तर तक लोकतंत्र पहुँचाया — जहाँ पहले केवल कलेक्टर और अधिकारी फैसले लेते थे, अब वहाँ सरपंच, पार्षद और महापौर जैसे जन-प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं। इसी अध्याय में हम पंचायती राज (ग्रामीण) और नगरीय स्वशासन (शहरी) दोनों की पूरी यात्रा — इतिहास से लेकर आज के राजस्थान तक — समझेंगे।

यह अध्याय चार भागों में है। **भाग अ (खंड 1-7)** में स्थानीय स्वशासन का अर्थ, उसकी ज़रूरत, प्राचीन से ब्रिटिश काल तक का इतिहास, संविधान सभा की बहस और अनुच्छेद 40, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, नागौर 1959 और सभी प्रमुख समितियाँ। **भाग ब (खंड 8-19)** में 73वाँ संशोधन — अनुच्छेद 243 से 243O, आरक्षण, राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त, ग्राम सभा, राजस्थान का पंचायती राज अधिनियम और 2026 के चुनाव, PESA, 11वीं अनुसूची, कमज़ोरियाँ और डिजिटल पंचायत। **भाग स (खंड 20-27)** में 74वाँ संशोधन — नगरीय इतिहास, अनुच्छेदवार प्रावधान, नगरीय निकायों के प्रकार, नगर निगम का ढाँचा, 12वीं अनुसूची, नगरीय वित्त और राजस्थान के 309 नगरीय निकाय। **भाग द (खंड 28-38)** में छावनी बोर्ड और विकास प्राधिकरण, राइट टू रिकॉल, DPC-MPC, नियोजन, 73वें-74वें की तुलना, राज्य निर्वाचन और वित्त आयोग, 97वाँ संशोधन और सहकारिता, और अंत में पूरा मूल्यांकन।

📋 विषय-सूची

1	भाग अ — इतिहास एवं समितियाँ: स्थानीय स्वशासन — अर्थ एवं प्राचीन-ब्रिटिश काल
2	स्थानीय शासन क्यों? — लोकतंत्र की पहली पाठशाला
3	ब्रिटिश काल के प्रमुख पड़ाव — मेयो से 1935 के अधिनियम तक
4	संविधान सभा, गांधी-आंबेडकर बहस एवं अनुच्छेद 40
5	स्वतंत्रता के पश्चात — सामुदायिक कार्यक्रम एवं पंचायती राज का उद्घाटन
6	पंचायती राज — 5 प्रमुख राष्ट्रीय समितियाँ
7	अन्य समितियाँ एवं संवैधानिक दर्जे की राह — 64वें विधेयक से 73वें संशोधन तक
8	भाग ब — ग्रामीण स्वशासन (73वाँ संशोधन): 73वाँ संशोधन — विधायी प्रक्रिया एवं संरचना
9	अनिवार्य एवं स्वैच्छिक प्रावधान — राज्यों की भूमिका
10	आरक्षण, राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243K) एवं न्यायिक निर्णय
11	पंचायतों का वित्त — अनुच्छेद 243H, राज्य वित्त आयोग एवं वित्त आयोग के अनुदान
12	ग्राम सभा एवं वार्ड सभा
13	राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 — ढाँचा, पदाधिकारी एवं योग्यताएँ
14	राजस्थान में पंचायतों का पुनर्गठन एवं 2026 के चुनाव
15	PESA अधिनियम 1996 — अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार
16	अनुच्छेद 243M — छूट वाले क्षेत्र, छठी अनुसूची एवं राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र
17	11वीं अनुसूची — पंचायती राज के 29 विषय
18	पंचायती राज की कमज़ोरियाँ, "सरपंच-पति" की समस्या एवं सुधार
19	डिजिटल पंचायत — ई-ग्रामस्वराज, स्वामित्व योजना एवं पंचायत उन्नति सूचकांक
20	भाग स — नगरीय स्वशासन (74वाँ संशोधन): नगरीय स्वशासन — इतिहास एवं संवैधानिक दर्जा
21	74वाँ संशोधन — अनुच्छेदवार प्रावधान एवं नगर क्षेत्र
22	त्रिस्तरीय नगरीय ढाँचा — विस्तृत तुलना

NEOM ACADEMY — New India Education by Omkar Sir

📋 विषय-सूची

23	नगरीय निकायों के आठ प्रकार
24	नगर निगम का ढाँचा, महापौर एवं नगरीय कार्मिक व्यवस्था
25	12वीं अनुसूची — नगर पालिकाओं के 18 विषय
26	नगरीय निकायों का वित्त एवं चुनौतियाँ
27	राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं 2026 के नगरीय चुनाव
28	भाग द — विशेष निकाय, नियोजन एवं सहकारिता: छावनी बोर्ड, नगर सुधार न्यास एवं विकास प्राधिकरण
29	राइट टू रिकॉल (Right to Recall) एवं अविश्वास प्रस्ताव
30	राजस्थान में अविश्वास प्रस्ताव एवं रिकॉल — वर्तमान स्थिति
31	ज़िला आयोजना समिति (DPC) एवं महानगर योजना समिति (MPC) — तुलना
32	नीचे से ऊपर नियोजन — ग्राम पंचायत विकास योजना से ज़िला योजना तक
33	73वाँ बनाम 74वाँ संविधान संशोधन — तुलनात्मक विश्लेषण
34	राज्य निर्वाचन आयोग बनाम भारत निर्वाचन आयोग
35	राज्य वित्त आयोग — राजस्थान के सात आयोग
36	97वाँ संविधान संशोधन 2011 — सहकारी समितियाँ
37	राजेंद्र एन. शाह निर्णय (2021) एवं सहकारिता की नई दिशा
38	स्थानीय स्वशासन — उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ एवं आगे की राह

🏛️ भाग अ — स्थानीय स्वशासन का इतिहास एवं समितियाँ

इस भाग में खंड 1 से 7 तक — स्थानीय स्वशासन का अर्थ, उसकी ज़रूरत, वैदिक काल से ब्रिटिश काल तक की यात्रा, संविधान सभा की बहस और अनुच्छेद 40, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन, पाँच प्रमुख राष्ट्रीय समितियाँ और 73वें संशोधन तक पहुँचने वाले विधेयक।

1. स्थानीय स्वशासन — अर्थ एवं प्राचीन-ब्रिटिश काल

स्थानीय स्वशासन का अर्थ है — स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय जनता द्वारा, स्थानीय चुनाव के माध्यम से चुने गए, स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा, स्थानीय संसाधनों से चलाया जाने वाला शासन। भारत में इसका अस्तित्व प्राचीनकाल से रहा है, और गांधीजी की "ग्राम स्वराज्य" की अवधारणा इसी की परिणति है। वर्तमान में "पंचायती राज" (ग्रामीण) और "नगरीय स्वशासन" (शहरी) — दोनों संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय हैं।

काल	राजनैतिक इकाई	प्रमुख	विशेषता
वैदिक काल	सभा, समिति, विध	ग्रामणी (ग्राम प्रमुख)	अथर्ववेद में ग्रामणी शब्द; सभा व समिति केंद्रीय व स्थानीय दोनों स्तर पर कार्यरत
मौर्यकाल	ग्रामसभा	ग्रामिक	कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित; ग्राम स्तर पर स्वायत्त शासन
चोलकाल	ऊर (Ur)	वर्तमान पंचायत जैसी	सर्वप्रथम संगठित ग्राम पंचायत व्यवस्था — चोल साम्राज्य में सर्वाधिक विकसित
मुगलकाल	ग्राम	मुकद्दम / चौधरी	नगर का प्रमुख — कोतवाल; प्रशासन की सबसे छोटी इकाई "ग्राम"

New India Education by Omkar Sir

📖 उत्तरमेरूर के शिलालेख — घड़े में पर्ची से चुनाव

तमिलनाडु के कांचीपुरम ज़िले के **उत्तरमेरूर** गाँव के मंदिर की दीवारों पर चोल राजा **परांतक प्रथम** के समय (लगभग 919-921 ई.) के शिलालेख हैं। इनमें गाँव की सभा के सदस्यों को चुनने की पूरी प्रक्रिया लिखी है — हर वार्ड ("कुडुम्बु") से योग्य लोगों के नाम ताड़-पत्र की पर्चियों पर लिखकर एक घड़े में डाले जाते थे, और एक छोटा बच्चा सबके सामने पर्ची निकालता था। इसे **"कुडवोलै"** (घड़ा-पर्ची) प्रणाली कहा गया।

शिलालेख उम्मीदवार की **योग्यताएँ** भी बताते हैं — अपनी ज़मीन और घर, वेदों का ज्ञान, ईमानदारी, और यह कि पिछले वर्षों में समिति का सदस्य रहते हुए हिसाब न दिया हो तो वह और उसके संबंधी अयोग्य। यानी **जवाबदेही** और **अयोग्यता** के नियम एक हज़ार साल पहले भी थे।

इसीलिए कहा जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन कोई आयातित विचार नहीं; 1992 के संशोधनों ने एक पुरानी परंपरा को संवैधानिक रूप दिया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** चोलकालीन "ऊर" और "सभा" से समझें कि स्थानीय स्वशासन की जड़ें प्राचीन हैं; अब देखते हैं कि आधुनिक काल में यह क्यों ज़रूरी माना गया।

📌 **याद रखने लायक बात:** चोलकाल की ग्राम-सभा "ऊर" और उत्तरमेरूर शिलालेख (परांतक प्रथम) — स्थानीय चुनाव की प्राचीन मिसाल।

🌟 क्या आप जानते हैं? — स्थानीय स्वशासन के दो रूप

भारत में स्थानीय स्वशासन के दो रूप हैं — **ग्रामीण** (पंचायती राज, 73वाँ संशोधन) और **नगरीय** (नगरपालिकाएँ, 74वाँ संशोधन); दोनों को **1992** के संशोधनों से संवैधानिक दर्जा मिला।

वर्ष	घटना/अधिनियम	महत्व
1687-88	भारत में पहले नगर निगम की स्थापना — मद्रास	30 दिसंबर 1687 को घोषणा; 29 सितंबर 1688 को उद्घाटन; प्रथम मेयर — नेथेनियल हिगिंसन
1864	राजस्थान में प्रथम नगरपालिका — माउंट आबू	ब्रिटिश राजस्थान में नगरीय शासन का प्रारंभ
1870	लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव	वित्तीय विकेंद्रीकरण हेतु स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन
1882	लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव	स्थानीय स्वशासन का जनक (Father of Local Self Govt.); ज़िला बोर्ड, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत का गठन — प्रस्ताव को "स्थानीय शासन का मैग्नाकार्टा" कहा जाता है
1907	हॉब्हाउस रॉयल कमीशन	सत्ता के विकेंद्रीकरण के अध्ययन हेतु; रिपोर्ट 1909 में
1919	मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम	स्थानीय स्वशासन — हस्तांतरित विषयों में शामिल
1928	राजस्थान की बीकानेर रियासत	ग्राम पंचायत अधिनियम बनाने वाली प्रथम रियासत; बाद में जयपुर (1938), सिरोही (1943), भरतपुर (1944), करौली (1949)
1935	भारत सरकार अधिनियम	स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय (राज्य) सूची में रखा गया

🔍 आसान परिभाषा: स्थानीय स्वशासन (Local Self Government)

📘 **परिभाषा:** गाँव या नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने ही क्षेत्र के स्थानीय मामलों (जैसे सड़क, पानी, स्वच्छता, शिक्षा) का प्रबंधन करने की व्यवस्था।

💡 **आसान भाषा में:** यह "अपने मोहल्ले का फैसला खुद लेना" है। बजाय इसके कि दिल्ली या राजधानी में बैठे अधिकारी हर गाँव की गली की सफाई या पानी की समस्या तय करें, गाँव या शहर के लोग खुद अपने प्रतिनिधि चुनकर यह फैसला लेते हैं। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में हर विंग (टावर) के निवासी अपनी खुद की एक छोटी कमेटी चुन लें, जो उस विंग की बिजली, सफाई और पानी जैसी रोज़मर्रा की समस्याएँ खुद सुलझाए — बजाय इसके कि हर छोटी बात के लिए पूरी सोसाइटी की बड़ी बैठक बुलाई जाए। महात्मा गांधी का "ग्राम स्वराज्य" भी यही सोच थी — हर गाँव अपने आप में इतना सक्षम हो कि अपने फैसले खुद ले सके।

1.1 स्थानीय स्वशासन की चार पहचान

- **निर्वाचित निकाय** — सदस्य स्थानीय मतदाताओं से चुने जाते हैं, ऊपर से मनोनीत नहीं होते।
- **स्पष्ट क्षेत्र** — गाँव, खंड, ज़िला, कस्बा या नगर; अपने क्षेत्र में कर, शुल्क और नियम।
- **अपने कार्य और अपना कोष** — संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची के विषय; राज्य कानून से सौंपी गई शक्तियाँ।
- **जवाबदेही जनता के प्रति** — ग्राम सभा, वार्ड सभा और वार्ड समिति के माध्यम से सीधे सवाल।

आधार	स्थानीय स्वशासन (Local Self Government)	स्थानीय प्रशासन (Local Administration)
कौन चलाता है	जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि — सरपंच, प्रधान, पार्षद, महापौर	राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारी — कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार
शक्ति का स्रोत	संविधान (भाग 9, 9क) और राज्य के पंचायती राज/नगरपालिका कानून	राज्य सरकार के आदेश और विभागीय नियम
जवाबदेही	नीचे की ओर — मतदाता और ग्राम/वार्ड सभा	ऊपर की ओर — राज्य सरकार
उदाहरण	ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम	ज़िला कलेक्टरेट, तहसील कार्यालय

⚠️ भ्रम से बचें

"स्थानीय शासन" राज्य सूची का विषय है (सातवीं अनुसूची, राज्य सूची की **प्रविष्टि 5**) — इसलिए पंचायत और नगरपालिका के क़ानून **राज्य विधानमंडल** बनाता है, संसद नहीं; संसद ने केवल संविधान संशोधन से ढाँचा तय किया।

भारत का **पहला नगर निगम मद्रास** (1687-88) था, कलकत्ता या बंबई नहीं।

लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव **1882** का है; **1870** का वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रस्ताव **लॉर्ड मेयो** का था।

स्वशासन और प्रशासन का अंतर — "स्थानीय प्रशासन" (Local Administration) में राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारी — जैसे ज़िला कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी — ऊपर से आए आदेश लागू करते हैं। "स्थानीय स्वशासन" (Local Self-Government) में वही काम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं, जो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जिनके पास अपने कर, अपना बजट और अपने निर्णय होते हैं।

- **चोल काल** की ग्राम सभाएँ दो प्रकार की थीं — "उर" (सामान्य गाँवों की सभा) और "सभा" (ब्रह्मदेय गाँवों की सभा)। ये सिंचाई, तालाब, मंदिर और भूमि-विवाद जैसे विषयों पर समितियों के माध्यम से निर्णय लेती थीं।
- मध्यकाल तक गाँव लगभग **आत्मनिर्भर इकाई** रहा; ब्रिटिश काल की केंद्रीकृत भू-राजस्व व्यवस्था और न्यायालयों ने परंपरागत पंचायतों की शक्ति धीरे-धीरे छीन ली।
- आज स्थानीय स्वशासन के दो रूप हैं — **ग्रामीण** (पंचायती राज, संविधान का भाग 9) और **नगरीय** (नगर निकाय, भाग 9क)। दोनों का उद्देश्य एक ही है — शासन को जनता के दरवाज़े तक लाना।

☆ स्थानीय स्वशासन — अर्थ ☆

प्राचीन परंपरा से ब्रिटिश काल तक

चार पहचान
- → निर्वाचित निकाय
- → स्पष्ट क्षेत्र
- → अपने कार्य, अपना कोष
- → जवाबदेही जनता के प्रति

इतिहास
- → मद्रास नगर निगम — 1687-88
- → मेयो का प्रस्ताव — 1870
- → रिपन का प्रस्ताव — 1882
- → राज्य सूची — प्रविष्टि 5

☆ **याद रखें:** स्वशासन = चुने प्रतिनिधि; प्रशासन = नियुक्त अधिकारी।

चित्र 11.1: स्थानीय स्वशासन — अर्थ एवं प्राचीन-ब्रिटिश काल — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

2. स्थानीय शासन क्यों? — लोकतंत्र की पहली पाठशाला

📖 जमुनिया तालाब की गीता राठौड़ — एक गृहिणी से जननेता तक

मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले की **जमुनिया तालाब** ग्राम पंचायत में **गीता राठौड़** 1995 में एक आरक्षित सीट से सरपंच चुनी गईं। वे पहले केवल गृहिणी थीं। पाँच साल में उन्होंने गाँव का तालाब पक्का कराया, स्कूल की इमारत और सड़क बनवाई, और महिलाओं पर घरेलू हिंसा के ख़िलाफ़ पंचायत की ताक़त खड़ी की।

सन 2000 में गाँव वालों ने उन्हें **सामान्य सीट** से फिर चुन लिया — यानी आरक्षण ने दरवाज़ा खोला, पर दूसरी बार जनता ने काम देखकर वोट दिया। उन्होंने वन और जल प्रबंधन तथा पर्यावरण-जागरूकता को भी पंचायत के एजेंडे में जोड़ा।

यह कहानी बताती है कि स्थानीय शासन **भागीदारी** और **जवाबदेही** दोनों को कैसे साकार करता है — और क्यों इसे "लोकतंत्र की पहली पाठशाला" कहा जाता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** एक सरपंच की यात्रा से स्थानीय शासन के लाभ — भागीदारी, जवाबदेही, तेज़ समाधान और वंचितों की आवाज़ — समझें; अगले खंड में देखेंगे कि अंग्रेज़ों के समय यह व्यवस्था कैसे शुरू हुई।

📌 **याद रखने लायक बात:** आरक्षण से पहली बार चुनी गई महिलाएँ बाद में सामान्य सीटों से भी जीतने लगीं — यही "मूक क्रांति" का असर है।

गाँव और ज़िले के स्तर के शासन को **स्थानीय शासन** कहते हैं। यह आम आदमी के **सबसे नज़दीक** का शासन है — सड़क, नाली, पीने का पानी, स्ट्रीट-लाइट, आँगनवाड़ी, जन्म-मृत्यु पंजीकरण और साफ़-सफ़ाई जैसी रोज़मर्रा की ज़रूरतें यहीं पूरी होती हैं। इसकी मूल मान्यता है कि **स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित** लोकतांत्रिक फ़ैसले के अनिवार्य हिस्से हैं; जो काम स्थानीय स्तर पर हो सकते हैं, वे स्थानीय लोगों और उनके प्रतिनिधियों के हाथ में ही रहने चाहिए।

2.1 स्थानीय शासन के पाँच लाभ

- **सार्थक भागीदारी** — लोकतंत्र का अर्थ केवल पाँच साल में एक वोट नहीं; ग्राम सभा में हर मतदाता सवाल पूछ सकता है।
- **जवाबदेही** — सरपंच या पार्षद रोज़ मिलने वाला पड़ोसी है; उसका काम जनता की आँखों के सामने होता है।
- **कम ख़र्च, तेज़ समाधान** — छोटी समस्या के लिए राजधानी तक दौड़ नहीं लगानी पड़ती।
- **लोकतंत्र की पाठशाला** — स्थानीय निकायों से निकले अनेक नेता आगे विधायक, सांसद और मंत्री बनते हैं।
- **वंचितों को आवाज़** — आरक्षण के कारण महिलाएँ, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बड़ी संख्या में निर्णय की कुर्सी तक पहुँचे।

> *"आज़ादी नीचे से शुरू होनी चाहिए। हर गाँव एक गणराज्य होगा... जीवन एक पिरामिड की तरह नहीं, बल्कि समुद्र में फैलते वृत्तों की तरह होगा, जिसका केंद्र व्यक्ति होगा।"*
> **— महात्मा गांधी (ग्राम स्वराज की अवधारणा)**

2.2 संविधान निर्माताओं की दुविधा

संविधान सभा में स्थानीय शासन पर दो विचार टकराए। एक ओर **गांधीवादी** सदस्य चाहते थे कि **ग्राम पंचायतें** संविधान की नींव बनें। दूसरी ओर **डॉ. आंबेडकर** का मानना था कि गाँव जाति-भेद और आपसी फूट से भरे हैं; वहाँ सत्ता देने से कमज़ोर वर्ग और दबेंगे। देश-विभाजन की उथल-पुथल के कारण संविधान का झुकाव **मज़बूत केंद्र** की ओर रहा, और स्थानीय शासन को राज्यों पर छोड़ते हुए केवल **निदेशक तत्व** (अनुच्छेद 40) में जगह मिली। अगले चार दशकों में यही "कमज़ोर शुरुआत" 73वें-74वें संशोधन तक पहुँची।

> *"मैं चाहता हूँ कि एक पूर्ण विकसित स्थानीय निकाय का शीघ्र गठन हो, ताकि लोग सचमुच जान सकें कि अपने नगरों और अपने गाँवों में प्रशासन क्या है, मताधिकार क्या है, शक्तियाँ और अधिकार क्या हैं।"* **— रुस्तम के. सिधवा, संविधान सभा (13 अक्टूबर 1949)**

🔍 आसान परिभाषा: लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (Democratic Decentralisation)

📘 **परिभाषा:** निर्णय लेने की शक्ति, कार्य और संसाधनों को ऊपर की सरकार से नीचे के निर्वाचित स्थानीय निकायों तक संवैधानिक या वैधानिक रूप से हस्तांतरित करना।

💡 **आसान भाषा में:** फ़ैसले वहीं हों जहाँ समस्या है — और फ़ैसला करने वाले वे हों जिन्हें जनता ने चुना है। 🏠 **उदाहरण:** गाँव में नया हैंडपंप कहाँ लगेगा, यह जयपुर का सचिवालय नहीं बल्कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत तय करें।

विकेंद्रीकरण का रूप	अर्थ	उदाहरण
राजनीतिक (Political)	निर्वाचित स्थानीय निकायों को शक्ति	पंचायतें, नगर पालिकाएँ
प्रशासनिक (Administrative)	अधिकारियों को नीचे के स्तर पर अधिकार (विसंकेंद्रण)	उपखंड अधिकारी, खंड विकास अधिकारी
राजकोषीय (Fiscal)	कर लगाने और अनुदान पाने की शक्ति	राज्य वित्त आयोग, वित्त आयोग के अनुदान

⚠️ भ्रम से बचें

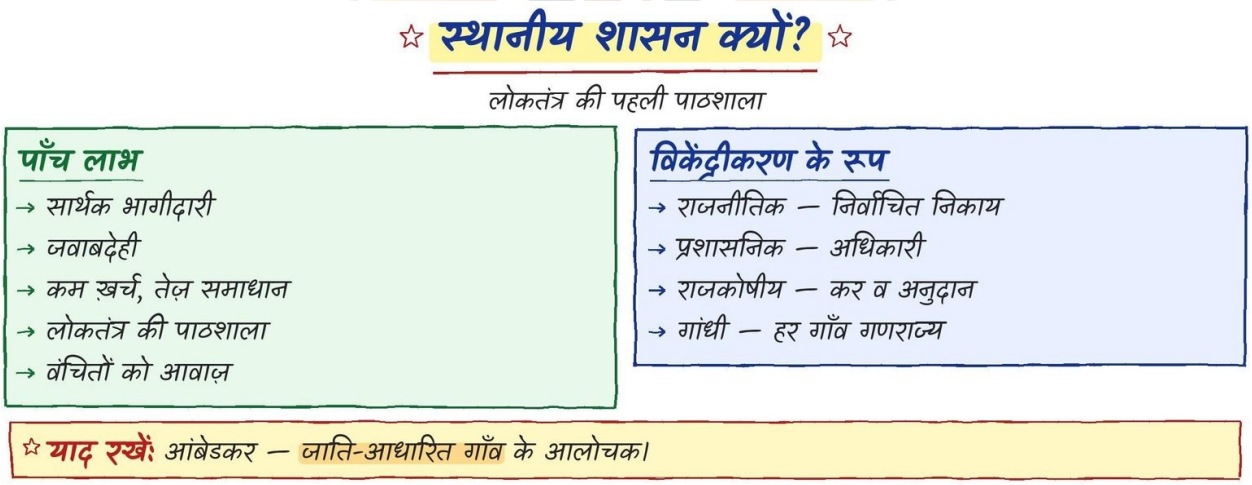
स्थानीय शासन का विचार भारत में **नया नहीं** — वैदिक सभा-समिति से चोलकालीन "ऊर" तक इसकी परंपरा है; नया केवल इसका **संवैधानिक दर्जा** (1992) है। आंबेडकर स्थानीय शासन के विरोधी नहीं थे, वे **जाति-आधारित गाँव** की संरचना के आलोचक थे; बाद में आरक्षण ने इसी चिंता का उत्तर दिया।

🔍 आसान परिभाषा: सहायकता का सिद्धांत (Principle of Subsidiarity)

📘 **परिभाषा:** शासन का वह सिद्धांत जिसके अनुसार जो कार्य निचले स्तर की इकाई कुशलता से कर सकती है, वह ऊँचे स्तर की सरकार को नहीं करना चाहिए; ऊपर का स्तर केवल वही करे जो नीचे वाला न कर सके।

💡 **आसान भाषा में:** जिस समस्या को गाँव ख़ुद सुलझा सकता है, उसके लिए राजधानी तक दौड़ने की ज़रूरत नहीं। 🏠 **उदाहरण:** गली की नाली की सफ़ाई ग्राम पंचायत करे, ज़िले का अस्पताल राज्य सरकार चलाए और रेलवे केंद्र सरकार।

- **जवाबदेही** — सरपंच और वार्ड पंच उसी गाँव में रहते हैं, इसलिए जनता उनसे सीधे सवाल पूछ सकती है।
- **नेतृत्व की पाठशाला** — पंचायत और नगर निकायों से निकले अनेक लोग आगे चलकर विधायक और सांसद बने; स्थानीय निकाय राजनीतिक प्रशिक्षण का पहला मंच हैं।
- **कमज़ोर वर्गों की भागीदारी** — आरक्षण के कारण दलित, आदिवासी और महिलाएँ पहली बार बड़ी संख्या में निर्णय लेने वाली कुर्सियों तक पहुँचीं।
- गांधीजी का **ग्राम स्वराज** — हर गाँव अपनी मूल ज़रूरतों में आत्मनिर्भर छोटा गणराज्य हो; सत्ता ऊपर से नीचे का पिरामिड न होकर गाँव को केंद्र मानने वाले **"सागरीय वृत्त"** (Oceanic Circle) जैसी हो।



चित्र 11.2: स्थानीय शासन क्यों? — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

3. ब्रिटिश काल के प्रमुख पड़ाव — मेयो से 1935 के अधिनियम तक

📖 18 मई 1882 — रिपन का प्रस्ताव और अंग्रेज़ अफ़सरों की नाराज़गी

वायसराय **लॉर्ड रिपन** उदारवादी विचारों वाले थे। **18 मई 1882** को उनकी सरकार ने स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव जारी किया — ज़िला और उप-ज़िला स्तर पर **स्थानीय बोर्ड** बनें, उनमें **गैर-सरकारी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत** हो और जहाँ संभव हो अध्यक्ष भी गैर-सरकारी हो।

रिपन का तर्क था कि यह केवल प्रशासन सुधारने का उपाय नहीं, बल्कि भारतीयों की **राजनीतिक शिक्षा** का साधन है। कई अंग्रेज़ अधिकारियों को यह पसंद नहीं आया; उन्हें लगा कि "देसी लोग" शासन नहीं चला पाएँगे। व्यवहार में ज़िला कलेक्टर ही बोर्डों के अध्यक्ष बने रहे और प्रगति धीमी रही।

फिर भी रिपन का प्रस्ताव मील का पत्थर बना — इसीलिए उन्हें "भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक" और इस प्रस्ताव को "स्थानीय स्वशासन का मैग्नाकार्टा" कहा जाता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** रिपन के प्रस्ताव से 1907 के शाही आयोग, 1919 के द्वैध शासन और 1935 की प्रांतीय स्वायत्तता तक की यात्रा शुरू होती है।

📌 **याद रखने लायक बात:** लॉर्ड रिपन — प्रस्ताव 18 मई 1882; "स्थानीय स्वशासन का जनक"।

ब्रिटिश शासन ने स्थानीय निकाय अपने **प्रशासनिक और वित्तीय** लाभ के लिए बनाए — स्थानीय कर से स्थानीय सुविधा चले और केंद्रीय ख़ज़ाने पर बोझ घटे। फिर भी इन्हीं निकायों से भारतीयों ने चुनाव, बैठक और बजट का पहला अभ्यास किया।

वर्ष	पड़ाव	मुख्य बात
1687-88	मद्रास नगर निगम	भारत का पहला नगर निकाय — ईस्ट इंडिया कंपनी के समय
1726	बंबई और कलकत्ता में नगर निगम (मेयर कोर्ट)	प्रेसीडेंसी नगरों में नगरीय प्रशासन
1870	लॉर्ड मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रस्ताव	प्रांतों को कुछ विभाग; स्थानीय कर से स्थानीय काम
18 मई 1882	लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव	निर्वाचित, गैर-सरकारी अध्यक्ष वाले स्थानीय बोर्ड — "स्थानीय स्वशासन का मैग्नाकार्टा"
1907-1909	विकेंद्रीकरण पर शाही आयोग (अध्यक्ष सी.ई.एच. हॉबहाउस)	ग्राम पंचायतों को कुछ प्रशासनिक-न्यायिक कार्य देने की सिफारिश
1919	भारत शासन अधिनियम (मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड)	प्रांतों में द्वैध शासन; स्थानीय शासन "हस्तांतरित विषय" — भारतीय मंत्री के अधीन
1935	भारत शासन अधिनियम	प्रांतीय स्वायत्तता; स्थानीय शासन प्रांतीय सूची में; अनेक प्रांतों में पंचायत कानून

🔍 आसान परिभाषा: हस्तांतरित विषय (Transferred Subjects)

📘 **परिभाषा:** 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों के वे विषय जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए; शेष "आरक्षित विषय" गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के पास रहे।

💡 **आसान भाषा में:** प्रांत की सरकार के दो हिस्से — कुछ विभाग भारतीय मंत्री के पास, ज़रूरी विभाग अंग्रेज़ गवर्नर के पास। 🏠 **उदाहरण:** स्थानीय शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य हस्तांतरित थे; पुलिस, वित्त और न्याय आरक्षित।

3.1 रिपन का प्रस्ताव — मुख्य बिंदु

- स्थानीय बोर्डों में **निर्वाचित गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत** और संभव हो तो **गैर-सरकारी अध्यक्ष**।
- सरकारी नियंत्रण **बाहर से** हो — निर्देश और निरीक्षण, रोज़ के काम में दख़ल नहीं।
- उद्देश्य केवल कार्य-कुशलता नहीं, बल्कि **राजनीतिक और लोकप्रिय शिक्षा** का साधन — इसलिए रिपन को **"भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक"** कहा जाता है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राजस्थान की पहली नगरपालिकाएँ

ब्रिटिश प्रांत **अजमेर** (1866) और **ब्यावर** (1867) में नगरपालिकाएँ बनीं; रियासतों में **जयपुर** (1869) अग्रणी रहा। **माउंट आबू** (1864) में ब्रिटिश अधिकारियों के लिए नगर समिति बनी थी। बीकानेर रियासत ने 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया।

⚠️ भ्रम से बचें

1907 का आयोग **"शाही आयोग"** (Royal Commission on Decentralisation) था, जिसकी रिपोर्ट **1909** में आई — इसे साइमन आयोग (1927) से न मिलाएँ।

1919 में स्थानीय शासन **हस्तांतरित** विषय था, आरक्षित नहीं।

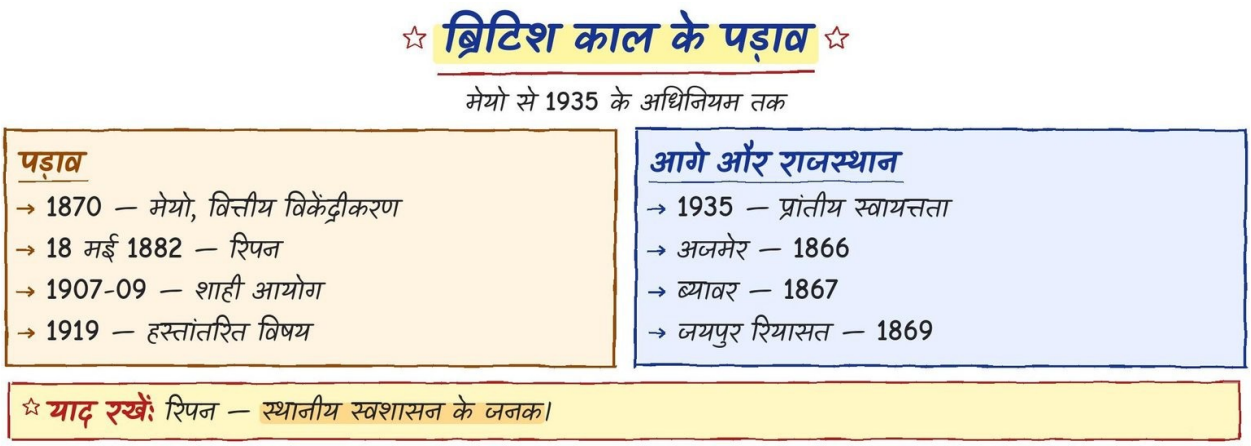
लॉर्ड मेयो का 1870 का प्रस्ताव मुख्यतः **वित्तीय विकेंद्रीकरण** का था — प्रांतों को कुछ विभागों (शिक्षा, चिकित्सा, सड़क आदि) का बजट स्वयं सँभालने की छूट दी गई और स्थानीय करों से काम चलाने को कहा गया। यहीं से नगरों में स्थानीय निकायों को बढ़ावा मिला।

लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव (18 मई 1882) इससे आगे गया — उसने स्थानीय बोर्डों में **निर्वाचित ग़ैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत** और ग़ैर-सरकारी अध्यक्ष रखने की बात कही, ताकि स्थानीय निकाय "राजनीतिक और लोकप्रिय शिक्षा का साधन" बनें। इसी कारण रिपन को **"भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक"** कहा जाता है।

- 1919 के बाद स्थानीय स्वशासन भारतीय मंत्रियों के हाथ आया, इसलिए **1920 के दशक** में कई प्रांतों ने अपने-अपने ग्राम पंचायत अधिनियम बनाए।
- **1935 के अधिनियम** ने प्रांतीय स्वायत्तता दी और स्थानीय स्वशासन **प्रांतीय सूची** में रहा — यही परंपरा आज राज्य सूची की प्रविष्टि 5 में दिखती है।

📊 ब्रिटिश काल — तीन और तथ्य

1. विकेंद्रीकरण पर शाही आयोग (1907-09) के अध्यक्ष **सी.ई.एच. हॉबहाउस** थे; आयोग ने ग्राम पंचायतों को फिर से जीवित करने पर बल दिया।
2. 1919 के अधिनियम (द्वैध शासन) में स्थानीय स्वशासन **"हस्तांतरित"** विषय बना, जिसका प्रभार निर्वाचित भारतीय मंत्री के पास था।
3. 1935 के अधिनियम में स्थानीय स्वशासन **प्रांतीय सूची** का विषय रहा — आज भी यह राज्य सूची (प्रविष्टि 5) में है।



चित्र 11.3: ब्रिटिश काल के प्रमुख पड़ाव — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

4. संविधान सभा, गांधी-आंबेडकर बहस एवं अनुच्छेद 40

📖 22 नवंबर 1948 — संविधान सभा में गाँव पर बहस

4 नवंबर 1948 को प्रारूप संविधान प्रस्तुत करते हुए डॉ. आंबेडकर ने गाँवों के बारे में कड़े शब्द कहे — "गाँव स्थानीयता का गड्ढा, अज्ञान, संकीर्णता और सांप्रदायिकता की कोठरी के सिवा क्या है?" उन्होंने कहा कि प्रारूप ने गाँव को नहीं, **व्यक्ति** को इकाई माना है। सभा में कई गांधीवादी सदस्य आहत हुए।

बहस के बाद **22 नवंबर 1948** को **के. संथानम** ने संशोधन रखा कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें स्वशासन की इकाई बनाने लायक शक्तियाँ देगा। आंबेडकर ने इसे स्वीकार कर लिया। यही प्रावधान आज का **अनुच्छेद 40** है।

यानी समझौता यह हुआ — पंचायतें संविधान में रहें, पर **निदेशक तत्व** के रूप में; बाध्यकारी नहीं। यह "अधूरा वादा" चार दशक बाद 73वें संशोधन से पूरा हुआ।

🎯 **इस कहानी से समझें:** संविधान सभा की इस बहस से समझें कि पंचायतें मूल संविधान में केवल अनुच्छेद 40 तक क्यों सीमित रहीं; अगले खंड में देखेंगे कि आज़ादी के बाद इस निदेश को कैसे लागू किया गया।

📌 **याद रखने लायक बात:** अनुच्छेद 40 — के. संथानम का संशोधन (22 नवंबर 1948); गांधीवादी निदेशक तत्व।

अनुच्छेद 40	ग्राम पंचायतों का संगठन (भाग 4 — निदेशक तत्व)
	राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार देगा जो उन्हें **स्वायत्त शासन की इकाइयों** के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।

अनुच्छेद 40 **गांधीवादी निदेशक तत्वों** में गिना जाता है — अनुच्छेद 43 (कुटीर उद्योग), 46 (कमज़ोर वर्गों के हित) और 47-48 के साथ। निदेशक तत्व होने के कारण यह **न्यायालय में लागू नहीं** कराया जा सकता था; इसलिए 1950 से 1992 तक पंचायतों का होना या न होना, चुनाव समय पर होना या न होना — सब राज्य सरकारों की इच्छा पर रहा।

विचार	मुख्य तर्क	प्रमुख स्वर
गांधीवादी	ग्राम गणराज्य संविधान की इकाई हों; अप्रत्यक्ष चुनाव का पिरामिड	श्रीमन्नारायण अग्रवाल का "गांधीवादी संविधान" (1946), के. संथानम, एन.जी. रंगा
आंबेडकरवादी	गाँव "स्थानीयता का गड्ढा, अज्ञान की कोठरी" — व्यक्ति को इकाई माना जाए	डॉ. भीमराव आंबेडकर (4 नवंबर 1948)
समझौता	ग्राम पंचायत निदेशक तत्व में; स्थानीय शासन राज्य सूची (प्रविष्टि 5) में	के. संथानम का संशोधन (22 नवंबर 1948)

🔍 आसान परिभाषा: निदेशक तत्व (Directive Principles)

📘 **परिभाषा:** संविधान के भाग 4 (अनुच्छेद 36-51) में दिए गए वे सिद्धांत जिन्हें शासन चलाने में मूलभूत माना गया है, पर जिन्हें किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता (अनुच्छेद 37)।

💡 **आसान भाषा में:** सरकार के लिए "क्या करना चाहिए" की सूची — पर नागरिक अदालत जाकर उसे मजबूर नहीं कर सकता। 🏠 **उदाहरण:** अनुच्छेद 40 कहता है "पंचायतें बनाओ", पर 1992 तक कोई राज्य चुनाव टाल दे तो कोई अदालती रास्ता नहीं था।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राज्य सूची की प्रविष्टि 5

सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 5 — "स्थानीय शासन, अर्थात् नगर निगमों, सुधार न्यासों, ज़िला बोर्डों, खनन बस्ती प्राधिकरणों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों का गठन और शक्तियाँ, स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए।" इसी कारण आज भी हर राज्य का अपना पंचायती राज अधिनियम और नगरपालिका अधिनियम है।

⚠️ भ्रम से बचें

मूल संविधान में पंचायत केवल **अनुच्छेद 40** (निदेशक तत्व) में थीं; **भाग 9** 1992 में जुड़ा।

73वें संशोधन के बाद भी अनुच्छेद 40 **हटाया नहीं गया** — भाग 9 ने उसी निदेश को बाध्यकारी रूप दिया।

अनुच्छेद 40 का सार — "राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार देगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।" यह **गांधीवादी सिद्धांत** वाला निदेशक तत्व है।

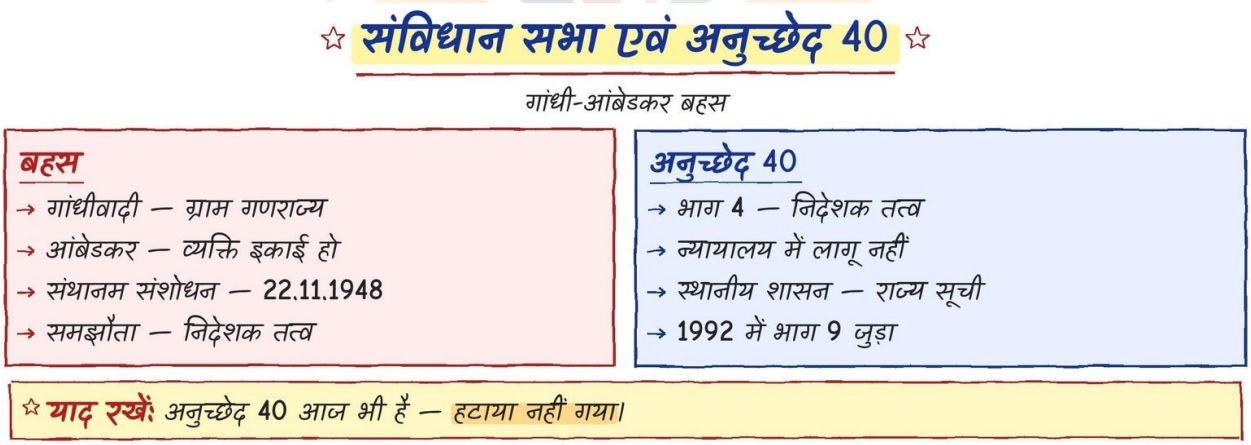
- 1950 से 1992 तक पंचायतें केवल इसी निदेशक तत्व और राज्यों के साधारण क़ानूनों पर टिकी रहीं — चुनाव टालना, पंचायत भंग करना या अधिकारी बैठा देना राज्य सरकार की इच्छा पर था।
- 73वें संशोधन के बाद भी **अनुच्छेद 40 हटाया नहीं गया**; अब उसका लक्ष्य भाग 9 (अनुच्छेद 243-243O) के बाध्यकारी प्रावधानों से पूरा होता है — विशेषकर अनुच्छेद **243G**, जो पंचायतों को "स्वशासन की संस्थाएँ" बनाने की बात दोहराता है।
- अनुच्छेद 40 के साथ अनुच्छेद **43** (कुटीर उद्योग), **46** (कमज़ोर वर्गों के हित), **47** (मद्यनिषेध) और **48** (गोवध निषेध) भी गांधीवादी निदेशक तत्व माने जाते हैं।

📊 अनुच्छेद 40 — संदर्भ के तथ्य

1. प्रारूप संविधान (फ़रवरी 1948) में ग्राम पंचायतों का कोई अलग प्रावधान नहीं था — इसी कमी पर गांधीवादी सदस्यों ने आपत्ति की।
2. 4 नवंबर 1948 को डॉ. आंबेडकर ने गाँव को **"स्थानीयता का गड्ढा, अज्ञान, संकीर्णता और सांप्रदायिकता का अड्डा"** कहा।
3. के. संथानम का संशोधन **22 नवंबर 1948** को स्वीकार हुआ और ग्राम पंचायतें राज्य नीति के निदेशक तत्वों (भाग 4) में आ गईं।
4. स्थानीय शासन सातवीं अनुसूची की **राज्य सूची (प्रविष्टि 5)** का विषय है — इसलिए पंचायत क़ानून राज्य ही बनाते हैं।
5. अनुच्छेद 40 न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता था; 73वें संशोधन (भाग 9) ने इसी निदेश को बाध्यकारी ढाँचा दिया।

🌟 क्या आप जानते हैं? — गांधीजी की कसौटी

"सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे **बीस आदमी** नहीं चला सकते; उसे नीचे से, **हर गाँव के लोगों** को चलाना होगा।" — महात्मा गांधी



चित्र 11.4: संविधान सभा एवं अनुच्छेद 40 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

5. स्वतंत्रता के पश्चात — सामुदायिक कार्यक्रम एवं पंचायती राज का उद्घाटन

अनुच्छेद 40 (भाग-4, राज्य नीति निदेशक तत्व) के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ व प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों। किंतु वास्तविक विकेंद्रीकरण के लिए कई कार्यक्रम व समितियाँ आवश्यक थीं।

कार्यक्रम	प्रारंभ	उद्देश्य	असफलता का कारण
सामुदायिक विकास कार्यक्रम (CDP)	2 अक्टूबर 1952 (फोर्ड फाउंडेशन — Ford Foundation — के सहयोग से)	ग्रामीण विकास — कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि	नौकरशाही का अत्यधिक हस्तक्षेप + जनसहभागिता की कमी
राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम (NES)	2 अक्टूबर 1953	ग्रामीण विकास को जन-आंदोलन बनाना	जन-जागरूकता की कमी + संसाधनों की अपर्याप्तता

📖 2 अक्टूबर 1959 — बगदरी (नागौर) में नेहरू का दीप

गांधी जयंती, **2 अक्टूबर 1959**। नागौर ज़िले के **बगदरी** गाँव में बड़ा पंडाल लगा था। प्रधानमंत्री **जवाहरलाल नेहरू** ने दीप जलाकर देश की पहली **त्रिस्तरीय पंचायती राज** व्यवस्था का उद्घाटन किया। मंच पर राजस्थान के मुख्यमंत्री **मोहनलाल सुखाड़िया** थे।

नेहरू ने गाँव वालों से कहा कि अब विकास का काम अफ़सरों के भरोसे नहीं, उनकी अपनी चुनी हुई पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद के हाथ में होगा। उसी वर्ष राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चुनाव हुए।

इस तरह राजस्थान **बलवंतराय मेहता समिति** की सिफारिशें लागू करने वाला पहला राज्य बना; 2009 में नागौर में ही इसकी स्वर्ण जयंती मनाई गई।

🎯 **इस कहानी से समझें:** नागौर के उद्घाटन से समझें कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलता के बाद पंचायती राज क्यों आया; अगले खंड में पाँचों समितियों की सिफारिशें।

📌 **याद रखने लायक बात:** पंचायती राज का उद्घाटन — 2 अक्टूबर 1959, बगदरी (नागौर), प्रधानमंत्री नेहरू।

📌 पंचायती राज का उद्घाटन — 2 अक्टूबर 1959

प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करते हुए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले के बगदरी गाँव से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे (लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रबल समर्थक)। पंचायती राज शुरू करने वाला प्रथम राज्य — राजस्थान; दूसरा राज्य — आंध्रप्रदेश (11 अक्टूबर 1959)। अन्य राज्यों में — 1960 में तमिलनाडु, कर्नाटक, असम; 1962 में महाराष्ट्र; 1963 में गुजरात। पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह 2 अक्टूबर 2009 को नागौर में मनाया गया।

5.1 राजस्थान — पहला राज्य, पहले नियम

राजस्थान ने **राजस्थान पंचायत समिति एवं ज़िला परिषद अधिनियम, 1959** बनाकर बलवंतराय मेहता समिति की त्रिस्तरीय व्यवस्था सबसे पहले अपनाई (ग्राम पंचायतें **राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953** से पहले ही चल रही थीं)। उसी वर्ष **आंध्र प्रदेश** ने भी यह व्यवस्था अपनाई। 1960 के दशक के मध्य तक लगभग सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थाएँ बन गईं, पर उनका ढाँचा, कार्यकाल और शक्तियाँ अलग-अलग रहीं।

🔍 आसान परिभाषा: सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programme)

📘 **परिभाषा:** 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ ग्रामीण विकास का कार्यक्रम, जिसमें विकास खंड (ब्लॉक) को इकाई मानकर कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार का समन्वित विकास जनता की भागीदारी से करने का लक्ष्य था।

💡 **आसान भाषा में:** सरकार ने गाँवों के विकास के लिए "ब्लॉक" बनाए, पर फ़ैसले अफ़सर लेते रहे — जनता केवल लाभार्थी बनी रही। 🏠 **उदाहरण:** आज के "पंचायत समिति" और "विकास अधिकारी" (BDO) इसी कार्यक्रम के "विकास खंड" से निकले हैं।

⚠️ भ्रम से बचें

पंचायती राज का उद्घाटन **2 अक्टूबर 1959** को **नागौर** (बगदरी गाँव) में हुआ — यह **गांधी जयंती** का दिन था; उद्घाटन **प्रधानमंत्री नेहरू** ने किया, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री **मोहनलाल सुखाड़िया** थे।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) की **विफलता** की जाँच के लिए ही बलवंतराय मेहता दल (1957) बना था।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम (2 अक्टूबर 1952) के बाद **राष्ट्रीय विस्तार सेवा** (2 अक्टूबर 1953) शुरू हुई, ताकि विकास खंड के स्तर पर कृषि, पशुपालन और सहकारिता के विस्तार अधिकारी गाँवों तक पहुँचें। दोनों में जनता की भागीदारी कम रही — यही कमी बलवंत राय मेहता समिति की जाँच का विषय बनी।

- राजस्थान ने **राजस्थान पंचायत समिति एवं ज़िला परिषद अधिनियम, 1959** बनाया, जिसके अंतर्गत **2 अक्टूबर 1959** से त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू हुई; ग्राम पंचायतें पहले से 1953 के राज्य अधिनियम के अंतर्गत थीं।
- केंद्र में पंचायती राज का **अलग मंत्रालय 27 मई 2004** को बना; उससे पहले यह विषय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत था।
- बलवंत राय मेहता समिति ने **1957** में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया और **राष्ट्रीय विकास परिषद** ने **जनवरी 1958** में इसे स्वीकार किया — इसके बाद राज्यों ने अपने-अपने क़ानून बनाए।

📊 स्वतंत्रता के बाद — क्रम से

1. **2 अक्टूबर 1952** — सामुदायिक विकास कार्यक्रम 55 परियोजनाओं से शुरू।
2. **2 अक्टूबर 1953** — राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ।
3. **1953** — राजस्थान पंचायत अधिनियम; फिर **राजस्थान पंचायत समिति एवं ज़िला परिषद अधिनियम 1959**।
4. **2 अक्टूबर 1959** — नागौर में प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन; उसी वर्ष आंध्र प्रदेश ने भी अपनाया।
5. 1960 के दशक के मध्य तक अधिकांश राज्यों ने पंचायती राज क़ानून बना लिए।



चित्र 11.5: स्वतंत्रता के पश्चात — CDP से नागौर तक — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

6. पंचायती राज — 5 प्रमुख राष्ट्रीय समितियाँ

पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन, सुधार एवं उसे संवैधानिक दर्जा दिलाने हेतु समय-समय पर राष्ट्रीय स्तर पर समितियाँ गठित की गईं — इन्हीं की सिफारिशों ने आगे चलकर 73वें संशोधन का रास्ता तैयार किया।

समिति/वर्ष	प्रस्तावित ढाँचा	मुख्य सिफारिशें
बलवंतराय मेहता समिति (रिपोर्ट नवंबर 1957)	त्रिस्तरीय — ज़िला परिषद + पंचायत समिति + ग्राम पंचायत; मध्य/खंड स्तर सर्वाधिक शक्तिशाली	लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण; ज़िला परिषद अध्यक्ष = कलेक्टर; ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष तथा पंचायत समिति व ज़िला परिषद का अप्रत्यक्ष चुनाव; पंचायत समिति कार्यकारी और ज़िला परिषद सलाहकारी-पर्यवेक्षी निकाय
अशोक मेहता समिति (रिपोर्ट 1978)	द्विस्तरीय — ज़िला परिषद + मंडल पंचायत (15-20 हज़ार जनसंख्या)	संवैधानिक दर्जा; दलगत चुनाव; कार्यकाल 4 वर्ष; ग्राम पंचायत के स्थान पर गाँवों के समूह की मंडल पंचायत बनाने की सिफारिश; 1959-64 को "उत्थान काल", 1965-69 को "ठहराव काल" और 1969-77 को "पतन काल" कहा; जनता पार्टी सरकार गिरने से लागू नहीं हो सकी
जी.वी.के. राव समिति (1985)	ज़िला परिषद को सबसे महत्वपूर्ण (धुरी) स्तर; ज़िला विकास आयुक्त को ज़िला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाने की सिफारिश	पंचायती राज संस्थाओं को "बिना जड़ की घास" कहा; SC/ST/OBC/महिलाओं को आरक्षण; 5 वर्ष कार्यकाल; नियमित चुनाव
एल.एम. सिंघवी समिति (1986)	त्रिस्तरीय — ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति माना	संवैधानिक दर्जा; राज्य वित्त आयोग; न्याय पंचायत; गैर-दलीय चुनाव; "पंचायती राज पुनरुद्धार समिति" भी कहते हैं; "लोकपाल" शब्द गढ़ने का श्रेय भी डॉ. सिंघवी को (1963)
पी.के. थुंगन समिति (1988 में गठित, रिपोर्ट 1989)	त्रिस्तरीय — ज़िला परिषद प्रमुख इकाई	पंचायतों के विषयों की विस्तृत सूची संविधान में जोड़ने की सिफारिश; ज़िला कलेक्टर ज़िला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी; राज्य वित्त आयोग; कार्यकाल 5 वर्ष; संवैधानिक दर्जा

📖 बलवंतराय मेहता — रिपोर्ट से "लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण" तक

जनवरी 1957 में केंद्र सरकार ने गुजरात के नेता **बलवंतराय मेहता** की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल बनाया, जिसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की कमियाँ जाँचनी थीं। दल ने गाँव-गाँव जाकर देखा कि योजनाएँ ऊपर से आती हैं, जनता केवल दर्शक है।

नवंबर 1957 की रिपोर्ट ने एक शब्द दिया जो आगे पूरी व्यवस्था की पहचान बना — **"लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण"**। सुझाव था कि गाँव, खंड और ज़िले पर निर्वाचित संस्थाएँ हों और विकास का काम उन्हें सौंपा जाए। राष्ट्रीय विकास परिषद ने जनवरी 1958 में रिपोर्ट स्वीकार की।

बलवंतराय मेहता बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उन्हें **"पंचायती राज का शिल्पकार"** भी कहा जाता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** मेहता से सिंघवी तक की समितियाँ एक ही सवाल पर लौटती रहीं — पंचायतों को स्थायित्व और संसाधन कैसे मिलें; अगले खंड में संवैधानिक दर्जे की राह।

📌 **याद रखने लायक बात:** बलवंतराय मेहता दल — 1957; त्रिस्तरीय ढाँचा; "लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण"।

विशिष्ट तथ्य	उत्तर
पंचायती राज से संबंधित प्रथम समिति	बलवंतराय मेहता समिति (1957)
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक	बलवंतराय मेहता (पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी/वास्तुकार)
पंचायती राज संस्थाओं को "बिना जड़ की घास" कहा	जी.वी.के. राव समिति
ग्राम सभा = "प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति"	एल.एम. सिंघवी समिति

विशिष्ट तथ्य	उत्तर
संवैधानिक दर्जे की सिफारिश करने वाली प्रमुख समितियाँ	अशोक मेहता, सिंघवी, थुंगन और गाडगिल

◆ विभिन्न राज्यों में पंचायती राज का ढाँचा

पंचायती राज ढाँचा	राज्य/विशेष
एकस्तरीय	73वें संशोधन से पहले कुछ छोटे राज्यों में केवल ग्राम-स्तर की पंचायतें थीं; अब संविधान कम से कम दो स्तर (ग्राम व ज़िला) अनिवार्य करता है
द्विस्तरीय	20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर छोड़ सकते हैं (अनुच्छेद 243B) — जैसे गोवा, सिक्किम
त्रिस्तरीय	उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, असम, ओडिशा सहित अधिकांश राज्य
चतुस्तरीय (एकमात्र)	पश्चिम बंगाल — ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद, ज़िला परिषद (1963-73 के क़ानून में; 1973 के अधिनियम से वहाँ भी त्रिस्तरीय व्यवस्था)

🔍 आसान परिभाषा: मंडल पंचायत (Mandal Panchayat)

📘 **परिभाषा:** अशोक मेहता समिति (1978) द्वारा सुझाई गई इकाई — 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गाँवों के समूह की एक निर्वाचित पंचायत, जो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की जगह ले।

💡 **आसान भाषा में:** कई छोटे गाँवों की अलग-अलग पंचायतों के बजाय एक बड़ी, साधन-संपन्न पंचायत। 🏠 **उदाहरण:** कर्नाटक (1987) और आंध्र प्रदेश ने कुछ वर्षों तक मंडल पंचायतें बनाईं, बाद में ग्राम पंचायत व्यवस्था लौट आई।

💡 अशोक मेहता समिति के तीन काल

1959-64 — उत्थान काल (ascendancy): नई संस्थाएँ, उत्साह और नेहरू का समर्थन।

1965-69 — ठहराव काल (stagnation): युद्ध, सूखा और योजना-अवकाश; संसाधन घटे।

1969-77 — पतन काल (decline): चुनाव टले, अधिकारियों का वर्चस्व बढ़ा, पंचायतें निष्क्रिय।

⚠️ भ्रम से बचें

"बिना जड़ की घास" — **जी.वी.के. राव** (1985); "प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति" (ग्राम सभा) — **एल.एम. सिंघवी** (1986)।

पंचायतों में **राजनीतिक दलों की भागीदारी** की सिफारिश **अशोक मेहता** समिति ने की थी।

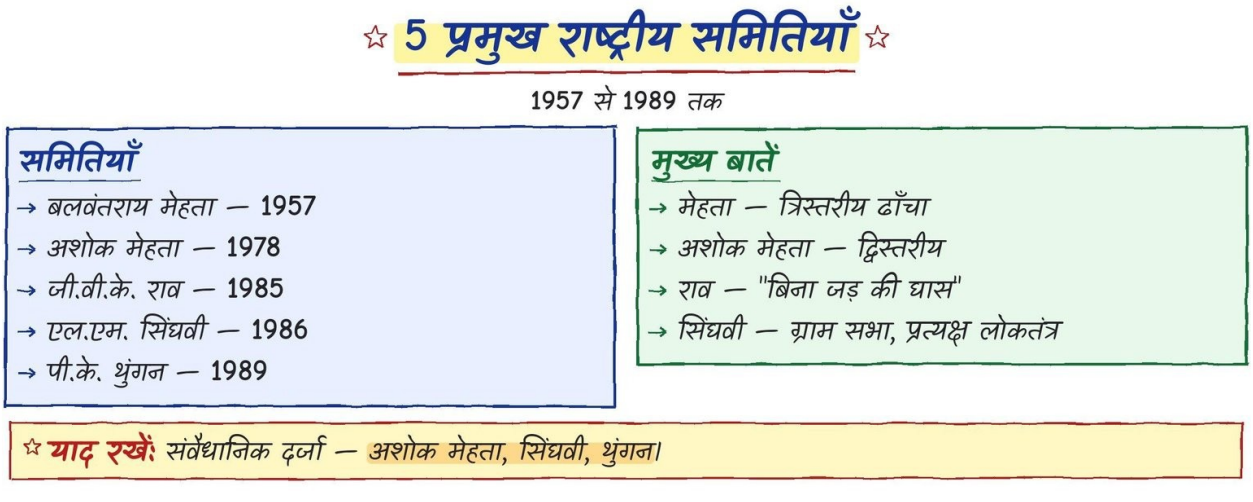
बलवंतराय मेहता समिति वास्तव में "सामुदायिक परियोजनाओं एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अध्ययन का दल" थी; इसकी रिपोर्ट **24 नवंबर 1957** की है और राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसे **जनवरी 1958** में स्वीकार किया।

राष्ट्रीय समितियों के साथ-साथ **राजस्थान ने अपनी समितियाँ** भी बनाईं, ताकि राज्य की व्यवस्था की समीक्षा हो सके —

- **सादिक़ अली अध्ययन दल (1964)** — राजस्थान में पंचायती राज के पहले पाँच वर्षों के अनुभव का अध्ययन किया।
- **गिरधारी लाल व्यास समिति (1973)** — राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा और सुधार के सुझाव दिए।

राष्ट्रीय स्तर पर एक क्रम याद रखें — **विकेंद्रीकरण की धुरी** बदलती रही: बलवंत राय मेहता ने **पंचायत समिति** (खंड) को, अशोक मेहता ने **ज़िला परिषद** को और जी.वी.के. राव समिति ने भी **ज़िले** को योजना का केंद्र माना; सिंघवी समिति ने **ग्राम सभा** और संवैधानिक दर्जे पर बल दिया।

- अशोक मेहता समिति के बाद **पश्चिम बंगाल** (1978 के बाद), **कर्नाटक** और **आंध्र प्रदेश** जैसे राज्यों ने पंचायतों को नई ऊर्जा दी — नियमित चुनाव और राजनीतिक दलों की भागीदारी से पंचायतें फिर सक्रिय हुईं।



चित्र 11.6: पाँच प्रमुख राष्ट्रीय समितियाँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 पाँच समितियाँ — कुछ और तथ्य

1. बलवंत राय मेहता समिति ने **24 नवंबर 1957** को रिपोर्ट दी; राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसे **जनवरी 1958** में स्वीकार किया।
2. अशोक मेहता समिति (दिसंबर 1977 में गठित, रिपोर्ट अगस्त 1978) ने **132 सिफारिशें** कीं और पंचायत चुनावों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी का समर्थन किया।
3. इसकी सिफारिशों के आधार पर **कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश** ने पंचायतों को फिर सक्रिय किया।
4. जी.वी.के. राव समिति (1985, योजना आयोग) ने विकास-प्रशासन से कटे पंचायती राज को **"बिना जड़ की घास"** कहा।
5. एल.एम. सिंघवी समिति (1986) ने ग्राम सभा को **प्रत्यक्ष लोकतंत्र** का प्रतीक माना और न्याय पंचायतों की सिफारिश की।
6. पी.के. थुंगन समिति (1988) संसद की परामर्शदात्री समिति की **उप-समिति** थी।

7. अन्य समितियाँ एवं संवैधानिक दर्जे की राह — 64वें विधेयक से 73वें संशोधन तक

📖 1989 — जब पंचायत विधेयक राज्यसभा में अटक गया

1980 के दशक के अंत में प्रधानमंत्री **राजीव गांधी** ने देश भर में ज़िलाधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन किए। निष्कर्ष था कि पंचायतों के नियमित चुनाव और संसाधनों के लिए **संवैधानिक गारंटी** चाहिए।

जुलाई 1989 में **64वाँ संविधान संशोधन विधेयक** लाया गया। अगस्त 1989 में लोकसभा ने इसे पारित कर दिया, पर **राज्यसभा** में आवश्यक विशेष बहुमत नहीं मिला — विपक्ष का आरोप था कि केंद्र राज्यों के विषय में दख़ल दे रहा है। नगरपालिकाओं वाला **65वाँ** विधेयक भी गिर गया।

इसके बाद वी.पी. सिंह सरकार (1990) का विधेयक सरकार गिरने से समाप्त हुआ, और अंततः **पी.वी. नरसिम्हा राव** सरकार का संशोधित विधेयक दिसंबर 1992 में पारित होकर **73वाँ** और **74वाँ** संशोधन बना।

🎯 **इस कहानी से समझें:** तीन असफल प्रयासों के बाद मिली सफलता से 73वें संशोधन की विधायी प्रक्रिया समझें — अगला खंड।

📌 **याद रखने लायक बात:** 64वाँ (पंचायत) और 65वाँ (नगरपालिका) विधेयक 1989 में राज्यसभा में पारित नहीं हो सके।

पाँच प्रमुख समितियों के अलावा भी कई अध्ययन दलों ने विकेंद्रीकृत नियोजन और पंचायतों की भूमिका पर सुझाव दिए। 1980 के दशक के अंत तक यह सहमति बन चुकी थी कि बिना **संवैधानिक गारंटी** के पंचायतें टिकाऊ नहीं होंगी।

समिति/विधेयक	वर्ष	मुख्य सुझाव या परिणाम
दांतवाला समिति (खंड-स्तरीय नियोजन)	1978	विकास खंड को नियोजन की इकाई बनाना; ज़िला कलेक्टर की समन्वयक भूमिका
हनुमंत राव समिति (ज़िला नियोजन)	1984	ज़िला नियोजन निकाय; कलेक्टर या मंत्री उसका प्रमुख — पंचायतों की भूमिका कम आँकी गई
सरकारिया आयोग (केंद्र-राज्य संबंध)	1983-88	स्थानीय निकायों के नियमित चुनाव और निलंबन पर रोक के लिए सामान्य क़ानून का सुझाव
वी.एन. गाडगिल समिति (कांग्रेस की नीति समिति)	1988	संवैधानिक दर्जा, त्रिस्तरीय ढाँचा, 5 वर्ष कार्यकाल, प्रत्यक्ष चुनाव, SC/ST/महिला आरक्षण, राज्य वित्त आयोग
64वाँ संशोधन विधेयक (राजीव गांधी सरकार)	जुलाई 1989	लोकसभा से पारित (अगस्त 1989), पर राज्यसभा में पारित नहीं हो सका
65वाँ संशोधन विधेयक (नगरपालिकाएँ)	1989	नगर निकायों को संवैधानिक दर्जे का पहला प्रयास — राज्यसभा में गिरा
वी.पी. सिंह सरकार का विधेयक	सितंबर 1990	पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए संयुक्त विधेयक; सरकार गिरने से समाप्त
पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार का विधेयक	सितंबर 1991	संशोधित रूप में प्रस्तुत; दिसंबर 1992 में पारित होकर 73वाँ संशोधन बना

🔍 आसान परिभाषा: संविधान संशोधन विधेयक (Constitution Amendment Bill)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में परिवर्तन के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत विधेयक, जिसे दोनों सदनों के विशेष बहुमत से अलग-अलग पारित होना आवश्यक है।

💡 **आसान भाषा में:** साधारण क़ानून की तरह आधे से एक वोट ज़्यादा काफ़ी नहीं — दोनों सदनों में दो-तिहाई उपस्थित सदस्यों का समर्थन चाहिए। 🏠 **उदाहरण:** 64वाँ विधेयक लोकसभा पार कर गया था, पर राज्यसभा में विशेष बहुमत न मिलने से क़ानून नहीं बन सका।

🌟 क्या आप जानते हैं? — संख्या का खेल

1989 का पंचायत विधेयक "64वाँ" नाम से प्रस्तुत हुआ था, पर पारित नहीं हुआ। बाद के संशोधन आगे बढ़ गए, इसलिए 1992 में पारित पंचायत संशोधन **73वाँ** और नगरपालिका संशोधन **74वाँ** बना। (संशोधन विधेयक की संख्या और पारित अधिनियम की संख्या अलग हो सकती है।)

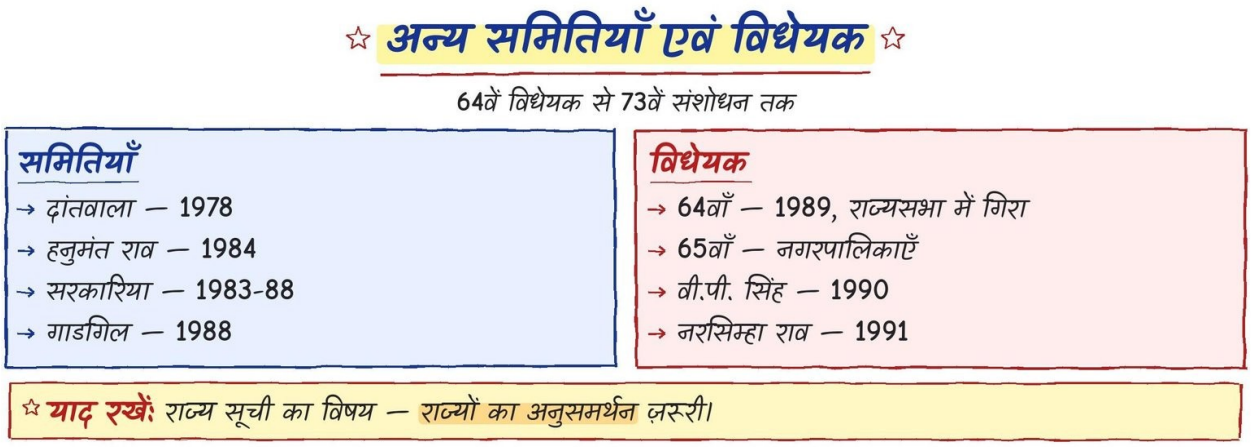
⚠️ भ्रम से बचें

गाडगिल समिति (1988) **कांग्रेस पार्टी** की नीति समिति थी, सरकारी आयोग नहीं — फिर भी 64वें विधेयक का ढाँचा इसी से बना।

73वें संशोधन के लिए **राज्यों का अनुसमर्थन** आवश्यक था (अनुच्छेद 368(2) का परंतुक), क्योंकि स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है।

1991 में प्रस्तुत पंचायत विधेयक को **संयुक्त संसदीय समिति** को सौंपा गया, जिसके अध्यक्ष राजस्थान के **नाथूराम मिर्धा** थे। समिति के सुझावों के बाद विधेयक दिसंबर 1992 में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ।

- अनुच्छेद **243N** के अनुसार राज्यों के पुराने पंचायत क़ानून, जो भाग 9 से असंगत थे, अधिकतम **एक वर्ष** तक ही चल सकते थे — यानी **23 अप्रैल 1994** तक हर राज्य को नया क़ानून बनाना था।
- **कर्नाटक** के नए पंचायती राज अधिनियम को **30 अप्रैल 1993** को स्वीकृति मिली — यह संशोधन के बाद आने वाले शुरुआती राज्य क़ानूनों में था।
- **मध्यप्रदेश** ने **मई 1994** में 73वें संशोधन के बाद देश के पहले पंचायत चुनाव कराए।
- यह संशोधन राज्यों के अधिकार-क्षेत्र से जुड़ा था, इसलिए **आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन** के बाद ही राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए गया।



चित्र 11.7: अन्य समितियाँ एवं संवैधानिक दर्जे की राह — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🏛️ भाग ब — ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (73वाँ संशोधन)

इस भाग में खंड 8 से 19 तक — 73वें संशोधन की विधायी यात्रा और अनुच्छेद 243 से 243O, अनिवार्य-स्वैच्छिक प्रावधान, आरक्षण और राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायतों का वित्त, ग्राम सभा, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और 2026 के चुनाव, PESA और अनुच्छेद 243M, 11वीं अनुसूची, पंचायतों की कमज़ोरियाँ और डिजिटल पंचायत।

8. 73वाँ संशोधन — विधायी प्रक्रिया एवं संरचना

एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हाराव की सरकार ने 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया — इसे भारतीय लोकतंत्र में "मूक क्रांति" (Silent Revolution) कहा जाता है।

तिथि	विधायी प्रक्रिया
22 दिसंबर 1992	73वाँ संविधान संशोधन विधेयक — लोकसभा से पारित
23 दिसंबर 1992	राज्यसभा से पारित
20 अप्रैल 1993	राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा द्वारा मंज़ूरी
24 अप्रैल 1993	लागू — यह तिथि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाई जाती है
23 अप्रैल 1994	राजस्थान में नया पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू
1995	73वें संशोधन के बाद राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज चुनाव

📌 महत्वपूर्ण तथ्य

73वें संशोधन के बाद नया पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य — कर्नाटक (10 मई 1993)। सर्वप्रथम पंचायती राज चुनाव कराने वाला राज्य — मध्यप्रदेश (मई-जून 1994)। इससे पहले राजीव गांधी सरकार ने 64वाँ (ग्रामीण) एवं 65वाँ (नगरीय) संशोधन विधेयक 1989 में लाया था, पर वह राज्यसभा से पारित नहीं हो सका था।

📖 24 अप्रैल — एक तारीख़ जो दिवस बन गई

संसद से दिसंबर 1992 में पारित होने के बाद 73वें संशोधन को आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का **अनुसमर्थन** चाहिए था, क्योंकि स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। अनुसमर्थन पूरा होने पर राष्ट्रपति **शंकरदयाल शर्मा** ने 20 अप्रैल 1993 को स्वीकृति दी और संशोधन **24 अप्रैल 1993** से लागू हुआ।

सत्रह वर्ष बाद, **2010** से केंद्र सरकार हर वर्ष 24 अप्रैल को **राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस** मनाती है। इसी दिन सर्वश्रेष्ठ पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं और कई डिजिटल पहलें — ई-ग्रामस्वराज, स्वामित्व योजना और पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 — इसी दिन जारी हुईं।

संशोधन लागू होने के एक वर्ष के भीतर सभी राज्यों को अपने क़ानून इसके अनुरूप बदलने थे — राजस्थान ने **23 अप्रैल 1994** से नया पंचायती राज अधिनियम लागू किया।

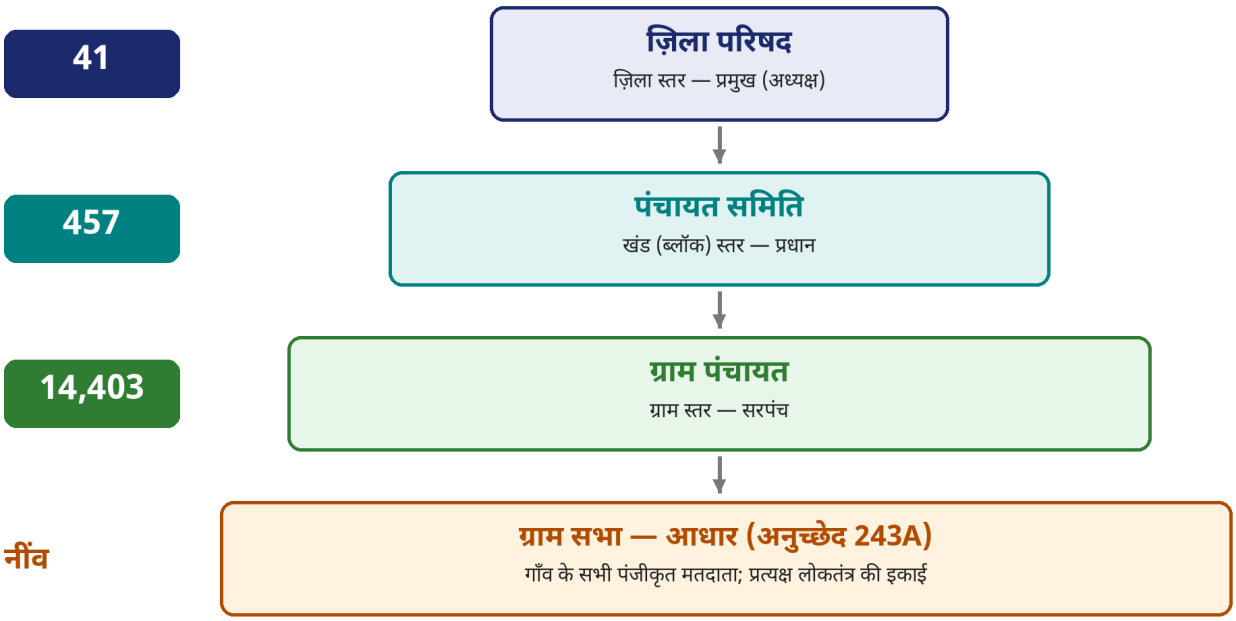
🎯 **इस कहानी से समझें:** संशोधन लागू होने की इस तिथि से अनुच्छेद 243 से 243-O के प्रावधानों की ओर चलें।

📌 **याद रखने लायक बात:** राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस — 24 अप्रैल (73वाँ संशोधन लागू होने की तिथि)।

◆ 73वाँ संशोधन — भाग-9, अनुच्छेद 243 से 243(O) — 16 अनुच्छेद

अनुच्छेद	विषय	प्रमुख प्रावधान
243	परिभाषाएँ	ग्राम, ग्राम सभा, पंचायत, पंचायत क्षेत्र, मध्यवर्ती स्तर, ज़िला की परिभाषाएँ
243A	ग्राम सभा	ग्राम सभा के कार्यों एवं शक्तियों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगा
243B	पंचायतों का गठन	प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत; 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में द्विस्तरीय
243C	संरचना	सभी स्तरों पर सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव; ग्राम-स्तर के अध्यक्ष के चुनाव की रीति राज्य विधि तय करती है (राजस्थान में सरपंच प्रत्यक्ष); मध्यवर्ती व ज़िला अध्यक्ष (प्रधान, ज़िला प्रमुख) अप्रत्यक्ष
243D	स्थानों का आरक्षण	SC/ST जनसंख्या अनुपात में; महिलाएँ कम से कम 1/3 — सदस्य व अध्यक्ष दोनों (संवैधानिक); OBC — राज्य विधानमंडल तय करेगा
243E	अवधि/कार्यकाल	प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष; विघटन के 6 माह के भीतर चुनाव
243F	अयोग्यताएँ	न्यूनतम आयु 21 वर्ष; अन्य योग्यताएँ राज्य विधानमंडल तय करेगा
243G	शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व	11वीं अनुसूची के 29 विषयों पर कार्य; सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु योजनाएँ
243H	कर एवं निधियाँ	राज्य विधानमंडल पंचायतों को कर, फीस, शुल्क लगाने की शक्ति दे सकेगा
243I	राज्य वित्त आयोग	संवैधानिक निकाय; 73वें संशोधन के 1 वर्ष के भीतर गठन, फिर हर 5 वर्ष पर; संरचना व योग्यताएँ राज्य विधानमंडल तय करता है
243K	राज्य निर्वाचन आयोग	संवैधानिक निकाय; राज्य निर्वाचन आयुक्त — राज्यपाल द्वारा नियुक्त; HC न्यायाधीश की तरह हटाया जाता है
243M	लागू न होना	नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र, दार्जिलिंग, 5वीं-6वीं अनुसूची क्षेत्रों में लागू नहीं
243O	न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित	निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या स्थान आवंटन संबंधी विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir



चित्र 11.8: त्रिस्तरीय पंचायती राज — संवैधानिक ढाँचा और राजस्थान (2026)

🔍 आसान परिभाषा: पंचायत (Panchayat)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 243(घ) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243B के अधीन गठित स्वशासन की संस्था, चाहे उसका नाम कुछ भी हो।

💡 **आसान भाषा में:** गाँव, खंड या ज़िले की चुनी हुई सरकार — नाम अलग-अलग राज्यों में अलग हो सकता है। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद; गुजरात में तालुका पंचायत; बिहार में पंचायत समिति और ज़िला परिषद।

🔍 आसान परिभाषा: मध्यवर्ती स्तर (Intermediate Level)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 243(ग) के अनुसार ग्राम और ज़िला स्तर के बीच का वह स्तर जिसे राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा मध्यवर्ती स्तर घोषित करे।

💡 **आसान भाषा में:** गाँव और ज़िले के बीच का पुल — आम तौर पर विकास खंड (ब्लॉक) के बराबर। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान में पंचायत समिति, जिसका राजनीतिक प्रमुख प्रधान और प्रशासनिक प्रमुख विकास अधिकारी होता है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — पंचायती राज मंत्रालय

केंद्र में पंचायतों के लिए अलग **पंचायती राज मंत्रालय** **27 मई 2004** को बना; इससे पहले यह विषय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन था।

⚠️ भ्रम से बचें

73वाँ संशोधन विधेयक **लोकसभा** से 22 दिसंबर 1992 और **राज्यसभा** से 23 दिसंबर 1992 को पारित हुआ; राष्ट्रपति की स्वीकृति 20 अप्रैल 1993; लागू **24 अप्रैल 1993** (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 2010 से मनाया जाता है)।

भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243-O तक **16 अनुच्छेद** हैं — अनुच्छेद **243-J** लेखा-परीक्षा और **243-L** केंद्रशासित प्रदेशों पर लागू होने से जुड़ा है, **243-N** पुराने क़ानूनों की निरंतरता (एक वर्ष) से।

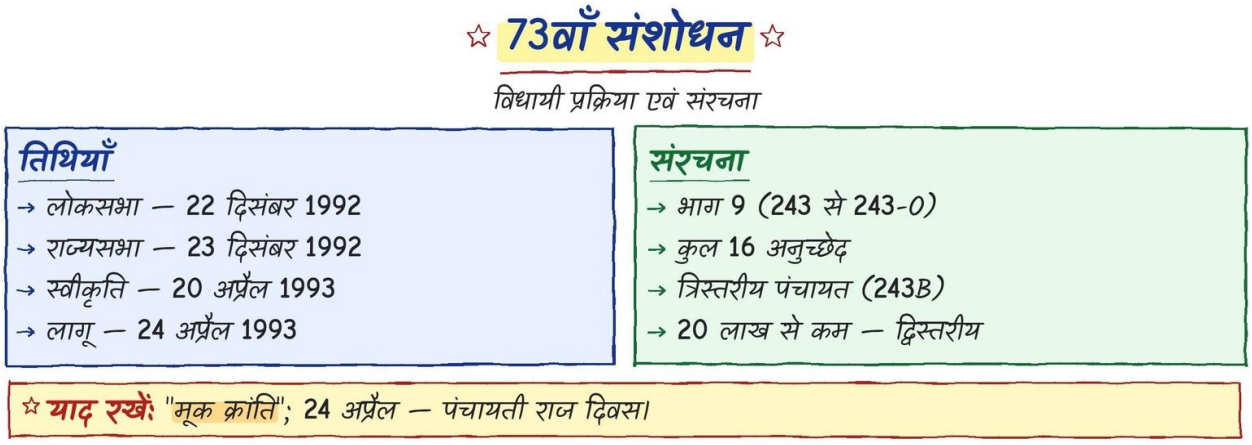
अनुच्छेद 243C के अनुसार पंचायत के हर स्तर के **सदस्य** उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा **प्रत्यक्ष** चुने जाते हैं। पर **अध्यक्ष** के चुनाव में अंतर है — मध्यवर्ती और ज़िला स्तर के अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से **अप्रत्यक्ष** रूप से चुने जाते हैं, जबकि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कैसे चुना जाए, यह राज्य का क़ानून तय करता है। राजस्थान में सरपंच का चुनाव सीधे जनता करती है, पर प्रधान और ज़िला प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।

⚠️ भ्रम से बचें

20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छूट केवल **मध्यवर्ती स्तर** के लिए है — ग्राम स्तर और ज़िला स्तर की पंचायत वहाँ भी बनानी होगी।

पंचायत के "सदस्य" हर स्तर पर प्रत्यक्ष चुने जाते हैं; "अध्यक्ष" का अप्रत्यक्ष चुनाव केवल मध्यवर्ती और ज़िला स्तर पर अनिवार्य है।

- **अनुच्छेद 243(छ)** — "ग्राम" वह क्षेत्र है जिसे **राज्यपाल** सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा ग्राम घोषित करे; इसमें गाँवों का समूह भी शामिल हो सकता है।



चित्र 11.9: 73वाँ संशोधन — विधायी प्रक्रिया एवं संरचना — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 भाग 9 — पहले सात अनुच्छेद एक नज़र में

1. **243** — परिभाषाएँ (ग्राम, मध्यवर्ती स्तर, पंचायत आदि)।
2. **243क** — ग्राम सभा: शक्तियाँ और कार्य राज्य विधि से।
3. **243ख** — पंचायतों का गठन: त्रिस्तरीय; 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर ऐच्छिक।
4. **243ग** — संरचना: सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव।
5. **243घ** — आरक्षण: अनुसूचित जाति-जनजाति, महिलाएँ (कम से कम 1/3)।
6. **243ङ** — अवधि: 5 वर्ष; भंग होने पर 6 माह के भीतर चुनाव।
7. **243च** — अयोग्यताएँ: राज्य विधि; न्यूनतम आयु 21 वर्ष।

9. अनिवार्य एवं स्वैच्छिक प्रावधान — राज्यों की भूमिका

📖 महारानी कॉलेज की बहस — "हर राज्य एक जैसा क्यों नहीं?" (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक कहानी है। जयपुर के एक कॉलेज में राजनीति विज्ञान की कक्षा में **सुमन** ने पूछा, "मैडम, राजस्थान में सरपंच सीधे जनता चुनती है, पर मेरी मौसी के राज्य में पंचों में से चुना जाता है — संविधान तो एक ही है?"

प्रोफ़ेसर ने बोर्ड पर दो कॉलम बनाए — **अनिवार्य** और **स्वैच्छिक**। "ग्राम सभा, तीन स्तर, पाँच साल का कार्यकाल, SC/ST और महिलाओं का आरक्षण, राज्य निर्वाचन और वित्त आयोग — ये हर राज्य को मानने ही थे। पर सरपंच के चुनाव की रीति, OBC आरक्षण, विधायकों का प्रतिनिधित्व और कितने विषय सौंपने हैं — यह राज्य तय करता है।"

"यानी ढाँचा एक, रंग अलग-अलग," सुमन मुस्कराई। "यही तो संघवाद है," प्रोफ़ेसर ने कहा।

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस बहस से 73वें संशोधन के अनिवार्य और स्वैच्छिक प्रावधानों का अंतर और राज्यों की भूमिका समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव अनिवार्य; ग्राम-स्तर अध्यक्ष के चुनाव की रीति राज्य पर।

◆ अनिवार्य (Compulsory) बनाम स्वैच्छिक (Voluntary) प्रावधान

अनिवार्य प्रावधान	स्वैच्छिक प्रावधान
◆ **ग्राम सभा का गठन (अनुच्छेद 243A)**	◆ पंचायतों को वित्तीय अधिकार (कर, शुल्क, फीस)
◆ **ग्राम, मध्य एवं ज़िला स्तर पर पंचायतों की स्थापना**	◆ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण
◆ **चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु — 21 वर्ष**	◆ विधानसभा/संसद सदस्यों को पंचायत में प्रतिनिधित्व
◆ **SC/ST हेतु जनसंख्या अनुपात में आरक्षण**	◆ पंचायतों को स्थानीय सरकार के रूप में स्थापित करना
◆ **महिलाओं हेतु न्यूनतम 33% आरक्षण**	◆ सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास हेतु योजना शक्तियाँ
◆ **तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव**	◆ पंचायतों को कार्यों एवं शक्तियों का हस्तांतरण
◆ **राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) एवं राज्य वित्त आयोग (SFC) की स्थापना**	◆ ग्राम सभा को विशेष शक्तियाँ देना
◆ **कार्यकाल 5 वर्ष; समाप्ति के 6 माह के भीतर चुनाव**	◆ 11वीं अनुसूची के विषयों का हस्तांतरण

73वें संशोधन के प्रावधानों को दो भागों में समझा जाता है। **अनिवार्य** (Compulsory) प्रावधान हर राज्य को अपने पंचायती राज क़ानून में रखने ही थे — इसलिए आज देश भर की पंचायतों का ढाँचा एक जैसा है। **स्वैच्छिक** (Voluntary) प्रावधान राज्यों के विवेक पर छोड़े गए, ताकि वे अपनी भौगोलिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों के अनुसार चुनाव कर सकें। इसी कारण संघीय ढाँचा भी बचा रहा।

प्रावधान	प्रकृति	राजस्थान का चुनाव
मध्यवर्ती व ज़िला अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव	अनिवार्य (243C(5)(ख))	प्रधान और ज़िला प्रमुख — निर्वाचित सदस्यों द्वारा
ग्राम-स्तर अध्यक्ष के चुनाव की रीति	स्वैच्छिक — राज्य तय करे	सरपंच का प्रत्यक्ष चुनाव (मतपत्र से)

प्रावधान	प्रकृति	राजस्थान का चुनाव
अध्यक्ष पदों पर SC/ST व महिला आरक्षण	अनिवार्य (243D(4))	लॉटरी से चक्रानुक्रम आरक्षण
महिलाओं के लिए आरक्षण की मात्रा	न्यूनतम 1/3 अनिवार्य; अधिक देना स्वैच्छिक	50% (2008 से पंचायतों में)
पिछड़े वर्गों का आरक्षण	स्वैच्छिक (243D(6))	OBC आरक्षण — 2026 में आयोग की रिपोर्ट के आधार पर
सांसद-विधायक को पंचायत में प्रतिनिधित्व	स्वैच्छिक (243C(3))	पंचायत समिति व ज़िला परिषद में क्षेत्र के विधायक व सांसद सदस्य के रूप में शामिल
चुनाव लड़ने की अतिरिक्त योग्यताएँ	स्वैच्छिक (243F)	शौचालय की शर्त जारी; शिक्षा (2015-19) और दो-संतान (1995-2026) नियम हटाए गए

🔍 आसान परिभाषा: चक्रानुक्रम आरक्षण (Rotation of Reservation)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 243D के अनुसार आरक्षित सीटें और अध्यक्ष पद एक ही क्षेत्र में स्थायी न रखकर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बारी-बारी से आवंटित करना।

💡 **आसान भाषा में:** जो वार्ड इस बार महिला के लिए आरक्षित है, वह अगली बार सामान्य हो सकता है — ताकि हर इलाक़े को मौका मिले। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान में हर चुनाव से पहले ज़िला और उपखंड स्तर पर लॉटरी निकालकर तय होता है कि कौन-सी पंचायत का सरपंच पद किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा।

⚠️ भ्रम से बचें

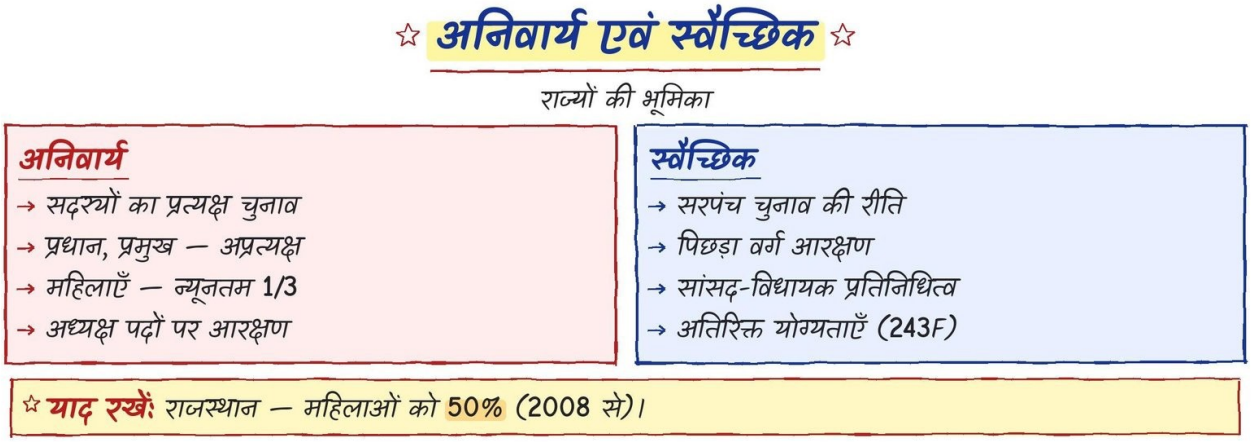
OBC आरक्षण **स्वैच्छिक** है, पर यदि राज्य देता है तो सर्वोच्च न्यायालय की **त्रि-स्तरीय कसौटी** (Triple Test) पूरी करनी होगी — खंड 10 देखें।
सभी स्तरों पर **सदस्यों** का प्रत्यक्ष चुनाव अनिवार्य है; केवल **अध्यक्षों** के चुनाव की रीति में अंतर है।

स्वैच्छिक प्रावधानों में राज्य कितना आगे जाता है, इसी से पता चलता है कि वह विकेंद्रीकरण के प्रति कितना गंभीर है। राजस्थान का सबसे बड़ा स्वैच्छिक क़दम महिलाओं का आरक्षण रहा —

📊 राजस्थान के स्वैच्छिक क़दम — एक नज़र में

1. संविधान न्यूनतम **एक-तिहाई** महिला आरक्षण माँगता है; राजस्थान ने **अधिनियम संख्या 14, 2008** द्वारा पंचायतों में इसे **50%** कर दिया।
2. यह 50% आरक्षण पहली बार **2010 के पंचायत चुनावों** में लागू हुआ।
3. पिछड़े वर्गों को आरक्षण (अनुच्छेद 243D(6) की छूट के अंतर्गत) भी राज्य का अपना निर्णय है।

- अनुच्छेद **243G** (शक्तियाँ और उत्तरदायित्व सौंपना) और **243H** (कर लगाने का अधिकार देना) — दोनों में "कर सकेगा" लिखा है, यानी ये स्वैच्छिक हैं। इसी कारण अलग-अलग राज्यों में पंचायतों की वास्तविक ताक़त बहुत अलग है।



चित्र 11.10: अनिवार्य एवं स्वैच्छिक प्रावधान — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🌟 क्या आप जानते हैं? — स्वैच्छिक प्रावधान का प्रयोग — राजस्थान

संविधान महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण कहता है; राजस्थान ने इस छूट का उपयोग कर **2008** में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण **50%** कर दिया।

10. आरक्षण, राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243K) एवं न्यायिक निर्णय

📖 गोवा 2021 — जब विधि सचिव ही चुनाव आयुक्त बन गए

2020-21 में गोवा में 11 नगर परिषदों के चुनाव होने थे। राज्य सरकार ने अपने **विधि सचिव** को ही **राज्य निर्वाचन आयुक्त** का अतिरिक्त प्रभार दे दिया। आरक्षण की अधिसूचना पर विवाद हुआ और मामला बॉम्बे उच्च न्यायालय (गोवा पीठ) से होता हुआ सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा।

12 मार्च 2021 को सर्वोच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की पीठ) ने कहा कि राज्य सरकार के अधीन काम कर रहे अधिकारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाना **संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन** है। अनुच्छेद 142 के अंतर्गत निर्देश दिया गया कि सभी राज्य **स्वतंत्र व्यक्ति** को ही आयुक्त बनाएँ।

संविधान ने आयुक्त को हटाने की रीति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी इसलिए रखी थी कि वह सरकार से डरे बिना चुनाव करा सके — इस निर्णय ने उसी भावना को मज़बूत किया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस निर्णय से राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और आरक्षण से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण निर्णय समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** गोवा राज्य बनाम फ़ौज़िया इम्तियाज़ शेख (12 मार्च 2021) — राज्य निर्वाचन आयुक्त स्वतंत्र व्यक्ति हो।

अनुच्छेद 243K	राज्य निर्वाचन आयोग
	पंचायतों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और सभी चुनाव कराने का **अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण** राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति **राज्यपाल** करेंगे; उसे केवल **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश** को हटाने की रीति और आधारों पर ही हटाया जा सकेगा, और नियुक्ति के बाद उसकी सेवा-शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा।

10.1 आरक्षण — अनुच्छेद 243D

- **SC/ST** — हर पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें; इनमें भी कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए।
- **महिलाएँ** — कुल प्रत्यक्ष निर्वाचित सीटों और हर स्तर के अध्यक्ष पदों में कम से कम 1/3; **21 राज्यों** (राजस्थान सहित) और 2 केंद्रशासित प्रदेशों ने इसे **50%** किया है।
- **पिछड़े वर्ग** — राज्य विधानमंडल चाहे तो आरक्षण दे सकता है; SC, ST और OBC का कुल आरक्षण सामान्यतः **50% से अधिक नहीं**।
- आज देश की पंचायतों में लगभग **24.4 लाख** निर्वाचित प्रतिनिधियों में से **12.1 लाख से अधिक (लगभग 49.75%) महिलाएँ** हैं (पंचायती राज मंत्रालय, फ़रवरी-मार्च 2026)।

निर्णय	वर्ष	मुख्य सिद्धांत
किशनसिंह तोमर बनाम अहमदाबाद नगर निगम	19 अक्टूबर 2006	कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व; राज्य सरकार सहयोग करे — संवैधानिक बाध्यता
के. कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ	11 मई 2010	अनुच्छेद 243D(6) व 243T(6) वैध; पर पिछड़ेपन का अनुभवजन्य अध्ययन और 50% की सीमा आवश्यक
विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य	4 मार्च 2021	OBC आरक्षण से पहले त्रि-स्तरीय कसौटी: समर्पित आयोग, स्थानीय-निकायवार अनुपात, कुल 50% से अधिक नहीं
गोवा राज्य बनाम फ़ौज़िया इम्तियाज़ शेख	12 मार्च 2021	राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अधिकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं बन सकता; आयुक्त स्वतंत्र व्यक्ति हो
सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य	2022	परिसीमन या आरक्षण के बहाने चुनाव अनिश्चित काल तक नहीं टाले जा सकते; पाँच वर्ष में चुनाव अनिवार्य

🔍 आसान परिभाषा: त्रि-स्तरीय कसौटी (Triple Test)

📘 **परिभाषा:** स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण से पहले पूरी की जाने वाली तीन शर्तें — (1) पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभाव की समकालीन अनुभवजन्य जाँच के लिए समर्पित आयोग, (2) आयोग की सिफारिश पर हर स्थानीय निकाय के लिए आरक्षण का अनुपात, (3) SC, ST और OBC का कुल आरक्षण 50% से अधिक न हो।

💡 **आसान भाषा में:** OBC को कितनी सीटें मिलें, यह अंदाज़े से नहीं, ताज़ा आँकड़ों से तय हो — और कुल आरक्षण आधे से ऊपर न जाए। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान ने मई 2025 में अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग बनाया; उसकी 5 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के आधार पर 2026 के चुनावों में OBC आरक्षण तय हुआ।

⚠️ भ्रम से बचें

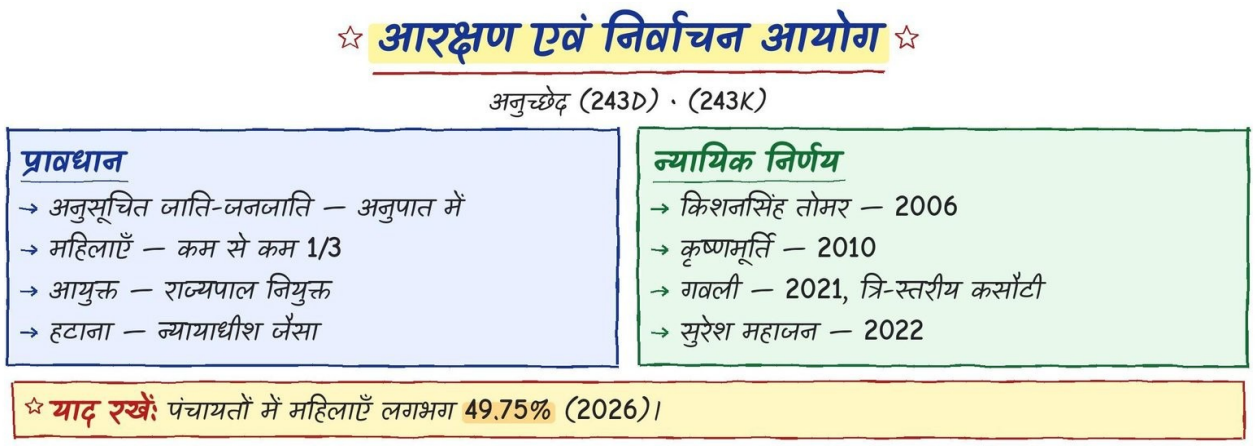
राज्य निर्वाचन आयुक्त को **राज्यपाल** नियुक्त करते हैं, पर **हटा नहीं सकते** — हटाने की रीति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी (संसद/विधानमंडल का प्रस्ताव नहीं, बल्कि वही प्रक्रिया जो न्यायाधीश के लिए है)।

राज्य निर्वाचन आयोग **भारत निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र** है; पंचायत-नगरपालिका चुनावों पर भारत निर्वाचन आयोग का नियंत्रण नहीं।

अनुच्छेद 243K राज्य निर्वाचन आयुक्त को स्वतंत्रता की तीन ढालें देता है — (1) उसे केवल **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश** को हटाने वाली रीति और आधारों पर ही हटाया जा सकता है; (2) नियुक्ति के बाद उसकी सेवा-शर्तों में उसके **अहित में परिवर्तन** नहीं हो सकता; (3) आयोग के माँगने पर राज्यपाल को आवश्यक **कर्मचारी** उपलब्ध कराने होते हैं।

- **अनुच्छेद 243O** — निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आवंटन से जुड़े क़ानून को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और पंचायत का चुनाव केवल **निर्वाचन याचिका** (Election Petition) द्वारा ही प्रश्नगत किया जा सकता है।
- इसका उद्देश्य यह है कि मुक़दमों के कारण चुनाव-प्रक्रिया बीच में न रुके; चुनाव पूरा होने के बाद ही विवाद सुना जाए।

- राज्य निर्वाचन आयोग के पास पंचायतों की **मतदाता सूची तैयार करने** और सभी पंचायत चुनावों के **अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण** की शक्ति है।



चित्र 11.11: आरक्षण, राज्य निर्वाचन आयोग एवं न्यायिक निर्णय — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🌟 क्या आप जानते हैं? — पंचायतों में 50% महिला आरक्षण

बिहार (2006) पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना; राजस्थान (2008) सहित अनेक राज्यों ने बाद में यही किया। पूरे देश के लिए 50% का प्रस्ताव करने वाला **110वाँ संविधान संशोधन विधेयक (2009)** पारित नहीं हो सका।

11. पंचायतों का वित्त — अनुच्छेद 243H, राज्य वित्त आयोग एवं वित्त आयोग के अनुदान

📖 दौसा की सरपंच और दो थैलियाँ (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक कहानी है। दौसा ज़िले की एक ग्राम पंचायत की सरपंच **सुशीला** को ज़िला परिषद की बैठक में बताया गया कि वित्त आयोग का पैसा दो "थैलियों" में आता है — एक **बँधी** हुई, जो केवल पेयजल और स्वच्छता पर ख़र्च होगी; और दूसरी **खुली**, जिसे पंचायत अपनी प्राथमिकता से ख़र्च कर सकती है।

सुशीला ने ग्राम सभा बुलाई। बँधे पैसे से पानी की टंकी और नालियों की योजना बनी; खुले पैसे से गाँव ने सामुदायिक भवन की मरम्मत और स्कूल की चारदीवारी चुनी। ग्राम विकास अधिकारी ने सारी योजना **ई-ग्रामस्वराज** पर अपलोड की, ताकि भुगतान सीधे खाते में हो।

फिर सुशीला ने पूछा, "हम अपना पैसा क्यों नहीं जुटाते?" — और पंचायत ने हाट-बाज़ार की दुकानों का किराया और भवन-शुल्क नियमित वसूलने का निर्णय लिया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस कहानी से पंचायतों के चार आय-स्रोत, बँधे-खुले अनुदान और राज्य वित्त आयोग की भूमिका समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** पंचायत की आय — अपने कर-शुल्क, राज्य करों में हिस्सा, राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान।

पंचायतों के पास धन के चार स्रोत हैं — (1) **अपने कर और शुल्क** (अनुच्छेद 243H — राज्य विधानमंडल जितनी शक्ति दे), (2) राज्य द्वारा वसूले गए करों में **हिस्सा**, (3) **राज्य वित्त आयोग** की सिफारिश पर अनुदान, और (4) **केंद्रीय वित्त आयोग** के अनुदान और केंद्र-राज्य योजनाओं का धन। व्यवहार में पंचायतें अपनी आय का बहुत छोटा भाग स्वयं जुटाती हैं; अधिकांश धन ऊपर से आता है।

अनुच्छेद 243-I	राज्य वित्त आयोग
	राज्यपाल 73वें संशोधन के प्रारंभ से **एक वर्ष के भीतर** और फिर **हर पाँचवें वर्ष** वित्त आयोग गठित करेंगे, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर राज्य के करों के बँटवारे, पंचायतों को सौंपे जाने वाले करों, सहायता-अनुदान और वित्तीय स्थिति सुधारने के उपायों पर सिफारिश करेगा; रिपोर्ट और की गई कार्यवाही का ज्ञापन **विधानमंडल** के सामने रखा जाएगा। (अनुच्छेद 243Y यही काम नगर पालिकाओं के लिए करता है।)

वित्त आयोग	अवधि	स्थानीय निकायों के लिए अनुदान
15वाँ वित्त आयोग (अध्यक्ष एन.के. सिंह)	2021-22 से 2025-26	कुल ₹4.36 लाख करोड़ — ग्रामीण ₹2.37 लाख करोड़, शहरी ₹1.21 लाख करोड़, स्वास्थ्य अनुदान ₹70,051 करोड़; ग्रामीण अनुदान का 60% पेयजल व स्वच्छता से बँधा
16वाँ वित्त आयोग (अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया)	2026-27 से 2030-31	कुल ₹7.91 लाख करोड़ — ग्रामीण ₹4.35 लाख करोड़, शहरी ₹3.56 लाख करोड़; मूल (80%) व प्रदर्शन (20%) अनुदान; शहरी के लिए विशेष अवसंरचना और नगरीकरण प्रीमियम
राजस्थान (16वाँ आयोग)	2026-31	ग्रामीण स्थानीय निकाय मूल अनुदान ₹25,173 करोड़, शहरी ₹10,145 करोड़; जयपुर और जोधपुर विशेष अवसंरचना (अपशिष्ट-जल) अनुदान के पात्र

🔍 आसान परिभाषा: बँधा और खुला अनुदान (Tied and Untied Grants)

📘 **परिभाषा:** बँधा अनुदान वह है जिसे केवल निर्धारित उद्देश्य (जैसे पेयजल या स्वच्छता) पर ख़र्च किया जा सकता है; खुला अनुदान स्थानीय निकाय अपनी प्राथमिकता के अनुसार (वेतन को छोड़कर) किसी भी स्थानीय ज़रूरत पर ख़र्च कर सकता है।

💡 **आसान भाषा में:** बँधा पैसा "थैले पर लिखे काम" के लिए; खुला पैसा "गाँव की मर्ज़ी" के लिए। 🏠 **उदाहरण:** दौसा की किसी पंचायत को पानी की टंकी के लिए बँधा अनुदान और सामुदायिक भवन की मरम्मत के लिए खुला अनुदान मिल सकता है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — अनुच्छेद 280(3)(bb)

73वें संशोधन ने अनुच्छेद 280 में खंड **(3)(bb)** और 74वें ने **(3)(c)** जोड़ा — अब केंद्रीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधन बढ़ाने के लिए राज्य की संचित निधि बढ़ाने के उपाय भी सुझाता है। 10वाँ वित्त आयोग (1995-2000) पहला था जिसने स्थानीय निकायों के लिए अनुदान दिए।

⚠️ भ्रम से बचें

राज्य वित्त आयोग **राज्यपाल** गठित करते हैं, राष्ट्रपति नहीं; उसकी रिपोर्ट **राज्य विधानमंडल** में रखी जाती है।

16वें वित्त आयोग के अनुदान केवल **विधिवत गठित** (निर्वाचित) स्थानीय निकायों को मिलते हैं — चुनाव टलने पर अनुदान रुक सकता है।

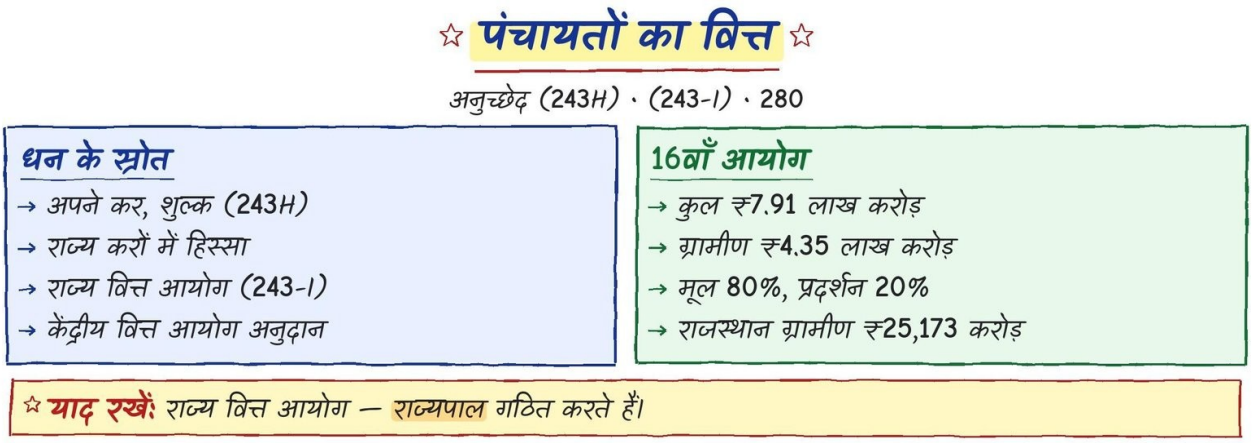
अनुच्छेद 243-I के अनुसार **राज्यपाल** संशोधन लागू होने के एक वर्ष के भीतर और फिर **हर पाँच वर्ष** पर राज्य वित्त आयोग बनाता है। आयोग की सिफारिशें और उन पर की गई कार्यवाही का विवरण **राज्य विधानमंडल** के सामने रखा जाता है। राजस्थान में पहला राज्य वित्त आयोग **23 अप्रैल 1994** को **के.के. गोयल** की अध्यक्षता में बना, जिसने राज्य के शुद्ध कर-राजस्व का **2.18%** स्थानीय निकायों को देने की सिफारिश की।

⚠️ भ्रम से बचें

राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243-I) राज्यपाल बनाता है और वह राज्य व स्थानीय निकायों के बीच धन बँटवारे की सिफारिश करता है।

केंद्रीय वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) राष्ट्रपति बनाते हैं; उसका काम केवल यह सुझाना है कि राज्य की संचित निधि को पंचायतों के लिए किन उपायों से बढ़ाया जाए (280(3)(bb))।

- पंचायतों की **अपनी आय** राज्य क़ानून से तय होती है — जैसे भवन कर, मेला और हाट शुल्क, जल कर; पर व्यवहार में अधिकांश धन केंद्र और राज्य के **अनुदानों** से ही आता है।



चित्र 11.12: पंचायतों का वित्त — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

New India Education by Omkar Sir

12. ग्राम सभा एवं वार्ड सभा

ग्राम सभा पंचायती राज की आत्मा है — यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सबसे बुनियादी इकाई है। एल.एम. सिंघवी ने इसे "प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति" कहा था। मतदाता सूची में पंजीकृत ग्राम के सभी वयस्क मतदाताओं (18+ आयु) से मिलकर ग्राम सभा बनती है — यह एक स्थायी संस्था है जिसे भंग नहीं किया जा सकता।

📖 मेंढा लेखा — "दिल्ली-मुंबई में हमारी सरकार, गाँव में हम ही सरकार"

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले का गोंड आदिवासी गाँव **मेंढा लेखा** अपनी **ग्राम सभा** के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सारे निर्णय ग्राम सभा में **सर्वसम्मति** से होते हैं — किसी एक व्यक्ति या पंचायत के कहने से नहीं। गाँव का नारा है — "दिल्ली-मुंबई में हमारी सरकार, हमारे गाँव में हम ही सरकार।"

ग्राम सभा ने वर्षों तक अपने जंगल की रक्षा की, अवैध कटाई रोकी और बाहरी ठेकेदारों को अनुमति नहीं दी। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत यह देश के उन पहले गाँवों में था जिन्हें **सामुदायिक वन अधिकार** मिला (2009), और बाँस बेचने का अधिकार भी।

मेंढा लेखा दिखाता है कि ग्राम सभा केवल "साल में दो बैठकें" नहीं, बल्कि गाँव की असली संसद बन सकती है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** मेंढा लेखा से ग्राम सभा की शक्ति, गणपूर्ति और राजस्थान की ग्राम सभा-वार्ड सभा के नियम समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** ग्राम सभा स्थायी संस्था है — इसका कोई कार्यकाल नहीं, इसे भंग नहीं किया जा सकता।

विषय	ग्राम सभा का नियम
वार्षिक बैठकें	प्रशासनिक निर्देशों से प्रायः 4 बैठकें — 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर के आसपास; पर क़ानूनन (धारा 8क) वर्ष में कम से कम 2 बैठकें अनिवार्य — वित्त वर्ष की पहली और अंतिम तिमाही में
बैठक की सूचना	बैठक से कम से कम 15 दिन पूर्व; विशेष बैठक हेतु कम से कम 3 दिन पूर्व
गणपूर्ति (कोरम)	कुल सदस्यों का 1/10 (10%)
कोरम पूर्ण न हो तो	स्थगित बैठक उसी दिन नहीं होती; कम से कम एक सप्ताह बाद, नई सूचना के साथ
अध्यक्षता	सरपंच; अनुपस्थित होने पर उपसरपंच; दोनों अनुपस्थित हों तो ग्राम विकास अधिकारी (V.D.O.)
कार्यवाही का लेखा	ग्राम विकास अधिकारी (VDO) रजिस्टर में लिखेगा; सरपंच हस्ताक्षर करेगा

🔍 आसान परिभाषा: ग्राम सभा (Gram Sabha)

📘 **परिभाषा:** किसी गाँव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी वयस्क (18+) नागरिकों से बनी एक स्थायी संवैधानिक इकाई (अनुच्छेद 243, 243A), जो पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बुनियादी और आधारभूत संस्था है।

💡 **आसान भाषा में:** ग्राम सभा में गाँव का हर वयस्क वोटर अपने आप शामिल होता है, अलग से कोई चुनाव नहीं होता। यह गाँव की "आम सभा" है जहाँ गाँव के विकास कार्यों पर सीधे चर्चा और निर्णय होते हैं — इसीलिए इसे "प्रत्यक्ष लोकतंत्र" कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जनता खुद, बिना किसी प्रतिनिधि के ज़रिए, निर्णय में भाग लेती है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी सोसाइटी के सभी निवासी मिलकर एक "आम सभा" (General Body Meeting) करें, जहाँ हर निवासी बिना किसी प्रतिनिधि के सीधे अपनी बात रख सके और वोट कर सके — बजाय इसके कि सिर्फ चुनी हुई कमेटी ही फैसले ले। ग्राम सभा भी ठीक ऐसी ही है — यह राज्यसभा की तरह एक स्थायी संस्था है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, चाहे पंचायत का कार्यकाल खत्म भी हो जाए।

12.1 राजस्थान में ग्राम सभा और वार्ड सभा — क़ानूनी प्रावधान

पहलू	वार्ड सभा (धारा 3-8)	ग्राम सभा (धारा 8क-8ङ)
सदस्य	वार्ड के सभी वयस्क व्यक्ति	पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज सभी व्यक्ति
न्यूनतम बैठकें	वर्ष में 2 — दोनों छमाहियों में एक-एक	वर्ष में 2 — वित्त वर्ष की पहली और अंतिम तिमाही में
विशेष बैठक	1/10 सदस्यों की लिखित माँग पर 15 दिन में	1/10 सदस्यों की माँग या पंचायत समिति/ज़िला परिषद/राज्य सरकार के कहने पर 15 दिन में
गणपूर्ति	कुल सदस्यों का 1/10 (SC, ST, पिछड़े वर्ग व महिलाएँ जनसंख्या-अनुपात में)	कुल सदस्यों का 1/10
अध्यक्षता	वार्ड पंच	सरपंच, अनुपस्थिति में उपसरपंच
मुख्य कार्य	लाभार्थियों की पहचान, सार्वजनिक सुविधाओं की जगह सुझाना, सतर्कता समिति	पिछले वर्ष के लेखे, प्रशासनिक रिपोर्ट, अंकेक्षण आपत्तियाँ और नई योजनाओं पर विचार

🔍 आसान परिभाषा: सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)

📘 **परिभाषा:** किसी योजना के ख़र्च, लाभार्थियों और कामों की जाँच सरकारी लेखा-परीक्षकों के बजाय स्वयं जनता द्वारा ग्राम सभा जैसी खुली बैठक में करना।

💡 **आसान भाषा में:** हिसाब जनता के सामने पढ़ा जाए और जनता पूछे — "यह पैसा कहाँ गया?" 🏠 **उदाहरण:** महात्मा गांधी नरेगा में ग्राम सभा में मस्टर-रोल पढ़े जाते हैं; राजस्थान के देवडूँगरी (राजसमंद) से शुरू हुए जन-सुनवाई आंदोलन ने ही सूचना के अधिकार की माँग को जन्म दिया।

⚠️ भ्रम से बचें

ग्राम सभा **स्थायी** संस्था है — इसका कोई कार्यकाल नहीं और इसे भंग नहीं किया जा सकता; ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष है।

संविधान ने ग्राम सभा के **कार्य स्वयं तय नहीं किए** — अनुच्छेद 243A कहता है कि राज्य विधानमंडल तय करेगा।

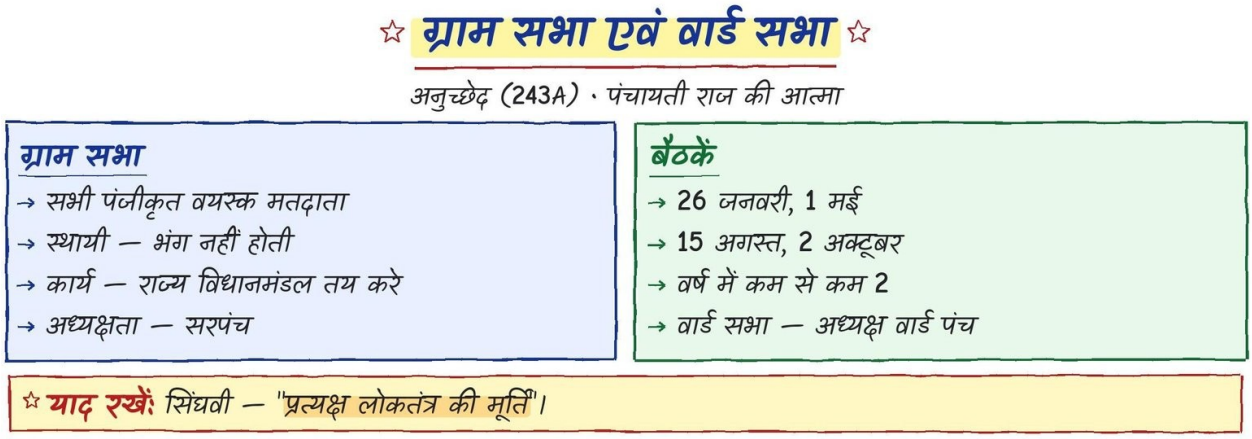
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 8A के अनुसार ग्राम सभा की वर्ष में **कम से कम दो बैठकें** अनिवार्य हैं। यदि ग्राम सभा के **दसवें भाग (1/10)** सदस्य लिखित माँग करें, तो **15 दिन के भीतर** बैठक बुलानी होगी। **धारा 8B** के अनुसार बैठक का कोरम कुल सदस्यों का **1/10** है।

🔍 आसान परिभाषा: कोरम (Quorum)

📘 **परिभाषा:** किसी सभा या निकाय की बैठक को वैध रूप से चलाने और निर्णय लेने के लिए उपस्थित रहने वाले सदस्यों की न्यूनतम निर्धारित संख्या।

💡 **आसान भाषा में:** इतने लोग आए बिना बैठक "मान्य" नहीं होती — चाहे सरपंच मौजूद हों। 🏠 **उदाहरण:** जयपुर ज़िले के किसी गाँव की ग्राम सभा में 2,000 मतदाता हैं; 1/10 कोरम के अनुसार कम से कम 200 लोगों का आना ज़रूरी है।

- **अनुच्छेद 243(ख)** — ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति आते हैं जिनके नाम पंचायत क्षेत्र की **मतदाता सूची** में दर्ज हैं। यह कोई चुना हुआ निकाय नहीं, बल्कि गाँव की **स्थायी जनसभा** है।



चित्र 11.13: ग्राम सभा एवं वार्ड सभा — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🌟 क्या आप जानते हैं? — अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा

पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभा को सामान्य ग्राम सभा से अधिक शक्तियाँ मिलती हैं — **लघु वनोपज का स्वामित्व**, भूमि अधिग्रहण से पहले परामर्श, नशीले पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण और विकास योजनाओं की स्वीकृति।

13. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 — ढाँचा, पदाधिकारी एवं योग्यताएँ

📖 2015 — "पढ़े-लिखे सरपंच" का प्रयोग

दिसंबर 2014 में राजस्थान सरकार अध्यादेश लाई कि सरपंच के लिए कम से कम **आठवीं** (अनुसूचित क्षेत्रों में **पाँचवीं**) और ज़िला परिषद-पंचायत समिति सदस्य के लिए **दसवीं** पास होना ज़रूरी होगा। 2015 के पंचायत चुनाव इसी नियम से हुए। समर्थकों का कहना था कि पढ़े-लिखे प्रतिनिधि हिसाब-किताब और योजनाएँ बेहतर समझेंगे।

विरोधियों ने कहा कि गाँवों की बड़ी आबादी, विशेषकर बुज़ुर्ग महिलाएँ और दलित-आदिवासी, बिना किसी कसूर के चुनाव से बाहर हो गए। हरियाणा ने भी ऐसा नियम बनाया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने **राजबाला बनाम हरियाणा राज्य** (2015) में वैध माना।

2019 में राजस्थान की नई सरकार ने यह शर्त हटा दी। दिसंबर 2025 में इसे फिर लाने पर विचार हुआ, पर 2026 के चुनाव बिना शैक्षणिक शर्त के हुए — उसी वर्ष **दो-संतान नियम** भी समाप्त कर दिया गया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस प्रसंग से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की योग्यताओं, पदाधिकारियों और अविश्वास प्रस्ताव के नियम समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** शैक्षणिक योग्यता — 2015 में लागू, 2019 में हटाई; दो-संतान नियम — 1995 से 2026 तक।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या 13) **23 अप्रैल 1994** से लागू हुआ और इसने 1953 तथा 1959 के पुराने क़ानूनों की जगह ली। नियम **राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996** में हैं और चुनाव **राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994** के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग कराता है।

◆ राजस्थान त्रिस्तरीय पंचायती राज — संक्षिप्त तुलना

पहलू	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	ज़िला परिषद
राजनैतिक प्रमुख	सरपंच	प्रधान	ज़िला प्रमुख
प्रशासनिक प्रमुख	ग्राम विकास अधिकारी (VDO)	खंड विकास अधिकारी (BDO)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)
सदस्यों का चुनाव	वार्ड पंच — प्रत्यक्ष मतदान	सदस्य — प्रत्यक्ष मतदान	सदस्य — जनता द्वारा प्रत्यक्ष
अध्यक्ष का चुनाव	सरपंच — प्रत्यक्ष	प्रधान — निर्वाचित सदस्यों में अप्रत्यक्ष	ज़िला प्रमुख — निर्वाचित सदस्यों में अप्रत्यक्ष
बैठकें	15 दिन में कम से कम 1	1 माह में कम से कम 1	3 माह में कम से कम 1
अविश्वास प्रस्ताव	2 वर्ष बाद; 1/3 हस्ताक्षर; 3/4 बहुमत	2 वर्ष बाद; 1/3 हस्ताक्षर; 3/4 बहुमत	2 वर्ष बाद; 1/3 हस्ताक्षर; 3/4 बहुमत

📌 राजस्थान विशेष तथ्य

प्रथम महिला ज़िला प्रमुख — नगेंद्र बाला (हाड़ौती का संभागीय नगर (Kota) की ज़िला परिषद); प्रथम महिला सरपंच — छगन बहन गोलछा (खींचन गाँव — तत्कालीन जोधपुर ज़िला, अब फलौदी ज़िला); राजस्थान में पंचायती राज के प्रथम चुनाव — सितंबर-अक्टूबर 1959; 27 नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान होने पर व्यक्ति पंचायती राज चुनाव के लिए अयोग्य होता था — यह दो-संतान नियम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2026 (राजपत्र 25 मार्च 2026) से समाप्त हो गया; MGNREGA के आयोजन व क्रियान्वयन की जवाबदेही ग्राम पंचायत की है; न्यूनतम आयु सभी स्तरों पर 21 वर्ष।

13.1 चुनाव लड़ने की योग्यता — बदलते नियम

शर्त	कब लागू	वर्तमान स्थिति (अक्टूबर 2026)
न्यूनतम आयु 21 वर्ष, उस पंचायत की मतदाता सूची में नाम	संविधान (243F) व अधिनियम	लागू
दो से अधिक संतान पर अयोग्यता (27 नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान)	1995 (भैरोंसिंह शेखावत सरकार)	समाप्त — राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2026, राजपत्र 25 मार्च 2026
शैक्षणिक योग्यता — सरपंच 8वीं (अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं), पंचायत समिति/ज़िला परिषद सदस्य 10वीं	दिसंबर 2014 के अध्यादेश से, 2015 के चुनावों में	मार्च 2019 में हटाई गई; दिसंबर 2025 में फिर लाने पर विचार हुआ, पर 2026 के चुनाव बिना शैक्षणिक शर्त के
घर में चालू शौचालय	2015	लागू

🔍 आसान परिभाषा: दो-संतान नियम (Two-Child Norm)

📘 **परिभाषा:** वह क़ानूनी शर्त जिसके अनुसार एक निर्धारित तिथि के बाद दो से अधिक संतान होने पर व्यक्ति स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने या पद पर बने रहने के अयोग्य हो जाता है।

💡 **आसान भाषा में:** जनसंख्या नियंत्रण के लिए चुनावी "शर्त" — तीसरा बच्चा तो चुनाव से बाहर। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान में यह नियम 1995 से 2026 तक रहा; सर्वोच्च न्यायालय ने जावेद बनाम हरियाणा राज्य (2003) में ऐसे नियम को वैध माना था, फिर भी राजस्थान ने 2026 में कुल प्रजनन दर घटकर लगभग 2 रह जाने के आधार पर इसे हटा दिया।

⚠️ भ्रम से बचें

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए **3/4 बहुमत** (धारा 37) चाहिए; नोटिस पर 1/3 प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षर; पद ग्रहण के **2 वर्ष** तक प्रस्ताव नहीं; प्रस्ताव गिरने पर **1 वर्ष** तक दोबारा नहीं।

सरपंच के चुनाव **मतपत्र** से और ज़िला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव **EVM** से होते हैं (2026)।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत तीनों स्तरों की संरचना —

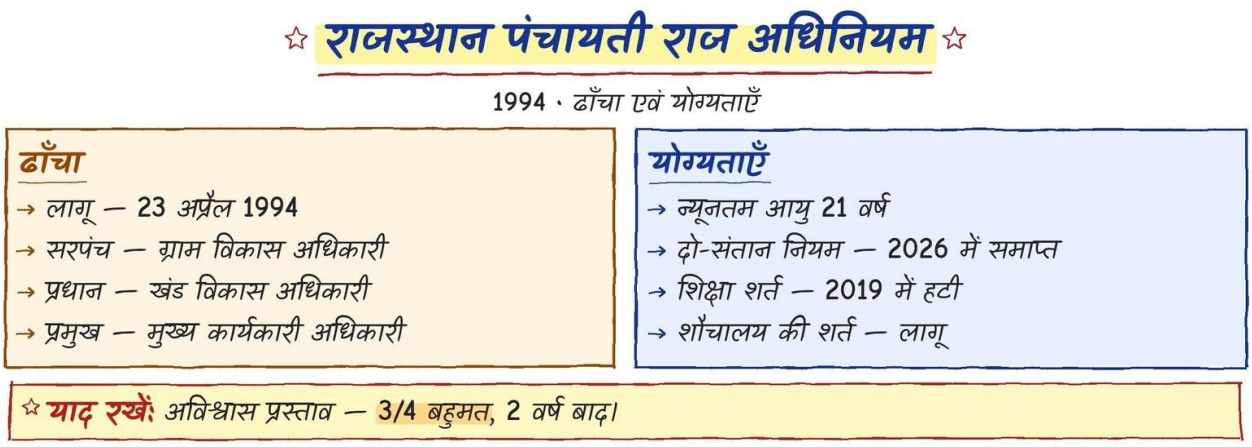
- **ग्राम पंचायत** — सरपंच (जनता द्वारा प्रत्यक्ष), वार्ड पंच (वार्डवार प्रत्यक्ष) और उप-सरपंच (पंचों में से); सचिव — **ग्राम विकास अधिकारी**।
- **पंचायत समिति** — निर्वाचित सदस्यों में से प्रधान और उप-प्रधान; प्रशासनिक प्रमुख — **विकास अधिकारी** (खंड विकास अधिकारी)।
- **ज़िला परिषद** — निर्वाचित सदस्यों में से ज़िला प्रमुख और उप-ज़िला प्रमुख; प्रशासनिक प्रमुख — **मुख्य कार्यकारी अधिकारी**।

इस प्रकार हर स्तर पर दो धाराएँ साथ चलती हैं — **निर्वाचित नेतृत्व** नीति तय करता है और **सरकारी अधिकारी** उसे लागू करते हैं। दोनों के बीच तालमेल ही पंचायत की सफलता की कुंजी है।

- पंचायत समिति और ज़िला परिषद अपना बहुत-सा काम विषयवार **स्थायी समितियों** (जैसे प्रशासन, शिक्षा, कृषि) के माध्यम से करती हैं, ताकि हर विषय पर अलग से ध्यान दिया जा सके।

📊 राजस्थान पंचायती राज ढाँचा — मुख्य पद

1. ग्राम पंचायत — **सरपंच** (प्रत्यक्ष चुनाव); **उपसरपंच** वार्ड पंचों में से चुना जाता है।
2. पंचायत समिति — **प्रधान** और **उपप्रधान** (निर्वाचित सदस्यों में से); प्रशासनिक प्रमुख **विकास अधिकारी**।
3. ज़िला परिषद — **ज़िला प्रमुख** और **उप-प्रमुख**; प्रशासनिक प्रमुख **मुख्य कार्यकारी अधिकारी**।
4. ग्राम पंचायत का सचिव — **ग्राम विकास अधिकारी**।
5. सभी स्तरों पर कार्यकाल **5 वर्ष**; चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु **21 वर्ष**।
6. अधिनियम के साथ विस्तृत **राजस्थान पंचायती राज नियम 1996** लागू हैं।
7. चुनाव — **राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग**; वित्तीय हस्तांतरण — **राज्य वित्त आयोग** की सिफारिश से।
8. पंचायत समिति और ज़िला परिषद के सदस्य क्षेत्रवार **प्रत्यक्ष** चुने जाते हैं; क्षेत्र के विधायक और सांसद भी इनकी बैठकों में भाग लेते हैं।



चित्र 11.14: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

14. राजस्थान में पंचायतों का पुनर्गठन एवं 2026 के चुनाव

📖 उच्च न्यायालय की घड़ी और चार चरणों का चुनाव

जनवरी 2025 से राजस्थान की हज़ारों पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने लगा, पर चुनाव नहीं हुए — निवर्तमान सरपंचों को **प्रशासक** बना दिया गया। जनहित याचिकाओं पर **राजस्थान उच्च न्यायालय** ने **14 नवंबर 2025** को आदेश दिया कि परिसीमन 31 दिसंबर तक और चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक पूरे हों।

समय-सीमा फिर भी खिसकती रही, क्योंकि **OBC आरक्षण** के लिए आयोग की रिपोर्ट नहीं आई थी। जुलाई 2026 में न्यायालय ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से हर चरण की ठोस समय-सारणी माँगी। आयोग ने कहा कि आरक्षण तय होते ही वह दो दिन में कार्यक्रम घोषित कर देगा। **5 अगस्त 2026** को आयोग की रिपोर्ट आई, लॉटरी से आरक्षण तय हुआ।

3 अक्टूबर 2026 को राज्य निर्वाचन आयुक्त **राजेश्वर सिंह** ने 41 ज़िला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों के चार चरणों के चुनाव घोषित किए; पहला चरण **22 अक्टूबर** को हुआ।

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस घटनाक्रम से "एक राज्य, एक चुनाव", पुनर्गठन और राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 — 41 ज़िला परिषद, 457 पंचायत समिति, 14,403 ग्राम पंचायत; 50% महिला आरक्षण।

2020-21 में चुनी गई राजस्थान की पंचायतों का कार्यकाल **जनवरी 2025** से चरणबद्ध रूप में समाप्त होने लगा। राज्य सरकार ने **"एक राज्य, एक चुनाव"** (One State, One Election) की नीति के तहत सभी पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने का निर्णय लिया और तब तक निवर्तमान सरपंचों को **प्रशासक** नियुक्त किया। इसी बीच पंचायतों का बड़ा **पुनर्गठन और परिसीमन** हुआ।

इकाई	2020-21 के चुनाव	2026 के चुनाव (पुनर्गठन के बाद)
ज़िला परिषद	33	41 — 8 नई (कोटपूतली-बहरोड़, सलूंबर, ब्यावर, खैरथल-तिजारा, फलौदी, डीग, डीडवाना-कुचामन, बालोतरा)
पंचायत समिति	352	457
ग्राम पंचायत	लगभग 11,300	14,403 (21 नवंबर 2025 की अधिसूचना से लगभग 3,400 नई)
ग्रामीण मतदाता	—	लगभग 4.03 करोड़ (पिछले चुनाव से 6.22% अधिक)

New India Education by Omkar Sir

14.1 चुनाव तक का घटनाक्रम

तिथि	घटना
जनवरी 2025	6,759 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित; निवर्तमान सरपंच प्रशासक बने
9 मई 2025	राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग गठित — अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदनलाल भाटी
14 नवंबर 2025	राजस्थान उच्च न्यायालय — परिसीमन 31 दिसंबर तक और चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक पूरे करने का निर्देश
21 नवंबर 2025	पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना — 8 नई ज़िला परिषदें, लगभग 3,400 नई ग्राम पंचायतें
10 मार्च 2026	विधानसभा ने दो-संतान नियम हटाने वाला संशोधन विधेयक पारित किया
5 अगस्त 2026	OBC आयोग की रिपोर्ट (92 जातियों का सर्वेक्षण) मुख्यमंत्री को; 7 अगस्त को मंत्रिमंडल की स्वीकृति
3 अक्टूबर 2026	राज्य निर्वाचन आयोग ने चार चरणों का कार्यक्रम घोषित किया; आदर्श आचार संहिता लागू
22 अक्टूबर 2026	पहला चरण — 16 ज़िलों में ज़िला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों का मतदान (लगभग 63%)

तिथि	घटना
नवंबर 2026 (निर्धारित)	शेष चरण; ज़िला परिषद-पंचायत समिति की मतगणना 20 नवंबर, ज़िला प्रमुख चुनाव 25 नवंबर, प्रधान 27 नवंबर

🔍 आसान परिभाषा: एक राज्य, एक चुनाव (One State, One Election)

📘 **परिभाषा:** राज्य के सभी स्थानीय निकायों — पंचायतों और नगरीय निकायों — के चुनाव अलग-अलग वर्षों के बजाय एक ही चक्र में, एक साथ या बहुत कम अंतराल पर कराने की नीति।

💡 **आसान भाषा में:** हर साल किसी न किसी निकाय का चुनाव और आचार संहिता न लगे — सारे स्थानीय चुनाव एक बार में। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान में 2026 में पहले सितंबर में 309 नगरीय निकायों और फिर अक्टूबर-नवंबर में तीनों स्तरों की पंचायतों के चुनाव एक ही वर्ष में कराए गए।

📊 राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

1. गठन — 73वें संशोधन के बाद 1994 में (अनुच्छेद 243K व 243ZA); मुख्यालय जयपुर।
2. वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त — **राजेश्वर सिंह** (सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी)।
3. कार्य — पंचायतों और नगरीय निकायों की मतदाता सूची, परिसीमन के बाद चुनाव, उपचुनाव और आदर्श आचार संहिता।
4. 2026 में आयोग ने पहले 309 नगरीय निकायों (सितंबर) और फिर तीनों स्तरों की पंचायतों (अक्टूबर-नवंबर) के चुनाव कराए।

⚠️ भ्रम से बचें

राजस्थान में **ज़िले 41** और **ज़िला परिषदें भी 41** हैं (2026); दिसंबर 2024 में 9 ज़िले और 3 संभाग समाप्त किए गए थे।

पंचायत चुनाव **दलगत आधार** पर केवल ज़िला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए होते हैं; **सरपंच और वार्ड पंच** के चुनाव पार्टी चिह्न पर नहीं होते।

🔍 आसान परिभाषा: परिसीमन (Delimitation)

📘 **परिभाषा:** जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों, वार्डों और पंचायत क्षेत्रों की सीमाएँ नए सिरे से निर्धारित करने की वैधानिक प्रक्रिया।

💡 **आसान भाषा में:** नक्शे पर फिर से लकीरें खींचना, ताकि हर वार्ड में लगभग बराबर लोग हों। 🏠 **उदाहरण:** अजमेर ज़िले की किसी बड़ी ग्राम पंचायत की आबादी बहुत बढ़ जाए, तो उसे तोड़कर दो पंचायतें और नए वार्ड बनाए जा सकते हैं।

- **अनुच्छेद 243E** — पंचायत का कार्यकाल पहली बैठक से **पाँच वर्ष**; नया चुनाव कार्यकाल पूरा होने **से पहले** हो जाना चाहिए।
- पंचायत भंग हो जाए तो **छह माह के भीतर** चुनाव अनिवार्य; पर यदि शेष कार्यकाल छह माह से कम हो, तो उस बची अवधि के लिए चुनाव ज़रूरी नहीं।
- भंग होने के बाद चुनी गई पंचायत केवल **शेष अवधि** तक ही रहती है, पूरे पाँच वर्ष नहीं।
- चुनाव का समय, आरक्षण का चक्र और परिसीमन — तीनों आपस में बँधे हैं; परिसीमन अधूरा रहे तो चुनाव टलने का ख़तरा रहता है, जबकि संविधान कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव की माँग करता है।



चित्र 11.15: राजस्थान में पुनर्गठन एवं 2026 के चुनाव — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

15. PESA अधिनियम 1996 — अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार

पेसा (PESA — Panchayats Extension to Scheduled Areas Act) अर्थात् पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम — संविधान की 5वीं अनुसूची में वर्णित जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज के सिद्धांतों को लागू करने हेतु बनाया गया। 1995 में दिलीप सिंह भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर PESA अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। यह 10 राज्यों — हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं झारखंड — के 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में लागू है। राजस्थान में PESA 30 सितंबर 1999 को लागू हुआ — इसका दायरा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ (संपूर्ण ज़िले) तथा उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही ज़िलों के कुछ भागों तक है (अनुसूचित क्षेत्र आदेश, 19 मई 2018), जहाँ सभी स्तरों पर पंचायत अध्यक्ष के पद ST के लिए आरक्षित हैं।

📖 नियमगिरि 2013 — जब ग्राम सभाओं ने खनन को "ना" कहा

ओडिशा के रायगढ़ा और कालाहांडी ज़िलों में फैली **नियमगिरि पहाड़ियाँ** डोंगरिया कोंध जनजाति के लिए पवित्र हैं — वे "नियम राजा" को अपना देवता मानते हैं। एक बड़ी कंपनी यहाँ **बॉक्साइट खनन** करना चाहती थी।

अप्रैल 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम और PESA की भावना के अनुसार, खनन से प्रभावित गाँवों की **ग्राम सभाएँ** तय करेंगी कि इससे उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रभावित होते हैं या नहीं। अगस्त 2013 में चुनी गई **सभी 12 ग्राम सभाओं** ने एकमत से खनन को अस्वीकार कर दिया, और परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी।

यह भारत में ग्राम सभा की शक्ति का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण बना — PESA का मूल विचार यही है कि जनजातीय समाज अपने संसाधनों और परंपराओं का संरक्षक स्वयं है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** नियमगिरि से PESA की ग्राम सभा-केंद्रित व्यवस्था और गौण खनिज-भूमि-वनोपज पर उसकी शक्तियाँ समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** PESA — 24 दिसंबर 1996; पाँचवीं अनुसूची के 10 राज्य; ग्राम सभा सबसे शक्तिशाली।

1. जनजातीय समाजों की ग्राम सभाओं को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया गया — परंपराओं एवं रीति-रिवाजों की सुरक्षा हेतु।
2. ग्राम सभा को सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना एवं कार्यक्रम स्वीकृत करने का अधिकार।
3. SC/ST/OBC आरक्षण — ST का आरक्षण कुल स्थानों में 50% से कम नहीं; सभी स्तरों पर अध्यक्षों के पद ST के लिए आरक्षित।
4. गौण खनिजों के लाइसेंस/खनन पट्टे देने के लिए ग्राम सभा/पंचायत की सिफारिश अनिवार्य।
5. ग्राम सभा को विशेष शक्तियाँ — मादक पदार्थ नियंत्रण, गौण वन उत्पाद स्वामित्व, भूमि हस्तांतरण, बाज़ार प्रबंधन एवं धन उधार नियंत्रण।

🔍 आसान परिभाषा: PESA अधिनियम (पेसा — Panchayats Extension to Scheduled Areas Act)

📘 **परिभाषा:** 1996 में बना एक विशेष कानून, जो 5वीं अनुसूची के जनजातीय (आदिवासी) क्षेत्रों में सामान्य पंचायती राज नियमों को उनकी पारंपरिक ग्राम-सभा आधारित स्वशासन व्यवस्था के अनुरूप ढालकर लागू करता है।

💡 **आसान भाषा में:** आदिवासी क्षेत्रों की अपनी पारंपरिक पंचायत-व्यवस्था और रीति-रिवाज होते हैं, जो सामान्य गाँवों से अलग हैं। PESA यह सुनिश्चित करता है कि 73वें संशोधन के सामान्य नियम इन क्षेत्रों पर बिना सोचे-समझे न थोपे जाएँ, बल्कि उनकी परंपराओं का सम्मान करते हुए लागू हों — जैसे उनकी ज़मीन और जंगल पर उनका खुद का नियंत्रण बना रहे। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी बड़े स्कूल के सामान्य नियम पूरे स्कूल पर लागू हों, पर स्कूल के अंदर के किसी विशेष विंग (जैसे संगीत या कला विभाग) की अपनी अलग परंपराएँ हों, तो स्कूल प्रशासन उन नियमों को उस विंग की ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बदलकर लागू करे — बिना उनकी खासियत को नुकसान पहुँचाए। PESA में ग्राम सभा को इतनी ताकत दी गई है कि खनन का पट्टा देने से पहले भी उसकी सहमति ज़रूरी है — यह आम पंचायतों से भी ज़्यादा शक्ति है।

15.1 PESA — ग्राम सभा की विशेष शक्तियाँ (विस्तार से)

विषय	ग्राम सभा या पंचायत की भूमिका
भूमि अधिग्रहण	विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और विस्थापितों के पुनर्वास से पहले परामर्श
गौण खनिज	पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे (नीलामी सहित) से पहले सिफारिश अनिवार्य
लघु वनोपज	स्वामित्व ग्राम सभा या उपयुक्त पंचायत को
मादक पदार्थ	शराब आदि की बिक्री और उपभोग को रोकने, नियंत्रित करने की शक्ति
भूमि हस्तांतरण	अनुसूचित जनजाति की भूमि के अवैध हस्तांतरण को रोकना और बहाल कराना
साहूकारी	अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले ऋण पर नियंत्रण
सामाजिक क्षेत्र	स्कूल, अस्पताल, आँगनवाड़ी जैसे संस्थानों और कर्मियों पर नियंत्रण; जनजातीय उप-योजना सहित स्थानीय योजनाएँ

🌟 क्या आप जानते हैं? — PESA नियम बनाने वाले राज्य

केंद्रीय PESA अधिनियम के अनुरूप राज्यों को अपने नियम बनाने थे। राजस्थान ने 1999 में **राजस्थान पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने में उपबंधों का उपांतरण) अधिनियम** बनाया और **2011** में उसके नियम अधिसूचित किए। झारखंड ने अपने PESA नियम 2025 में बनाए।

⚠️ भ्रम से बचें

PESA **पाँचवीं अनुसूची** के क्षेत्रों पर लागू है; **छठी अनुसूची** (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्र) पर नहीं — वहाँ स्वायत्त ज़िला परिषदें हैं।

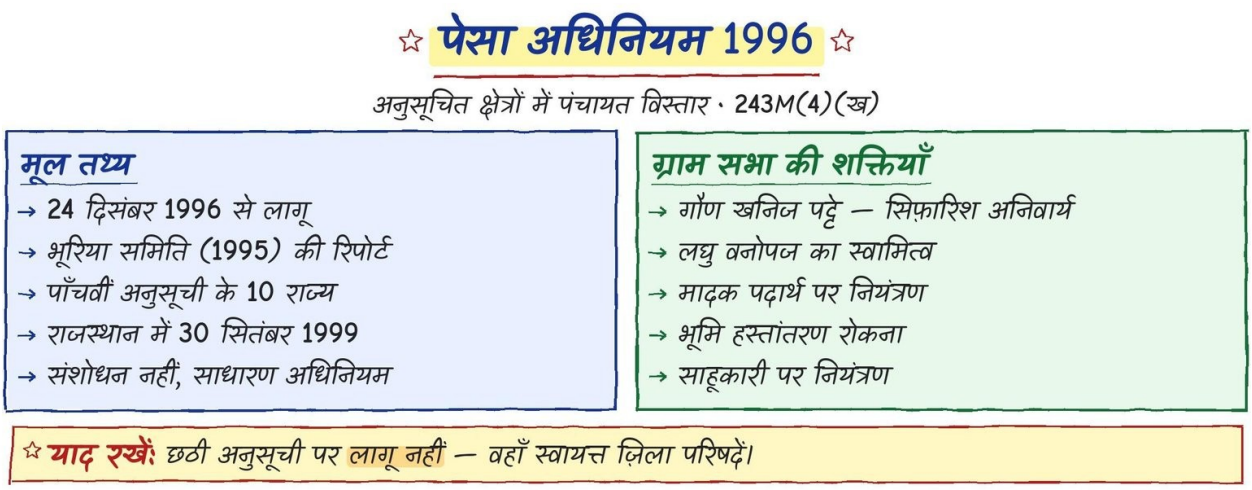
PESA अधिनियम **24 दिसंबर 1996** को लागू हुआ; यह संविधान संशोधन नहीं, **संसद का साधारण अधिनियम** है जो अनुच्छेद 243M(4)(ख) के अंतर्गत बना।

राजस्थान ने केंद्रीय पेसा अधिनियम (PESA) के अनुरूप **अधिनियम संख्या 16, 1999** बनाया, जो **30 सितंबर 1999** से प्रभावी है; इसके नियम **2011** में आए। इससे अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा को विशेष अधिकार मिले —

- जनजातीय **परंपराओं, रीति-रिवाज़ों और सामुदायिक संसाधनों** की रक्षा का अधिकार।
- **लघु वनोपज** (जैसे महुआ, तेंदूपत्ता) पर स्वामित्व और विकास योजनाओं व लाभार्थियों के चयन में अनुमोदन की भूमिका।
- भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से पहले **परामर्श**, तथा **गौण खनिजों** के पट्टों पर सिफारिश का अधिकार।

यानी पेसा में शक्ति का केंद्र पंचायत नहीं, बल्कि **ग्राम सभा** है — यही इसे सामान्य पंचायती राज से अलग बनाता है।

- केंद्रीय पेसा अधिनियम पाँचवीं अनुसूची वाले **10 राज्यों** पर लागू है — आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना।



चित्र 11.16: PESA अधिनियम 1996 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

16. अनुच्छेद 243M — छूट वाले क्षेत्र, छठी अनुसूची एवं राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र

📖 19 मई 2018 — राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार

राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र पहली बार **1981** के राष्ट्रपति आदेश से तय हुए थे। समय के साथ नए ज़िले और तहसीलें बनीं, और कई जनजातीय बहुल गाँव सूची से बाहर रह गए। राज्य सरकार ने विस्तार का अनुरोध किया।

25 अप्रैल 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी स्वीकृति दी और **19 मई 2018** को राष्ट्रपति ने **अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018** जारी किया। अब **बाँसवाड़ा, डूँगरपुर और प्रतापगढ़** पूरे ज़िले तथा उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही के कुछ भाग अनुसूचित क्षेत्र हैं।

इसका अर्थ है कि इन क्षेत्रों में **PESA** के विशेष प्रावधान, जनजाति सलाहकार परिषद और पाँचवीं अनुसूची का संरक्षण लागू होता है — और पंचायत अध्यक्ष के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहते हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस आदेश से अनुच्छेद 243M, पाँचवीं-छठी अनुसूची का अंतर और भाग 9 के छूट वाले क्षेत्र समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश — 19 मई 2018; 3 पूर्ण ज़िले।

अनुच्छेद 243M

कुछ क्षेत्रों पर भाग 9 का लागू न होना

भाग 9 **पाँचवीं अनुसूची** के अनुसूचित क्षेत्रों और **छठी अनुसूची** के जनजातीय क्षेत्रों पर, तथा **नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम** राज्यों, **मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों** (जहाँ ज़िला परिषदें हैं) और **पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग** ज़िले के पर्वतीय क्षेत्रों (जहाँ दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद है) पर लागू नहीं होता। संसद क़ानून बनाकर इसे अपवादों और संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों पर बढ़ा सकती है — PESA इसी शक्ति से बना।

आधार	पाँचवीं अनुसूची	छठी अनुसूची
क्षेत्र	10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान सहित)	असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्र
स्थानीय ढाँचा	पंचायतें — PESA के विशेष प्रावधानों के साथ	स्वायत्त ज़िला परिषदें और क्षेत्रीय परिषदें
राज्यपाल की भूमिका	जनजाति सलाहकार परिषद; क़ानूनों को लागू होने से रोक या संशोधित कर सकते हैं	स्वायत्त ज़िलों का गठन और सीमा-परिवर्तन
क़ानून बनाने की शक्ति	राज्य विधानमंडल (राज्यपाल के नियंत्रण के साथ)	स्वायत्त ज़िला परिषद भी कुछ विषयों पर क़ानून बना सकती है

16.1 राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र — 19 मई 2018 का आदेश

- राष्ट्रपति के **अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018** ने 1981 के आदेश की जगह ली।
- **पूर्ण ज़िले** — बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, प्रतापगढ़।
- **आंशिक क्षेत्र** — उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही ज़िलों की कुछ तहसीलें, एक खंड और 46 ग्राम पंचायतें (227 गाँव)।
- प्रमुख जनजातियाँ — भील, मीणा, गरासिया, डामोर; इन क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायत अध्यक्ष के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित।

🔍 आसान परिभाषा: अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 244(1) और पाँचवीं अनुसूची के पैरा 6 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा आदेश से घोषित वह क्षेत्र जहाँ अनुसूचित जनजातियों की बहुलता और पिछड़ेपन के कारण विशेष प्रशासनिक संरक्षण दिया जाता है।

💡 **आसान भाषा में:** जनजातीय बहुल इलाक़े, जहाँ ज़मीन, जंगल और परंपरा की रक्षा के लिए अलग नियम चलते हैं। 🏠 **उदाहरण:** बाँसवाड़ा ज़िला पूरा अनुसूचित क्षेत्र है, इसलिए वहाँ PESA लागू है और ग्राम सभा की सिफारिश के बिना गौण खनिज का पट्टा नहीं मिल सकता।

⚠️ भ्रम से बचें

अनुसूचित क्षेत्र **राष्ट्रपति** घोषित करते हैं (राज्यपाल से परामर्श के बाद), राज्य सरकार नहीं।

भूरिया समिति (1994-95) के अध्यक्ष **दिलीप सिंह भूरिया** थे — इसी की रिपोर्ट से PESA बना।

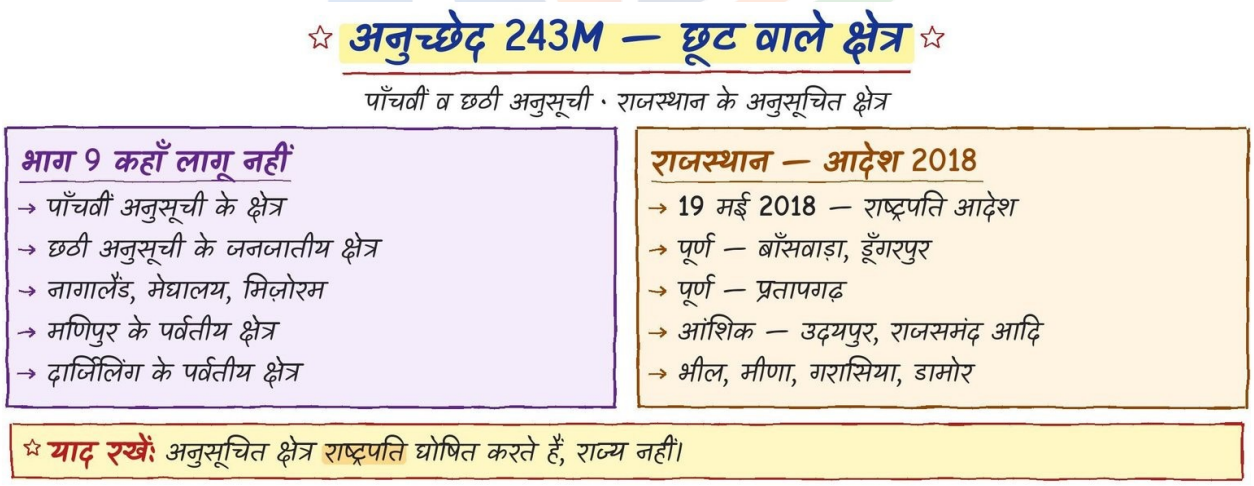
पाँचवीं और छठी अनुसूची का मूल अंतर — पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों (जैसे राजस्थान के दक्षिणी ज़िले) में **राज्यपाल** विशेष भूमिका निभाता है: वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी क़ानून को वहाँ लागू न करने या संशोधन सहित लागू करने का निर्देश दे सकता है, और क्षेत्र के प्रशासन पर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजता है। राज्य में एक **जनजाति सलाहकार परिषद** (Tribes Advisory Council) भी बनती है।

छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है, जहाँ **स्वायत्त ज़िला परिषदें** अपने क़ानून तक बना सकती हैं। इसलिए भाग 9 वहाँ लागू नहीं होता — उनकी अपनी स्वशासी व्यवस्था पहले से मौजूद है।

- अनुसूचित क्षेत्र **राष्ट्रपति के आदेश** से घोषित होते हैं; उन्हें बढ़ाने, घटाने या बदलने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है, जो संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके यह करते हैं।

📊 243M, पाँचवीं और छठी अनुसूची — तथ्य

1. भाग 9 लागू नहीं — **नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम**; मणिपुर के वे पहाड़ी क्षेत्र जहाँ ज़िला परिषदें हैं; पश्चिम बंगाल का **दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र** (जहाँ पहाड़ी परिषद है)।
2. संसद क़ानून बनाकर भाग 9 को इन क्षेत्रों तक अपवादों के साथ बढ़ा सकती है — **पेसा 1996** ऐसा ही क़ानून है।
3. छठी अनुसूची — **असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम**; कुल **10 स्वायत्त ज़िला परिषदें**।
4. पाँचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्र **10 राज्यों** में — राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश।
5. राजस्थान — **बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़** पूर्ण रूप से तथा उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही के कुछ भाग (आदेश 19 मई 2018)।



चित्र 11.17: अनुच्छेद 243M एवं अनुसूचित क्षेत्र — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

New India Education by Omkar Sir

17. 11वीं अनुसूची — पंचायती राज के 29 विषय

73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज के 29 विषयों का उल्लेख है (अनुच्छेद 243G से संबंधित)। इनमें से कितने विषय पंचायतों को हस्तांतरित किए जाएँगे, यह राज्य विधानमंडल तय करता है।

📖 बाँसवाड़ा की आँगनवाड़ी और 29 विषयों की पोटली (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक कहानी है। बाँसवाड़ा ज़िले की एक ग्राम पंचायत के वार्ड पंच **रमेश डामोर** को पता चला कि गाँव की आँगनवाड़ी में बच्चों के लिए पोषाहार समय पर नहीं आ रहा। उन्होंने ग्राम सभा में सवाल उठाया।

ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि "महिला और बाल विकास" 11वीं अनुसूची का विषय है और राजस्थान ने इसे पंचायतों को सौंपा है — इसलिए पंचायत निगरानी कर सकती है। पर कार्यकर्ता की नियुक्ति और पोषाहार की आपूर्ति अब भी विभाग के हाथ में है।

रमेश समझ गए कि विषय सौंपना एक बात है, और उसके लिए **कोष और कर्मचारी** सौंपना दूसरी — इसी को "3F" की समस्या कहते हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस कहानी से 11वीं अनुसूची के 29 विषयों, राजस्थान में चरणबद्ध हस्तांतरण और "3F" की चुनौती को समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** 11वीं अनुसूची — 29 विषय (अनुच्छेद 243G); हस्तांतरण राज्य क़ानून पर निर्भर।

विषय समूह	उदाहरण
कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था	कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन-डेयरी, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग, खादी-ग्रामोद्योग
अवसंरचना	ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन-चारा, सड़कें-पुल, ग्रामीण विद्युतीकरण, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत
सामाजिक कल्याण	गरीबी उन्मूलन, शिक्षा (प्राथमिक-माध्यमिक), तकनीकी-व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, पुस्तकालय, स्वास्थ्य-स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला-बाल विकास, दुर्बल वर्गों का कल्याण
अन्य	सांस्कृतिक गतिविधियाँ, बाज़ार-मेले, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण

📌 राजस्थान में हस्तांतरण चरणबद्ध रहा

2 अक्टूबर 2010 को पाँच विभाग (कृषि, प्रारंभिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) कोष, कार्य और कार्मिक सहित पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए।

17.1 11वीं अनुसूची के 29 विषय — पूरी सूची

क्र.	विषय	क्र.	विषय
1	कृषि, कृषि विस्तार सहित	16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
2	भूमि सुधार, चकबंदी, भू-संरक्षण	17	शिक्षा — प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित
3	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जलग्रहण विकास	18	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा
4	पशुपालन, डेयरी, मुर्गीपालन	19	प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा
5	मत्स्य उद्योग	20	पुस्तकालय
6	सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी	21	सांस्कृतिक गतिविधियाँ
7	लघु वनोपज	22	बाज़ार और मेले
8	लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण सहित	23	स्वास्थ्य और स्वच्छता — अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय
9	खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग	24	परिवार कल्याण
10	ग्रामीण आवास	25	महिला और बाल विकास
11	पेयजल	26	समाज कल्याण — दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण सहित
12	ईंधन और चारा	27	कमज़ोर वर्गों, विशेषकर SC/ST का कल्याण
13	सड़कें, पुलिया, पुल, नौघाट, जलमार्ग	28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
14	ग्रामीण विद्युतीकरण, बिजली वितरण सहित	29	सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण
15	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत		

🔍 आसान परिभाषा: 3F — कार्य, कोष और कर्मचारी (Functions, Funds, Functionaries)

📘 **परिभाषा:** स्थानीय निकायों के वास्तविक सशक्तीकरण की तीन शर्तें — कार्यों का हस्तांतरण, उन कार्यों के लिए पर्याप्त धन, और उन्हें करने वाले कर्मचारियों पर निकाय का नियंत्रण।

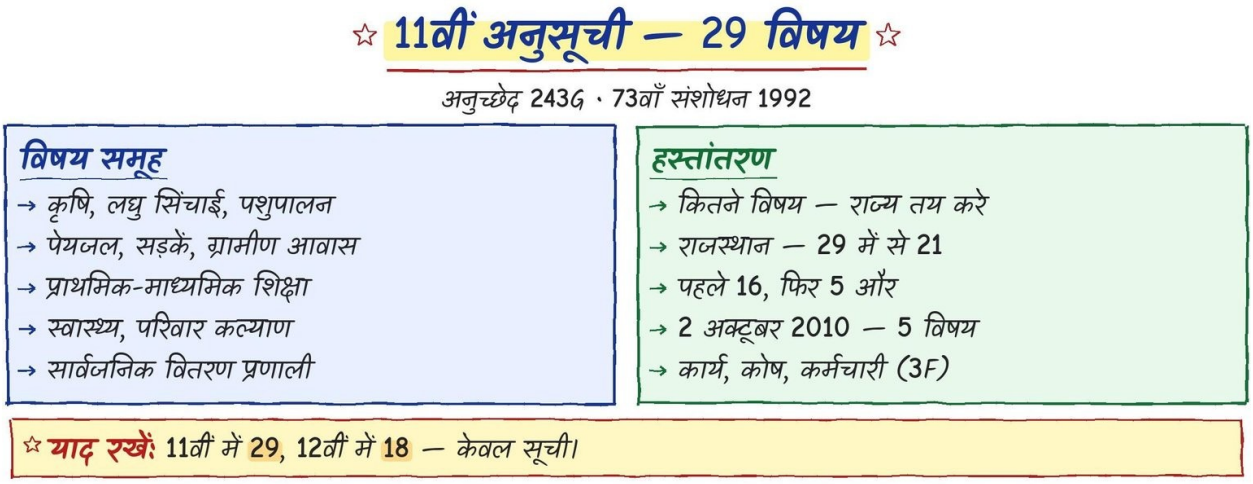
💡 **आसान भाषा में:** काम सौंप दिया, पर पैसा और आदमी नहीं दिए — तो सौंपना केवल काग़ज़ी है। 🏠 **उदाहरण:** अगर पंचायत को "प्राथमिक शिक्षा" सौंपी गई हो पर शिक्षक की नियुक्ति-तबादला राज्य का विभाग करे, तो पंचायत की भूमिका सीमित रह जाती है।

> ⚠️ **भ्रम से बचें**
>
> 11वीं अनुसूची में **29** विषय हैं, 12वीं में **18** — दोनों अनुसूचियाँ केवल "सूची" हैं; हस्तांतरण राज्य क़ानून से ही होता है।
>
> 11वीं अनुसूची अनुच्छेद **243G** से और 12वीं अनुसूची अनुच्छेद **243W** से जुड़ी है।

11वीं अनुसूची को अनुच्छेद **243G** के साथ पढ़ना चाहिए — विषय तभी पंचायत तक पहुँचता है जब राज्य विधानमंडल क़ानून या आदेश से उसे सौंपे। राजस्थान में **2 अक्टूबर 2010** को पाँच विभाग — **कृषि, प्रारंभिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक न्याय** — कोष, कार्य और कार्मिक (3F) सहित पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए।

> ⚠️ **भ्रम से बचें**
>
> 11वीं अनुसूची स्वयं कोई विषय पंचायत को **हस्तांतरित नहीं करती**; वह केवल 29 विषयों की **उदाहरणात्मक सूची** है, जिसमें से राज्य अपने क़ानून से विषय सौंपता है।
>
> केवल "कार्य" सौंपना अधूरा हस्तांतरण है; वास्तविक हस्तांतरण तभी है जब **कोष और कर्मचारी** भी साथ जाएँ।

- 29 विषयों के कुछ उदाहरण — **कृषि** (पहला विषय), पेयजल, ग्रामीण आवास, गरीबी उन्मूलन, परिवार कल्याण और अंतिम **सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव** (29वाँ विषय)।



चित्र 11.18: 11वीं अनुसूची — 29 विषय — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

18. पंचायती राज की कमज़ोरियाँ, "सरपंच-पति" की समस्या एवं सुधार

> 📖 **"सरपंच-पति" के ख़िलाफ़ एक याचिका**
>
> 2023 में एक संस्था ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की कि कई राज्यों में चुनी गई महिला सरपंचों और प्रधानों का काम उनके पति या पुरुष रिश्तेदार चला रहे हैं — बैठकों में वही बैठते हैं, वही फ़ाइलों पर फ़ैसला करते हैं। जुलाई 2023 में न्यायालय ने याचिकाकर्ता को **पंचायती राज मंत्रालय** के पास जाने को कहा।
>
> मंत्रालय ने **सितंबर 2023** में पूर्व खान सचिव **सुशील कुमार** की अध्यक्षता में सलाहकार समिति बनाई। समिति ने कई राज्यों में अध्ययन किया और **फ़रवरी 2025** में रिपोर्ट दी — प्रॉक्सी पाए जाने पर "उदाहरणीय दंड", गोपनीय शिकायत के लिए हेल्पलाइन, महिला निगरानी समितियाँ, सार्वजनिक शपथ और प्रशिक्षण।
>
> मंत्रालय ने रिपोर्ट स्वीकार की और **17 अप्रैल 2025** को एक कार्य-बल बनाया। आज पंचायतों में लगभग आधी प्रतिनिधि महिलाएँ हैं — चुनौती उन्हें केवल "नाम" से "निर्णय" तक पहुँचाने की है।
>
> 🎯 **इस कहानी से समझें:** इस प्रसंग से पंचायतों की कमज़ोरियाँ, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव और सुधार की राह समझें।
>
> 📌 **याद रखने लायक बात:** प्रॉक्सी नेतृत्व पर सुशील कुमार समिति — गठन सितंबर 2023, रिपोर्ट फ़रवरी 2025।

18.1 पंचायती राज के कमज़ोर प्रदर्शन के कारण

- **अपर्याप्त हस्तांतरण** — 29 विषय काग़ज़ पर सौंपे, पर कोष और कर्मचारी विभागों के पास रहे।
- **कम अपनी आय** — कर लगाने में संकोच, संपत्ति कर और शुल्क की कमज़ोर वसूली; अनुदान पर निर्भरता।
- **अधिकारियों का वर्चस्व** — विकास अधिकारी, कलेक्टर और विभागों का नियंत्रण; "समानांतर निकाय" (ज़िला ग्रामीण विकास एजेंसी आदि)।
- **चुनाव में देरी** — परिसीमन, आरक्षण और OBC आयोग के बहाने वर्षों तक प्रशासक।
- **प्रॉक्सी नेतृत्व** — निर्वाचित महिला के स्थान पर पति या पुरुष संबंधी ("सरपंच-पति", "प्रधान-पति", "मुखिया-पति") का काम चलाना।
- **क्षमता की कमी** — प्रशिक्षण, तकनीकी कर्मचारियों और रिकॉर्ड-प्रबंधन का अभाव।

सुधार का स्रोत	मुख्य सुझाव
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (छठी रिपोर्ट — स्थानीय शासन, 2007)	कार्य-विभाजन की स्पष्ट सूची (Activity Mapping); ज़िला परिषदों को कर्मचारियों पर नियंत्रण; ग्राम सभा को सामाजिक अंकेक्षण की शक्ति; राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें समय पर लागू हों; स्थानीय निकाय लोकपाल
सुशील कुमार सलाहकार समिति (सितंबर 2023 में गठित, रिपोर्ट फ़रवरी 2025)	प्रॉक्सी नेतृत्व पर "उदाहरणीय दंड", शिकायत हेल्पलाइन व महिला निगरानी समितियाँ, सार्वजनिक शपथ, महिला लोकपाल, महिला नेताओं द्वारा मार्गदर्शन, सामाजिक अंकेक्षण; मंत्रालय ने रिपोर्ट स्वीकार की और 17 अप्रैल 2025 को कार्य-बल बनाया
15वाँ व 16वाँ वित्त आयोग	अनुदान से पहले अंकेक्षित लेखे ऑनलाइन, संपत्ति कर की न्यूनतम दरें (शहरी), राज्य वित्त आयोग का समय पर गठन

🔍 आसान परिभाषा: प्रॉक्सी नेतृत्व (Proxy Leadership)

📘 **परिभाषा:** निर्वाचित प्रतिनिधि — विशेषकर आरक्षित पद पर चुनी गई महिला — के स्थान पर उसके परिवार का कोई पुरुष सदस्य वास्तविक निर्णय लेता और पद का काम चलाता है।

💡 **आसान भाषा में:** कुर्सी पर नाम पत्नी का, पर बैठक में फ़ैसले पति के। 🏠 **उदाहरण:** समिति ने सुझाव दिया कि बैठकों में केवल निर्वाचित प्रतिनिधि ही बोलें और प्रॉक्सी की पुष्टि होने पर दंड हो।

⚠️ भ्रम से बचें

प्रॉक्सी नेतृत्व पर सलाहकार समिति **सर्वोच्च न्यायालय** के निर्देश (जुलाई 2023) पर पंचायती राज मंत्रालय ने बनाई थी; अध्यक्ष पूर्व खान सचिव **सुशील कुमार** थे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष **वीरप्पा मोइली** थे; स्थानीय शासन पर उसकी **छठी** रिपोर्ट है।

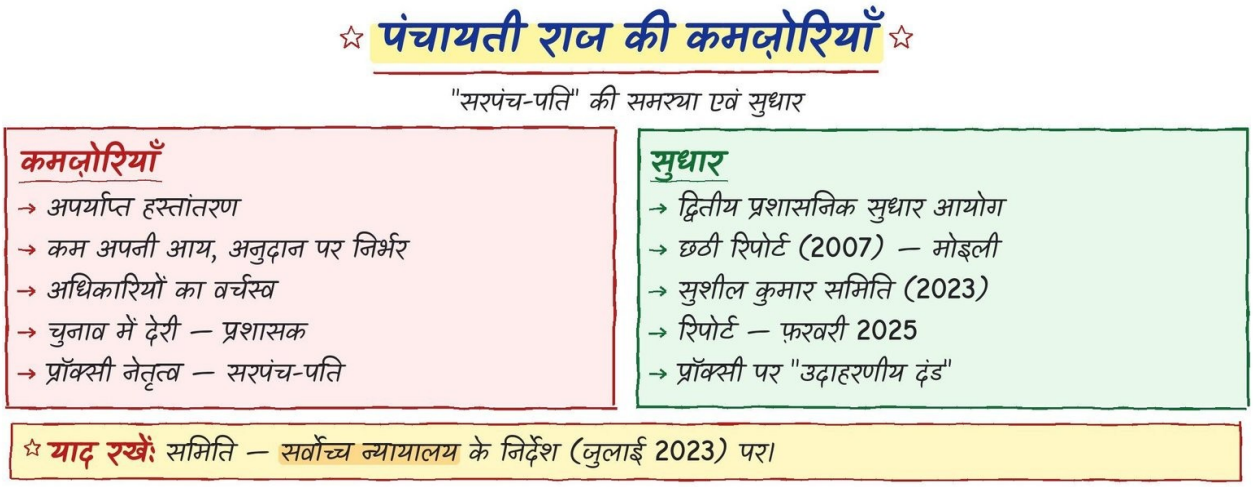
कमज़ोरियों की जड़ में तीन बातें बार-बार दिखती हैं — **अपनी आय कम, अनुदानों पर निर्भरता** और **अधिकारियों का वर्चस्व**। इनके साथ एक और समस्या है — **समानांतर निकाय**: विद्यालय प्रबंधन समिति, जल उपयोक्ता समूह जैसी अनेक समितियाँ सीधे विभागों से जुड़ी रहती हैं और पंचायत को दरकिनार कर देती हैं।

- **कार्य-मानचित्रण** (Activity Mapping) — हर विषय में कौन-सा काम किस स्तर (ग्राम, खंड, ज़िला) का है, यह स्पष्ट लिखना; इससे दोहराव और टकराव घटता है।
- **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान** — 2018 से पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के **प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण** की केंद्रीय योजना।
- **नियमित चुनाव, समय पर राज्य वित्त आयोग और सामाजिक अंकेक्षण** — सुधार की तीन बुनियादी शर्तें।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी यही कहा कि जब तक हर स्तर के **स्पष्ट कार्य** और उनके लिए **पर्याप्त कोष** तय नहीं होंगे, तब तक पंचायतें विभागों की "एजेंसी" बनकर रह जाएँगी, स्वशासन की संस्थाएँ नहीं बन पाएँगी।

📊 "तीन F" की कसौटी

1. **कार्य** (Functions) — 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में से वास्तव में कितने सौंपे गए।
2. **कोष** (Funds) — अपनी आय, राज्य वित्त आयोग का हिस्सा और केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान।
3. **कार्मिक** (Functionaries) — पंचायत के नियंत्रण में काम करने वाले कर्मचारी।
4. पंचायती राज मंत्रालय का **हस्तांतरण सूचकांक** राज्यों को इन्हीं आधारों पर आँकता है।



चित्र 11.19: कमज़ोरियाँ, सरपंच-पति एवं सुधार — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

19. डिजिटल पंचायत — ई-ग्रामस्वराज, स्वामित्व योजना एवं पंचायत उन्नति सूचकांक

📖 ड्रोन, नक्शा और पहली बार "अपने घर का काग़ज़"

भारत के ज़्यादातर गाँवों की **आबादी भूमि** — जहाँ घर बने हैं — का कोई नक्शा या मालिकाना काग़ज़ नहीं था; खेतों का रिकॉर्ड था, घरों का नहीं। इसलिए ग्रामीण अपने घर पर बैंक से कर्ज़ नहीं ले पाते थे और पड़ोसियों से सीमा-विवाद आम थे।

24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री ने **स्वामित्व योजना** शुरू की। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ड्रोन गाँवों के ऊपर उड़े, हर मकान का सटीक नक्शा बना, ग्राम सभा में आपत्तियाँ सुनी गईं और फिर मालिकों को **संपत्ति कार्ड** मिले। 24 अप्रैल 2021 को यह योजना पूरे देश में लागू हुई।

अगस्त 2026 तक लगभग **3.30 लाख गाँवों** का ड्रोन सर्वे हो चुका था और **3.24 करोड़** से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार हुए; कई बैंकों ने इन कार्डों पर ऋण देना भी शुरू किया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** स्वामित्व योजना से ई-ग्रामस्वराज, पंचायत उन्नति सूचकांक और डिजिटल पंचायत की पूरी तस्वीर समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** स्वामित्व योजना — 24 अप्रैल 2020 (प्रायोगिक), 24 अप्रैल 2021 (देशव्यापी); ग्रामीण आबादी भूमि।

पंचायती राज मंत्रालय (2004 में अलग मंत्रालय बना) ने पिछले दशक में पंचायतों के कामकाज को डिजिटल किया है — योजना, लेखा, भुगतान, संपत्ति-रिकॉर्ड और प्रदर्शन-मापन सब ऑनलाइन।

पहल	शुरुआत	क्या करती है
ई-ग्रामस्वराज (eGramSwaraj)	24 अप्रैल 2020	ग्राम पंचायत विकास योजना, बजट, लेखा और भुगतान एक पोर्टल पर; सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से जुड़कर विक्रेताओं को सीधा भुगतान। 2025-26 में लगभग 96% ग्राम पंचायतों ने अपनी योजना अपलोड की
स्वामित्व योजना (SVAMITVA)	प्रायोगिक 24 अप्रैल 2020; देशव्यापी 24 अप्रैल 2021	ड्रोन सर्वेक्षण से गाँव की आबादी भूमि का नक्शा और मालिकों को संपत्ति कार्ड; अगस्त 2026 तक लगभग 3.30 लाख गाँवों में ड्रोन सर्वे, 3.24 करोड़ कार्ड तैयार, लगभग 2.72 करोड़ वितरित
पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) 1.0	9 अप्रैल 2025 (वर्ष 2022-23)	स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों के 9 विषयों पर ग्राम पंचायतों का अंक; 2.16 लाख पंचायतों में कोई "अचीवर" नहीं, 699 "फ़्रंट रनर"
पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0	24 अप्रैल 2026 (वर्ष 2023-24)	संकेतक 516 से घटकर लगभग 150; 2.59 लाख पंचायतें (97.3%) शामिल; 3,635 फ़्रंट रनर, लगभग 45.7% "परफ़ॉर्मर"
मेरी पंचायत ऐप	पंचायती राज मंत्रालय का मोबाइल ऐप	नागरिक अपनी पंचायत का बजट, काम, प्रतिनिधि और योजनाएँ मोबाइल पर देख सकें, शिकायत और सुझाव दे सकें

🔍 आसान परिभाषा: स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्य (Localised SDGs)

📘 **परिभाषा:** संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को पंचायत के स्तर पर 9 विषयों में बाँटकर स्थानीय योजना और मापन का आधार बनाना — गरीबी-मुक्त, स्वस्थ, बाल-हितैषी, जल-पर्याप्त, स्वच्छ-हरित, आत्मनिर्भर अवसंरचना, सामाजिक रूप से न्यायसंगत, सुशासित और महिला-हितैषी पंचायत।

💡 **आसान भाषा में:** दुनिया के बड़े लक्ष्य गाँव की भाषा में — "हमारी पंचायत पानी के मामले में कहाँ खड़ी है?" 🏠 **उदाहरण:** पंचायत उन्नति सूचकांक इन्हीं 9 विषयों पर हर ग्राम पंचायत को 0 से 100 के बीच अंक देता है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राजस्थान और पंचायत उन्नति सूचकांक

पहले सूचकांक (2022-23) में राजस्थान की 11,207 में से 10,634 ग्राम पंचायतों ने आँकड़े भेजे; 1,580 पंचायतें "परफ़ॉर्मर" (B), 8,876 "एस्पिरेंट" (C) और 178 "बिगिनर" (D) श्रेणी में रहीं — कोई भी A या A+ में नहीं थी।

New India Education by Omkar Sir

⚠️ भ्रम से बचें

स्वामित्व योजना **ग्रामीण आबादी (रिहायशी) भूमि** के लिए है, कृषि भूमि के लिए नहीं; सर्वे **भारतीय सर्वेक्षण विभाग** करता है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस **24 अप्रैल** — इसी दिन ई-ग्रामस्वराज (2020), स्वामित्व (2020/2021) और PAI 2.0 (2026) जारी हुए।

डिजिटल पंचायत केवल पोर्टल का नाम नहीं, बल्कि **पारदर्शिता की पूरी शृंखला** है — योजना बनाना, भुगतान करना, लेखा-परीक्षा कराना और जनता को हिसाब दिखाना। ई-ग्रामस्वराज के साथ कुछ और उपकरण जुड़े हैं —

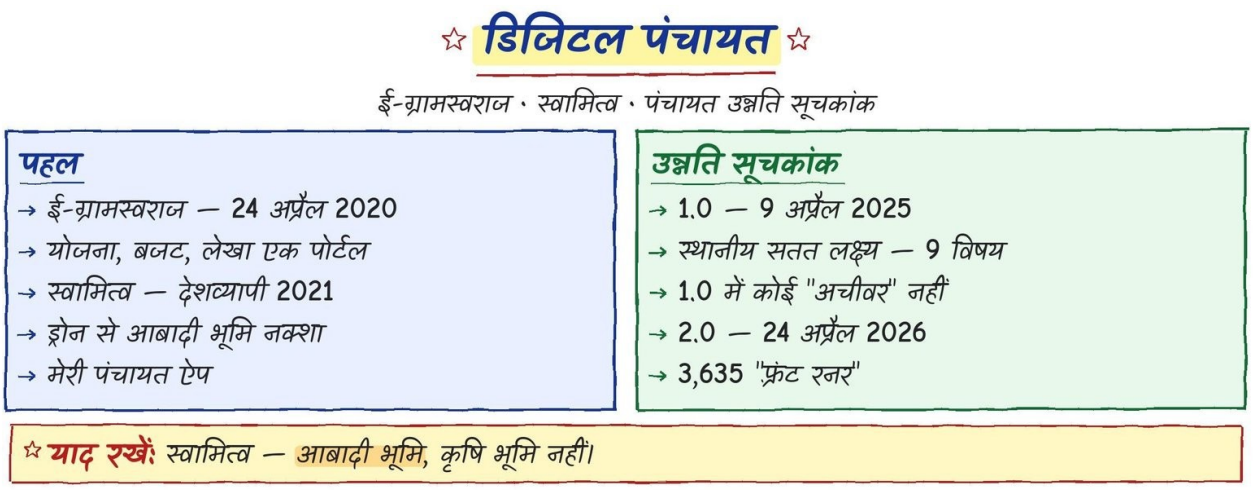
- **ऑडिट ऑनलाइन** (AuditOnline) — पंचायतों के खातों की लेखा-परीक्षा ऑनलाइन, ताकि आपत्तियाँ और उनके उत्तर दर्ज रहें।
- **ग्राम मानचित्र** (Gram Manchitra) — भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित मानचित्र, जिससे पंचायत अपनी योजना नक्शे पर बना सके।
- **मेरी पंचायत** ऐप — नागरिक मोबाइल पर अपनी पंचायत का बजट, कार्य और प्रतिनिधियों की जानकारी देख सकते हैं।

उदाहरण — जोधपुर ज़िले की कोई ग्राम पंचायत तालाब की मरम्मत का भुगतान करे, तो राशि सीधे ठेकेदार के खाते में जाती है और कोई भी नागरिक उसका विवरण ऑनलाइन देख सकता है।

- चुनौती अब भी बाक़ी है — कई गाँवों में **इंटरनेट की कमी** और पंचायत कर्मचारियों का **डिजिटल प्रशिक्षण** न होना; इसलिए तकनीक के साथ क्षमता-निर्माण भी उतना ही ज़रूरी है।

📊 डिजिटल पंचायत — कुछ और तथ्य

1. **24 अप्रैल 2020** — राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर ई-ग्रामस्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना की शुरुआत।
2. स्वामित्व योजना में ड्रोन सर्वेक्षण **भारतीय सर्वेक्षण विभाग** के सहयोग से होता है।
3. **ऑडिट ऑनलाइन** — पंचायत खातों की लेखा-परीक्षा का ऑनलाइन माध्यम।
4. **मेरी पंचायत** मोबाइल ऐप — गाँव वाले अपनी पंचायत की योजनाएँ और खर्च देख सकते हैं।
5. पंचायत उन्नति सूचकांक सतत विकास के **9 स्थानीय विषयों** पर पंचायतों का प्रदर्शन मापता है।
6. राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी इन्हीं 9 विषयों से जुड़े हैं।



चित्र 11.20: डिजिटल पंचायत — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🏙️ भाग स — नगरीय स्थानीय स्वशासन (74वाँ संशोधन)

इस भाग में खंड 20 से 27 तक — नगरीय स्वशासन का इतिहास, 74वें संशोधन के अनुच्छेद 243P से 243ZG, नगर क्षेत्र की पहचान, त्रिस्तरीय नगरीय ढाँचा, नगरीय निकायों के आठ प्रकार, नगर निगम और महापौर, 12वीं अनुसूची, नगरीय वित्त और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के साथ 2026 के नगरीय चुनाव।

20. नगरीय स्वशासन — इतिहास एवं संवैधानिक दर्जा

नगरीय स्वशासन का अर्थ है — नगर के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा अपने क्षेत्र का शासन चलाना। मेगस्थनीज ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक "इंडिका" में मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन का उल्लेख किया है। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा — भाग-9क (नगर पालिकाएं), अनुच्छेद 243P से 243ZG (18 अनुच्छेद) एवं 12वीं अनुसूची (18 विषय) जोड़ी गई। यह 1 जून 1993 से लागू हुआ — दिलचस्प बात यह है कि 74वाँ संशोधन 73वें संशोधन (24 अप्रैल 1993) से भी पहले लागू हुआ, हालाँकि 73वाँ संशोधन पहले पारित हुआ था। राजस्थान में इसके अनुरूप व्यवस्था 1994 के संशोधन से लागू हुई; आज राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 लागू है।

📖 1687 का मद्रास — भारत का पहला नगर निगम

ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों ने **1687** में मद्रास के लिए नगर निगम बनाने का आदेश दिया, जो **1688** में अस्तित्व में आया। इसमें एक **महापौर** (मेयर) और पार्षद थे, और इसे नगर की सफ़ाई, सड़कों और कुछ स्थानीय करों का काम सौंपा गया। कंपनी चाहती थी कि नगर की सुविधाओं का ख़र्च स्थानीय लोग स्वयं उठाएँ।

स्थानीय व्यापारियों ने नए करों का विरोध किया, और निगम कई बार कमज़ोर पड़ा। फिर भी यह भारत में **नगरीय स्थानीय शासन** की पहली संस्था मानी जाती है। 1726 में बंबई और कलकत्ता में भी नगर निगम बने।

तीन शताब्दियों बाद **74वें संशोधन** (1992) ने नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया — मद्रास से शुरू हुई यात्रा संविधान के भाग 9क तक पहुँची।

🎯 **इस कहानी से समझें:** मद्रास से 74वें संशोधन तक की यात्रा से नगरीय स्वशासन का इतिहास समझें; अगले खंड में 74वें संशोधन के अनुच्छेद।

📌 **याद रखने लायक बात:** भारत का पहला नगर निगम — मद्रास (1687-88)।

वर्ष	घटना/अधिनियम	महत्व
1866, 1867, 1869	अजमेर, ब्यावर, जयपुर में नगरपालिका	राजस्थान में क्रमशः दूसरी, तीसरी नगरपालिका एवं नगरीय शासन का विस्तार
1951, 1959	राजस्थान नगरपालिका अधिनियम	स्वतंत्र भारत में प्रथम अधिनियम (1951); फिर 1959 का अधिनियम
1989	राजीव गांधी का 65वाँ संशोधन विधेयक	लोकसभा से पारित, पर राज्यसभा से नहीं — रद्द हुआ
1 जून 1993	74वाँ संविधान संशोधन लागू	नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा; प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हाराव
9 अगस्त 1994	राजस्थान में 74वाँ संशोधन लागू	1959 के नगरपालिका अधिनियम में संशोधन (बाद में 2009 का नया अधिनियम)
2011	राइट टू रिकॉल कानून	2009 अधिनियम में संशोधन

भारत में आज हज़ारों नगरीय स्थानीय निकाय हैं — अकेले राजस्थान में **309**। 2011 की जनगणना में देश की लगभग **31%** जनसंख्या नगरीय थी, और यह अनुपात लगातार बढ़ रहा है। नगरों की बढ़ती आबादी के साथ पानी, सीवरेज, कचरा, परिवहन और आवास की चुनौतियाँ भी बढ़ीं — इसलिए 74वें संशोधन ने नगरीय निकायों को केवल "नागरिक सुविधा देने वाली संस्था" से आगे बढ़ाकर **"स्वशासन की संस्था"** का दर्जा दिया।

🔍 आसान परिभाषा: नगरपालिका (Municipality)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 243P(ङ) के अनुसार अनुच्छेद 243Q के अधीन गठित स्वशासन की संस्था — नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद या नगर निगम।

💡 **आसान भाषा में:** शहर या कस्बे की चुनी हुई स्थानीय सरकार। 🏠 **उदाहरण:** जयपुर नगर निगम, किशनगढ़ नगर परिषद और पुष्कर नगर परिषद सभी "नगरपालिका" शब्द के अंतर्गत आते हैं।

⚠️ भ्रम से बचें

74वाँ संशोधन **1 जून 1993** को लागू हुआ और 73वाँ **24 अप्रैल 1993** को — यानी 73वाँ पहले लागू हुआ। (राष्ट्रपति की स्वीकृति दोनों को 20 अप्रैल 1993 को मिली।)
भाग 9क में अनुच्छेद 243P से 243ZG तक **18 अनुच्छेद** हैं; 12वीं अनुसूची में **18 विषय** — दोनों संख्याएँ संयोग से बराबर हैं।

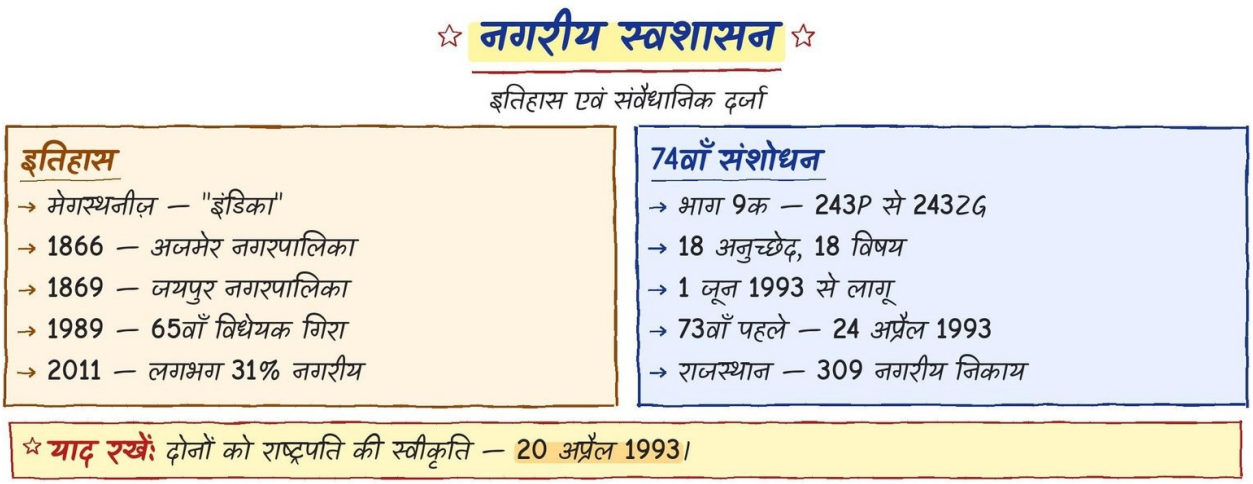
प्रेसीडेंसी नगरों के बाद नगरीय निकायों का **क़ानूनी ढाँचा** धीरे-धीरे बना। **1842** के बंगाल अधिनियम ने पहली बार ज़िला नगरों में नगरीय निकाय बनाने की अनुमति दी, पर यह लोगों की इच्छा पर निर्भर था और लगभग विफल रहा। **1850** के अधिनियम ने इसे पूरे ब्रिटिश भारत में फैलाया। **1888** के बंबई नगर निगम अधिनियम ने एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत दिया — **विचार-विमर्श करने वाला अंग** (परिषद) और **कार्यकारी अंग** (आयुक्त) अलग-अलग हों। यही "आयुक्त प्रणाली" आज भी अधिकांश नगर निगमों का आधार है।

- **स्थानीय वित्त जाँच समिति** (1951) और **कराधान जाँच आयोग** (1953-54) — स्थानीय निकायों के लिए अलग कर-क्षेत्र सुझाया।
- **ग्रामीण-नगरीय संबंध समिति** (1963-66, अध्यक्ष ए.पी. जैन) — छोटी नगरपालिकाओं को सक्षम बनाने और नियमित चुनाव पर बल।
- **राष्ट्रीय नगरीकरण आयोग** (1985-88, अध्यक्ष चार्ल्स कोरिया) — नगरीकरण को विकास का इंजन मानकर नियोजित नगर-वृद्धि की सिफारिश।
- **65वाँ संशोधन विधेयक** (1989) राज्यसभा में गिरा; अंततः 1991 में प्रस्तुत विधेयक ही **74वाँ संशोधन अधिनियम, 1992** बना।

इस लंबी यात्रा का निष्कर्ष यह है कि लगभग सौ वर्ष तक नगरीय निकाय **राज्य की इच्छा** पर चलते रहे — राज्य जब चाहे उन्हें भंग कर दे या चुनाव टाल दे। संवैधानिक दर्जे ने उन्हें **निश्चित कार्यकाल, नियमित चुनाव और आरक्षण** की गारंटी दी, यद्यपि "स्थानीय शासन" आज भी राज्य सूची का ही विषय है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — नगरीय भारत — 2011 की जनगणना

2011 में भारत की **31.16%** जनसंख्या नगरों में रहती थी और देश में **4,041 वैधानिक नगर** थे; राजस्थान की शहरी जनसंख्या लगभग **24.9%** थी।



चित्र 11.21: नगरीय स्वशासन — इतिहास एवं संवैधानिक दर्जा — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

New India Education by Omkar Sir

21. 74वाँ संशोधन — अनुच्छेदवार प्रावधान एवं नगर क्षेत्र

📖 मानसरोवर की वार्ड समिति (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक कहानी है। जयपुर के मानसरोवर में रहने वाली **नेहा** की गली में बरसात के बाद पानी भर जाता था। उसने नगर निगम के कॉल-सेंटर पर शिकायत की, पर हफ़्तों कुछ नहीं हुआ। फिर पड़ोस के पार्षद ने बताया कि ज़ोन की **वार्ड समिति** की बैठक में यह मुद्दा उठाया जा सकता है।

बैठक में आसपास के कई वार्डों के पार्षद, ज़ोन उपायुक्त और अभियंता थे। नेहा के मुद्दे के साथ दो और वार्डों की जल-निकासी की शिकायत जुड़ी, और समिति ने एक साझा नाला बनाने का प्रस्ताव निगम को भेजा।

नेहा को पता चला कि संविधान का **अनुच्छेद 243S** 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हर नगर में वार्ड समितियाँ अनिवार्य करता है — ताकि बड़े शहर में भी "स्थानीय" शासन बना रहे।

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस कहानी से 74वें संशोधन के अनुच्छेदवार प्रावधान, वार्ड समिति और नगर क्षेत्र की परिभाषा समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** वार्ड समिति — 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका में अनिवार्य (अनुच्छेद 243S)।

◆ 74वाँ संशोधन — भाग-9क, अनुच्छेद 243P से 243ZG (18 अनुच्छेद)

अनुच्छेद	विषय	प्रमुख प्रावधान
243P	परिभाषाएँ	वार्ड समिति, ज़िला, नगर पालिका, महानगर क्षेत्र (10 लाख+ जनसंख्या) की परिभाषाएँ
243Q	नगरपालिकाओं का गठन	त्रिस्तरीय — नगर पंचायत (संक्रमणशील), नगर पालिका परिषद (लघु नगरीय), नगर निगम (वृहत नगरीय); दर्जा राज्यपाल अधिसूचना से
243R	संरचना	पार्षद — प्रत्यक्ष चुनाव; पदेन सदस्य — MP, MLA, अनुभवी व्यक्ति; अध्यक्ष का चुनाव — राज्य विधानमंडल तय करेगा
243S	वार्ड समितियाँ	3 लाख+ जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति
243T	स्थानों का आरक्षण	SC/ST जनसंख्या अनुपात में; महिला 33% (सभी वर्गों में); OBC — राज्य विधानमंडल तय करेगा
243U	कार्यकाल	प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष; विघटन के 6 माह के भीतर चुनाव
243W	शक्तियाँ, प्राधिकार	12वीं अनुसूची के 18 विषयों पर कार्य; आर्थिक-सामाजिक विकास हेतु योजनाएँ
243Y	राज्य वित्त आयोग	अनुच्छेद 243I के अधीन SFC का प्रावधान नगरीय निकायों के लिए भी
243ZD	ज़िला आयोजना समिति (DPC)	ज़िले में पंचायतों व नगर पालिकाओं की योजनाओं का एकीकरण; अध्यक्ष — राज्य विधि से (राजस्थान में ज़िला प्रमुख)
243ZE	महानगर योजना समिति (MPC)	महानगर क्षेत्र की विकास योजना; 2/3 सदस्य निर्वाचित

📌 नगर क्षेत्र (Urban Area) घोषणा के लिए 3 शर्तें

(1) न्यूनतम जनसंख्या 5,000; (2) कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर-कृषि कार्यों में संलग्न; (3) जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी — ये जनगणना में किसी बस्ती को "जनगणना नगर" (Census Town) मानने की शर्तें हैं; नगरपालिका के लिए संक्रमणशील, लघुतर या वृहत्तर नगरीय क्षेत्र की घोषणा राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना से करते हैं (अनुच्छेद 243Q)।

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

21.1 74वें संशोधन के शेष प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेद	विषय	मुख्य प्रावधान
243S	वार्ड समितियाँ	3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका में एक या अधिक वार्डों की वार्ड समिति अनिवार्य; संरचना राज्य विधि से
243T	आरक्षण	SC/ST जनसंख्या-अनुपात में; महिलाएँ कम से कम 1/3; अध्यक्ष पदों का आरक्षण राज्य विधि से; पिछड़े वर्ग — राज्य चाहे तो
243U	अवधि	5 वर्ष; विघटन से पहले सुनवाई का अवसर; विघटन के 6 माह के भीतर चुनाव
243V	अयोग्यताएँ	राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए लागू क़ानून; न्यूनतम आयु 21 वर्ष
243X	कर और निधियाँ	राज्य विधि से कर, शुल्क, पथकर लगाने की शक्ति; राज्य के करों का हिस्सा; अनुदान
243Y	वित्त आयोग	अनुच्छेद 243-I का राज्य वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा
243Z	लेखा-परीक्षा	लेखों का रख-रखाव और अंकेक्षण राज्य विधि से
243ZA	चुनाव	अनुच्छेद 243K का राज्य निर्वाचन आयोग ही नगरपालिकाओं के चुनाव कराएगा

अनुच्छेद	विषय	मुख्य प्रावधान
243ZB	केंद्रशासित प्रदेश	राष्ट्रपति के निर्देश से लागू
243ZC	छूट वाले क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र और दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद पर लागू नहीं (संसद बढ़ा सकती है)
243ZF-ZG	पुराने क़ानून और न्यायालय	असंगत क़ानून एक वर्ष तक; परिसीमन व सीटों के आवंटन पर न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित

🔍 आसान परिभाषा: वार्ड समिति (Wards Committee)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 243S के अधीन 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका के क्षेत्र में एक या अधिक वार्डों के लिए गठित समिति, जिसमें उन वार्डों के निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** बड़े शहर की "छोटी स्थानीय सरकार" — कुछ वार्ड मिलकर अपने मोहल्लों की समस्याएँ सुलझाएँ। 🏠 **उदाहरण:** जयपुर जैसे नगर निगम में ज़ोन-स्तर पर वार्ड समितियाँ बनती हैं, जहाँ सड़क, सफ़ाई और स्ट्रीट-लाइट की शिकायतें निपटाई जाती हैं।

⚠️ भ्रम से बचें

वार्ड समिति **3 लाख या अधिक** जनसंख्या पर अनिवार्य है; **महानगर क्षेत्र** की परिभाषा **10 लाख या अधिक** जनसंख्या है — दोनों संख्याएँ अलग हैं।

नगरपालिका चुनाव भी **राज्य निर्वाचन आयोग** (243ZA) कराता है — नगरीय निकायों के लिए कोई अलग आयोग नहीं।

अनुच्छेद 243Q(2) के अनुसार कोई क्षेत्र **नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद या नगर निगम** में से किस श्रेणी का होगा, यह राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना से तय करते हैं। इसके लिए वे पाँच बातें देखते हैं — **जनसंख्या, जनसंख्या का घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, ग़ैर-कृषि कार्यों में रोज़गार का प्रतिशत** और क्षेत्र का **आर्थिक महत्त्व**।

🔍 आसान परिभाषा: संक्रमणशील क्षेत्र (Transitional Area)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 243Q(1)(क) में प्रयुक्त शब्द — ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में बदल रहा हो; ऐसे क्षेत्र के लिए नगर पंचायत गठित की जाती है।

💡 **आसान भाषा में:** न पूरा गाँव, न पूरा शहर — बीच की अवस्था वाला बढ़ता कस्बा। 🏠 **उदाहरण:** जयपुर के आसपास तेज़ी से बसते कस्बे, जहाँ खेती घट रही है और दुकानें-कारख़ाने बढ़ रहे हैं, ऐसी ही अवस्था में होते हैं।

- **औद्योगिक नगरी का अपवाद** — 243Q(1) के परंतुक के अनुसार यदि कोई बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान अपने क्षेत्र में नगरीय सेवाएँ स्वयं दे रहा है, तो राज्यपाल उसे "औद्योगिक नगरी" घोषित कर सकते हैं; वहाँ नगरपालिका गठित करना अनिवार्य नहीं।
- **संरचना (243R)** — सभी सीटें प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरी जाती हैं; राज्य विधि से नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति, क्षेत्र के सांसद-विधायक और वार्ड समितियों के अध्यक्ष भी सदस्य बनाए जा सकते हैं — पर **विशेष ज्ञान वाले मनोनीत व्यक्तियों को बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं** होता।
- **शक्तियाँ (243W)** — राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं को 12वीं अनुसूची के विषयों सहित स्वशासन की संस्था के रूप में काम करने की शक्ति "दे सकता है" — यह शब्द-रचना हस्तांतरण को राज्य के विवेक पर छोड़ती है।



चित्र 11.22: 74वाँ संशोधन — अनुच्छेदवार प्रावधान — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🌟 क्या आप जानते हैं? — भाग 9क — संख्याएँ

74वें संशोधन ने भाग 9क में अनुच्छेद **243P से 243ZG** तक **18 अनुच्छेद** और **12वीं अनुसूची** (18 विषय) जोड़ी; यह **1 जून 1993** से लागू हुआ।

22. त्रिस्तरीय नगरीय ढाँचा — विस्तृत तुलना

📖 जयपुर — एक निगम, फिर दो, फिर एक

2015 में जयपुर नगर निगम के **91 वार्ड** थे। अक्टूबर 2019 में राज्य सरकार ने बेहतर प्रशासन के तर्क से इसे दो भागों में बाँट दिया — **जयपुर ग्रेटर** (150 वार्ड) और **जयपुर हेरिटेज** (100 वार्ड)। जोधपुर और हाड़ौती के संभागीय नगर (Kota) में भी दो-दो निगम बने। 2020 में इन छह निगमों के चुनाव हुए।

बाद की सरकार ने **"एक शहर, एक निगम"** की नीति अपनाई। **27 मार्च 2025** को विलय की अधिसूचना जारी हुई, जो बोर्डों का कार्यकाल पूरा होने पर **10 नवंबर 2025** से लागू हुई — उस दिन संभागीय आयुक्त ने एकीकृत जयपुर नगर निगम के प्रशासक का कार्यभार संभाला।

नए परिसीमन में जयपुर को **150 वार्ड** मिले और सितंबर 2026 में एकीकृत निगम का पहला चुनाव हुआ। महापौर का पद अनारक्षित रहा।

🎯 **इस कहानी से समझें:** जयपुर के इस प्रयोग से त्रिस्तरीय नगरीय ढाँचा और राजस्थान के नगर निगमों का बदलता क्रम समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** विलय की अधिसूचना 27 मार्च 2025; प्रभावी 10 नवंबर 2025; जयपुर — 150 वार्ड।

पहलू	नगर पालिका	नगर परिषद	नगर निगम
जनसंख्या	10 हज़ार से 1 लाख तक	1 लाख से 5 लाख तक	5 लाख से अधिक
राजनैतिक अध्यक्ष	अध्यक्ष (पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव)	सभापति (पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव)	महापौर/मेयर (पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव)
प्रशासनिक प्रमुख	अधिशासी अधिकारी (E.O.)	आयुक्त (Commissioner)	आयुक्त (Commissioner)
राजस्थान में संख्या (2026 के चुनाव के समय)	248	51	10 (कुल 309 निकाय)

क्र.	राजस्थान के 10 नगर निगम (अक्टूबर 2019 की स्थिति)
1-6	जयपुर (ग्रेटर), जोधपुर (दक्षिण), हाड़ौती का संभागीय नगर (Kota) — उत्तर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर
7	भरतपुर (7वाँ — 13 जून 2014)
8-10	जयपुर (हेरिटेज), जोधपुर (उत्तर), हाड़ौती का संभागीय नगर (Kota) — दक्षिण — तीनों अक्टूबर 2019 में जोड़े गए

22.1 राजस्थान के नगर निगमों का क्रम

चरण	नगर निगम
1992-1993	जयपुर, जोधपुर (17 दिसंबर 1992 की अधिसूचना) और हाड़ौती का संभागीय नगर (Kota) (23 जनवरी 1993)
2008	अजमेर, बीकानेर
2013-2014	उदयपुर (2013), भरतपुर (13 जून 2014)
अक्टूबर 2019	जयपुर, जोधपुर और हाड़ौती के संभागीय नगर (Kota) में दो-दो नगर निगम — कुल 10
अगस्त 2023	अलवर नगर परिषद नगर निगम बनी
2 सितंबर 2024	भीलवाड़ा और पाली नगर परिषदें नगर निगम बनीं
27 मार्च 2025 (अधिसूचना); 10 नवंबर 2025 से प्रभावी	तीनों शहरों के दो-दो निगम फिर एक-एक में विलीन — अब कुल 10 नगर निगम

New India Education by Omkar Sir

📊 राजस्थान के 10 नगर निगम (2026)

1. जयपुर (150 वार्ड) • जोधपुर (100) • हाड़ौती का संभागीय नगर (Kota) (100)
2. अजमेर (80) • बीकानेर (80) • उदयपुर (80)
3. अलवर (65) • भरतपुर (65) • पाली (65) • भीलवाड़ा (70)

🔍 आसान परिभाषा: नगर निगम (Municipal Corporation)

📘 **परिभाषा:** बड़े नगरों के लिए गठित सर्वोच्च स्तर का नगरीय स्थानीय निकाय, जिसमें निर्वाचित परिषद, महापौर, स्थायी समितियाँ और राज्य द्वारा नियुक्त आयुक्त होते हैं; राजस्थान में सामान्यतः 5 लाख से अधिक जनसंख्या पर।

💡 **आसान भाषा में:** बड़े शहर की सरकार — जिसका राजनीतिक मुखिया महापौर और प्रशासनिक मुखिया आयुक्त होता है। 🏠 **उदाहरण:** जयपुर नगर निगम का पहला महापौर 1994 में चुना गया था; 2026 के चुनाव के बाद 150 वार्डों वाला एकीकृत निगम।

⚠️ भ्रम से बचें

राजस्थान में **महापौर, सभापति और अध्यक्ष** का चुनाव **पार्षद** करते हैं (अप्रत्यक्ष) — 2026 में भी यही रीति अपनाई गई।

2019 में दो-दो निगम बने थे; **2025** में फिर एक-एक कर दिए गए — इसलिए नगर निगमों की संख्या 10 ही रही, पर शहरों की सूची बदल गई (अलवर, भीलवाड़ा, पाली जुड़े)।

तीनों स्तरों के नाम राज्यों में अलग-अलग हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे छोटा स्तर **नगर पंचायत** कहलाता है, जबकि राजस्थान में इसे **नगर पालिका मंडल** कहा जाता है। राजस्थान में 2026 की स्थिति में **10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगर पालिका मंडल** — कुल **309** नगरीय निकाय हैं। किसी निकाय को ऊपर के स्तर में बदलना राज्य सरकार की अधिसूचना से होता है, और ऐसा होते ही उसका नाम, प्रमुख का पदनाम और प्रशासनिक प्रमुख बदल जाते हैं।

📊 दिल्ली और जयपुर — विभाजन से विलय तक

1. दिल्ली नगर निगम (दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 से, 1958 में गठित) **2012** में उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी — तीन निगमों में बँटा।
2. संसद के संशोधन अधिनियम से तीनों निगम **22 मई 2022** को फिर एक हो गए।
3. जयपुर और जोधपुर नगर निगम **17 दिसंबर 1992** की अधिसूचना से बने; 2019 में दो-दो निगम हुए और **10 नवंबर 2025** से फिर एक-एक।

दोनों उदाहरणों से एक ही सीख निकलती है — छोटे निगम "जनता के पास" लगते हैं, पर साधनों का बँटवारा, कर्मचारियों का दोहराव और सीमाओं पर जिम्मेदारी का भ्रम उन्हें कमज़ोर कर देता है। दिल्ली में तीनों अलग निगमों की आय में बड़ा अंतर था, इसलिए एकीकरण का तर्क **वित्तीय संतुलन** का था। यह भी याद रखें कि नई दिल्ली क्षेत्र का **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद** (1994 का अधिनियम) निर्वाचित नहीं, मनोनीत निकाय है।

📊 नगरीय ढाँचा — राजस्थान और दिल्ली

1. राजस्थान में मोटे तौर पर — **नगर निगम** 5 लाख से अधिक, **नगर परिषद** 1 से 5 लाख, **नगर पालिका** 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में।
2. प्रमुख — नगर निगम में **महापौर**, नगर परिषद में **सभापति**, नगर पालिका में **अध्यक्ष**।
3. दिल्ली — **दिल्ली नगर निगम** (2022 से एकीकृत, 250 वार्ड), **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद** (मनोनीत) और **दिल्ली छावनी बोर्ड**।
4. महापौर का कार्यकाल राज्यों में अलग — दिल्ली में **एक वर्ष**, जबकि राजस्थान में परिषद के साथ **5 वर्ष**।
5. मुंबई का बृहन्मुंबई नगर निगम बजट के हिसाब से देश का **सबसे बड़ा** नगर निगम है।
6. नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख **आयुक्त** होता है, जिसे राज्य सरकार नियुक्त करती है — प्रायः भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी।



चित्र 11.23: त्रिस्तरीय नगरीय ढाँचा एवं राजस्थान के नगर निगम — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

New India Education by Omkar Sir

23. नगरीय निकायों के आठ प्रकार

📖 खास योल — जो छावनी नहीं रही

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में धर्मशाला के पास **योल** नाम की छावनी अंग्रेज़ों के समय से थी। छावनी क्षेत्र में रहने वाले नागरिक वर्षों से शिकायत करते थे कि मकान की मरम्मत तक के लिए रक्षा संपदा विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है और राज्य की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता।

रक्षा मंत्रालय ने छावनियों के **नागरिक क्षेत्रों को अलग** कर पास की नगरपालिकाओं में मिलाने का निर्णय लिया। **अप्रैल 2023** में **खास योल** छावनी को अधिसूचना से समाप्त किया गया — नागरिक क्षेत्र राज्य की स्थानीय संस्थाओं को और सैन्य क्षेत्र "सैन्य स्टेशन" के रूप में सेना को।

इसके बाद देश में **61** छावनियाँ बचीं, जिनमें से कई में यही प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान की एकमात्र छावनी **नसीराबाद** (अजमेर) है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** खास योल के उदाहरण से नगरीय निकायों के आठ प्रकार — नगर निगम से विशेष प्रयोजन एजेंसी तक — समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** छावनी बोर्ड — रक्षा मंत्रालय के अधीन; छावनी अधिनियम 2006; देश में 61 छावनियाँ।

संविधान ने तीन प्रकार की नगरपालिकाएँ बताई हैं, पर नगरीय क्षेत्रों का प्रशासन व्यवहार में आठ प्रकार की संस्थाएँ चलाती हैं। इनमें से कुछ निर्वाचित हैं, कुछ पूरी तरह मनोनीत।

📊 **आठ प्रकार — पहचान के सूत्र**

1. **अधिसूचित क्षेत्र समिति** — पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा मनोनीत; नगरपालिका अधिनियम के बाहर अधिसूचना से बनती है।
2. **छावनी बोर्ड** — रक्षा मंत्रालय के अधीन, छावनी अधिनियम 2006।
3. **टाउनशिप** — सार्वजनिक उपक्रम अपने कर्मचारियों की बस्ती के लिए बनाते हैं, जैसे भिलाई।
4. **पत्तन न्यास** — अब बड़े बंदरगाहों में **प्रमुख पत्तन प्राधिकरण** (प्रमुख पत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021)।
5. **विशेष प्रयोजन अभिकरण** — जल प्रदाय बोर्ड, आवास बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे एक-कार्य वाले निकाय।

भारत में नगरीय स्थानीय निकायों के 8 प्रकार

1. नगर निगम
बड़े महानगर; महापौर (मेयर) प्रमुख; राज्य अधिनियम से

2. नगर पालिका परिषद
मध्यम व छोटे शहर; अध्यक्ष प्रमुख; राज्य अधिनियम से

3. अधिसूचित क्षेत्र समिति
तेज़ी से बढ़ते या नए औद्योगिक कस्बे; सभी सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत

4. नगर क्षेत्र समिति
छोटे कस्बे; सीमित नागरिक कार्य; निर्वाचित, मनोनीत या मिश्रित

5. छावनी बोर्ड
सैन्य छावनी क्षेत्र; केंद्र (रक्षा मंत्रालय) के छावनी अधिनियम 2006 से

6. टाउनशिप
सार्वजनिक उपक्रमों की कर्मचारी बस्तियाँ; प्रशासक नियुक्त, चुनाव नहीं

7. पत्तन न्यास
बंदरगाह क्षेत्र (मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि); संसद के अधिनियम से

8. विशेष उद्देश्य अभिकरण
एक विशेष कार्य हेतु — आवास बोर्ड, जल बोर्ड, विकास प्राधिकरण; राज्य द्वारा

संविधान (74वाँ संशोधन) केवल पहले तीन रूपों — नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत — की बात करता है

चित्र 11.24: नगरीय स्थानीय निकायों के आठ प्रकार

प्रकार	कहाँ और कैसे	नियंत्रण
1. नगर निगम (Municipal Corporation)	बड़े नगर; राज्य विधानमंडल के अधिनियम से (केंद्रशासित प्रदेश में संसद से)	राज्य सरकार
2. नगरपालिका (Municipality)	छोटे नगर; नगर परिषद, नगर पालिका मंडल आदि नाम	राज्य सरकार
3. अधिसूचित क्षेत्र समिति (Notified Area Committee)	तेज़ी से बढ़ता नया औद्योगिक कस्बा या नगरपालिका की शर्तें पूरी न करने वाला क्षेत्र; पूरी तरह मनोनीत	राज्य सरकार
4. नगर क्षेत्र समिति (Town Area Committee)	छोटे कस्बे; पूर्ण या आंशिक निर्वाचित; जल-निकासी, सड़क, प्रकाश जैसे सीमित काम	राज्य सरकार
5. छावनी बोर्ड (Cantonment Board)	सैन्य छावनी क्षेत्र की नागरिक आबादी; छावनी अधिनियम 2006	केंद्र — रक्षा मंत्रालय
6. नगरी या टाउनशिप (Township)	बड़े सार्वजनिक उपक्रम अपने कर्मचारियों की बस्ती में सुविधाएँ देते हैं; टाउन प्रशासक, कोई निर्वाचित सदस्य नहीं	संबंधित उपक्रम
7. पत्तन न्यास (Port Trust)	मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बंदरगाह क्षेत्र; अब "महापत्तन प्राधिकरण" (2021 का अधिनियम)	केंद्र सरकार
8. विशेष प्रयोजन एजेंसी (Special Purpose Agency)	आवास बोर्ड, जल-सीवरेज बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण, बिजली आपूर्ति, नगर परिवहन — एक काम के लिए	राज्य सरकार (कानून या आदेश से)

🔍 **आसान परिभाषा: विशेष प्रयोजन एजेंसी (Special Purpose Agency)**

📘 **परिभाषा:** किसी एक विशेष नगरीय कार्य — जैसे आवास, जलापूर्ति, सीवरेज या परिवहन — के लिए राज्य द्वारा बनाया गया प्राधिकरण या बोर्ड, जो नगरपालिका का अंग नहीं होता और उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता।

💡 **आसान भाषा में:** शहर का कोई एक काम नगर निगम के बजाय किसी अलग "बोर्ड" के पास। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर मेट्रो रेल निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण — ये नगर निगम से अलग काम करते हैं।

⚠️ **भ्रम से बचें**

अधिसूचित क्षेत्र समिति के **सभी सदस्य मनोनीत** होते हैं (अध्यक्ष सहित) — यह न संवैधानिक नगरपालिका है, न निर्वाचित निकाय।

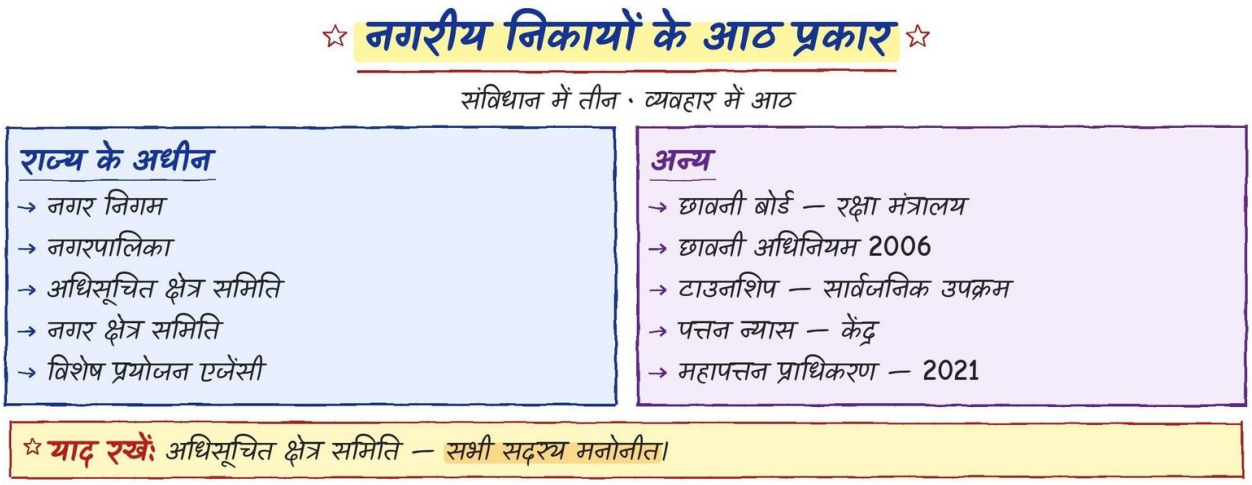
टाउनशिप में **कोई निर्वाचित सदस्य नहीं** होता; उदाहरण — भिलाई, बोकारो जैसी इस्पात नगरियाँ।

आठ प्रकारों के नाम ही उनकी उत्पत्ति बताते हैं। **अधिसूचित क्षेत्र समिति** इसलिए कहलाती है क्योंकि वह राजपत्र में **अधिसूचना** से बनती है, किसी अलग अधिनियम से नहीं — और नगरपालिका अधिनियम के प्रावधान उस पर अधिसूचना से ही लागू किए जाते हैं। इसके विपरीत **नगर क्षेत्र समिति** राज्य विधानमंडल के अलग अधिनियम से बनती है।

- **विशेष प्रयोजन एजेंसियाँ** "कार्यात्मक" संस्थाएँ हैं, क्षेत्रीय नहीं — वे नगरपालिका के अधीन नहीं, बल्कि उसके समानांतर काम करती हैं।

- दिल्ली इसका अच्छा उदाहरण है — एक ही महानगर में **दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड** तीन अलग नगरीय निकाय हैं, और साथ में **दिल्ली विकास प्राधिकरण** (1957) तथा **दिल्ली जल बोर्ड** (1998) जैसी विशेष एजेंसियाँ।
- राजस्थान स्थलबद्ध राज्य है, इसलिए यहाँ पत्तन न्यास नहीं; छावनी केवल एक (नसीराबाद) है, जबकि नगर सुधार न्यास और विकास प्राधिकरण कई नगरों में हैं।

इस बहुलता की सबसे बड़ी समस्या है **जवाबदेही का बिखराव** — सड़क नगर निगम की, सीवर किसी बोर्ड का और नई कॉलोनी विकास प्राधिकरण की। इसीलिए 74वें संशोधन की भावना यह है कि ये सभी कार्य धीरे-धीरे निर्वाचित नगरपालिका के नियंत्रण में आएँ।



चित्र 11.25: नगरीय निकायों के आठ प्रकार — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

24. नगर निगम का ढाँचा, महापौर एवं नगरीय कार्मिक व्यवस्था

📖 दिल्ली 2022 — तीन निगम फिर एक

1958 में बना **दिल्ली नगर निगम** 2012 में तीन भागों — उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगम — में बाँटा गया था। दस साल में तीनों के बीच संसाधनों का असंतुलन दिखा: दक्षिण निगम की आय अधिक थी, जबकि उत्तर और पूर्वी निगम कर्मचारियों का वेतन तक समय पर नहीं दे पा रहे थे।

केंद्रशासित प्रदेश होने के कारण दिल्ली के नगर निगम का क़ानून **संसद** बनाती है। संसद ने **दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022** पारित किया और **22 मई 2022** से तीनों निगम फिर एक हो गए; वार्डों की संख्या 272 से घटाकर 250 की गई।

यह उदाहरण दिखाता है कि नगर निगम का ढाँचा — कितने निगम, कितने वार्ड, महापौर कैसे चुना जाए — क़ानून बनाने वाली विधायिका तय करती है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** दिल्ली के उदाहरण से नगर निगम के अंग, महापौर की भूमिका और नगरीय कार्मिक व्यवस्थाएँ समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** दिल्ली के तीन निगमों का एकीकरण — 22 मई 2022 (संसद का अधिनियम)।

24.1 नगर निगम के तीन अंग

- **परिषद** (Council) — वार्डों से निर्वाचित पार्षद, कुछ मनोनीत सदस्य और पदेन सदस्य (क्षेत्र के विधायक-सांसद); यह निगम का विचार-विमर्श और नीति-निर्माण अंग है।
- **स्थायी समितियाँ** (Standing Committees) — वित्त, निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कर आदि के लिए; परिषद का काम आसान बनाती हैं।
- **आयुक्त** (Commissioner) — राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, प्रायः भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी; परिषद और समितियों के निर्णयों को लागू करने वाला मुख्य कार्यकारी।

महापौर परिषद का अध्यक्ष और नगर का प्रथम नागरिक होता है। अधिकांश राज्यों में उसकी भूमिका औपचारिक और सम्मानसूचक है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति आयुक्त के पास रहती है। कुछ राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड) में महापौर का **प्रत्यक्ष चुनाव** होता है; राजस्थान में पार्षद उसे चुनते हैं और कार्यकाल पाँच वर्ष है।

24.2 नगरीय कार्मिक व्यवस्था — तीन प्रकार

व्यवस्था	अर्थ	लाभ/हानि
पृथक (Separate)	हर नगरपालिका अपने कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति और नियंत्रण स्वयं करती है	स्वायत्तता अधिक; पर स्थानांतरण नहीं, प्रतिभा सीमित
एकीकृत (Unified)	राज्य सरकार सभी नगरपालिकाओं के लिए राज्य-स्तरीय सेवा बनाती है; स्थानांतरण संभव	पेशेवर कर्मचारी; पर निकाय का नियंत्रण कम
समाकलित (Integrated)	राज्य सरकार के विभागों के कर्मचारी ही नगरपालिकाओं में काम करते हैं; उनके बीच स्थानांतरण	राज्य-निकाय समन्वय; पर निकाय की स्वायत्तता सबसे कम

NEOM ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

📊 राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान

1. अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान, मुंबई (1926)।
2. नगरीय मामलों का राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली (1976) — नगरीय नीति पर शोध।
3. आवास एवं नगरीय मामले मंत्रालय (2017 में दो मंत्रालयों के विलय से) — नगरीय स्थानीय शासन का केंद्रीय नोडल मंत्रालय।

🔍 आसान परिभाषा: महापौर (Mayor)

📘 **परिभाषा:** नगर निगम की निर्वाचित परिषद् का अध्यक्ष, जो बैठकों की अध्यक्षता करता है और नगर का औपचारिक प्रमुख व "प्रथम नागरिक" माना जाता है; चुनाव की रीति (प्रत्यक्ष या पार्षदों द्वारा) राज्य विधि तय करती है।

💡 **आसान भाषा में:** शहर का चुना हुआ मुखिया — पर रोज़ का प्रशासन आयुक्त चलाता है। 🏠 **उदाहरण:** सितंबर 2026 में राजस्थान के नए नगर निगमों के पार्षदों ने 21 सितंबर से अपने महापौर चुने।

⚠️ भ्रम से बचें

महापौर **"नगर का प्रथम नागरिक"** है, पर अधिकांश राज्यों में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख **आयुक्त** होता है।

नगर निगम **राज्य विधानमंडल के अधिनियम** से बनता है (राजस्थान में नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत अधिसूचना से); केंद्रशासित प्रदेश में संसद के अधिनियम से।

नगर निगम के शासन के तीन प्रचलित मॉडल हैं। पहला — **आयुक्त प्रणाली**, जिसमें महापौर औपचारिक प्रमुख और आयुक्त वास्तविक कार्यकारी है (1888 के बंबई अधिनियम से प्रचलित)। दूसरा — **महापौर-परिषद प्रणाली** (Mayor-in-Council), जिसमें महापौर अपने साथ चुने गए पार्षदों की एक छोटी कार्यकारी परिषद बनाता है; कोलकाता नगर निगम अधिनियम 1980 ने इसे अपनाया। तीसरा — **प्रत्यक्ष निर्वाचित, कार्यकारी शक्ति वाला महापौर**, जिसकी माँग नगरीय सुधारों में बार-बार उठती है।

- **महापौर का कार्यकाल** हर राज्य में पाँच वर्ष नहीं — दिल्ली नगर निगम में महापौर **हर वर्ष** चुना जाता है; पहला वर्ष महिला और तीसरा वर्ष अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहता है।
- **उपमहापौर** महापौर की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करता है; राजस्थान में उसका चुनाव भी पार्षद ही करते हैं।
- **स्थायी समितियों** के अध्यक्ष प्रायः पार्षद होते हैं, और बजट, निर्माण-कार्य व ठेकों के प्रस्ताव पहले इन्हीं समितियों से गुज़रते हैं।

व्यवहार में सबसे बड़ा तनाव **निर्वाचित महापौर बनाम नियुक्त आयुक्त** का होता है — आयुक्त राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी है, जबकि महापौर जनता के प्रति। जब दोनों में मतभेद हो, तो फ़ाइलें रुकती हैं और जनता के काम अटकते हैं।



चित्र 11.26: नगर निगम का ढाँचा एवं कार्मिक व्यवस्था — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

New India Education by Omkar Sir

25. 12वीं अनुसूची — नगर पालिकाओं के 18 विषय

74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाओं के 18 विषय हैं (अनुच्छेद 243W से संबंधित)।

📖 बीकानेर की आग और 12वीं अनुसूची (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक कहानी है। बीकानेर के एक पुराने बाज़ार में रात को एक दुकान में आग लग गई। दमकल पहुँची, आग बुझी, और अगले दिन अख़बार में बहस छिड़ी — "दमकल किसकी ज़िम्मेदारी है — राज्य की या नगर निगम की?"

कॉलेज के छात्र **अर्जुन** ने अपने शिक्षक से पूछा तो उन्होंने संविधान की **12वीं अनुसूची** खोली — क्रम 7 पर "अग्निशमन सेवाएँ" लिखा था। उसी सूची में जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, गंदी बस्ती सुधार और स्ट्रीट-लाइट भी थे।

"यानी शहर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के 18 काम," अर्जुन ने कहा। "हाँ," शिक्षक बोले, "पर किस शहर को कितने काम सौंपे गए, यह राज्य का क़ानून तय करता है।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस कहानी से 12वीं अनुसूची के 18 विषय और 11वीं अनुसूची से उसका अंतर समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** 12वीं अनुसूची — 18 विषय (अनुच्छेद 243W); अग्निशमन इसमें, 11वीं में नहीं।

विषय समूह	उदाहरण
योजना एवं भूमि उपयोग	नगरीय योजना, भूमि उपयोग विनियमन एवं भवन निर्माण, आर्थिक-सामाजिक विकास योजना
अवसंरचना एवं सेवाएँ	सड़कें-पुल, जल प्रदाय (घरेलू-औद्योगिक-वाणिज्यिक), अग्निशमन सेवाएँ, सार्वजनिक सुविधाएँ (सड़क प्रकाश, पार्किंग, बस स्टॉप)
स्वास्थ्य एवं पर्यावरण	लोक स्वास्थ्य-स्वच्छता-सफाई-कूड़ा प्रबंध, नगरीय वानिकी-पर्यावरण संरक्षण, गंदी बस्ती सुधार, शव गाड़ना-श्मशान
सामाजिक कल्याण	नगरीय निर्धनता उन्मूलन, दुर्बल वर्गों की रक्षा, जन्म-मरण सांख्यिकी, कांजी हाउस एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण
सांस्कृतिक-अन्य	नगरीय सुविधाएँ (पार्क, उद्यान, खेल मैदान), सांस्कृतिक-शैक्षणिक-सौंदर्यपरक आयाम, बाज़ार-मेले, वधशालाओं का विनियमन

🔍 आसान परिभाषा: महानगर योजना समिति (Metropolitan Planning Committee — MPC)

📘 **परिभाषा:** 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले महानगर क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243ZE के तहत गठित एक समिति, जो उस पूरे क्षेत्र के पंचायतों व नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत कर एक समग्र विकास योजना तैयार करती है।

💡 **आसान भाषा में:** किसी बड़े शहर (जैसे जयपुर) के आसपास कई छोटी नगर पालिकाएँ और ग्रामीण पंचायतें भी होती हैं। अगर हर एक अपनी अलग योजना बना ले तो पूरे महानगर क्षेत्र का विकास बिखरा-बिखरा हो जाएगा — इसलिए MPC सबकी योजनाओं को जोड़कर एक साझा, सुसंगत विकास योजना बनाती है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी बड़े मॉल में हर दुकान अपने हिसाब से सजावट न करे, बल्कि मॉल-प्रबंधन एक साझा डिज़ाइन-योजना बनाए ताकि पूरा मॉल एक साथ सुंदर और व्यवस्थित दिखे — वैसे ही MPC पूरे महानगर क्षेत्र (शहर + आसपास के कस्बे-गाँव) के विकास को एक सुसंगत योजना में बाँधती है, ताकि सड़कें, पानी, बिजली जैसी सुविधाएँ आपस में तालमेल में हों, अलग-अलग टुकड़ों में न बँटें।

25.1 12वीं अनुसूची के 18 विषय — पूरी सूची

क्र.	विषय	क्र.	विषय
1	नगरीय योजना, नगर नियोजन सहित	10	गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन
2	भूमि-उपयोग का विनियमन और भवन निर्माण	11	नगरीय गरीबी उन्मूलन
3	आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना	12	पार्क, उद्यान, खेल के मैदान जैसी सुविधाएँ
4	सड़कें और पुल	13	सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्यपरक पहलुओं की अभिवृद्धि
5	घरेलू, औद्योगिक और व्यावसायिक जलापूर्ति	14	शवदाह, कब्रिस्तान, विद्युत शवदाह-गृह
6	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	15	पशु तालाब; पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम
7	अग्निशमन सेवाएँ	16	जन्म-मृत्यु पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आँकड़े
8	नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण	17	स्ट्रीट-लाइट, पार्किंग, बस-स्टॉप, जन-सुविधाएँ
9	दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद सहित कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा	18	वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन

⚠️ भ्रम से बचें

अग्निशमन सेवाएँ 12वीं अनुसूची में हैं, 11वीं में नहीं; **पेयजल** 11वीं में और **जलापूर्ति** (घरेलू, औद्योगिक, व्यावसायिक) 12वीं में।

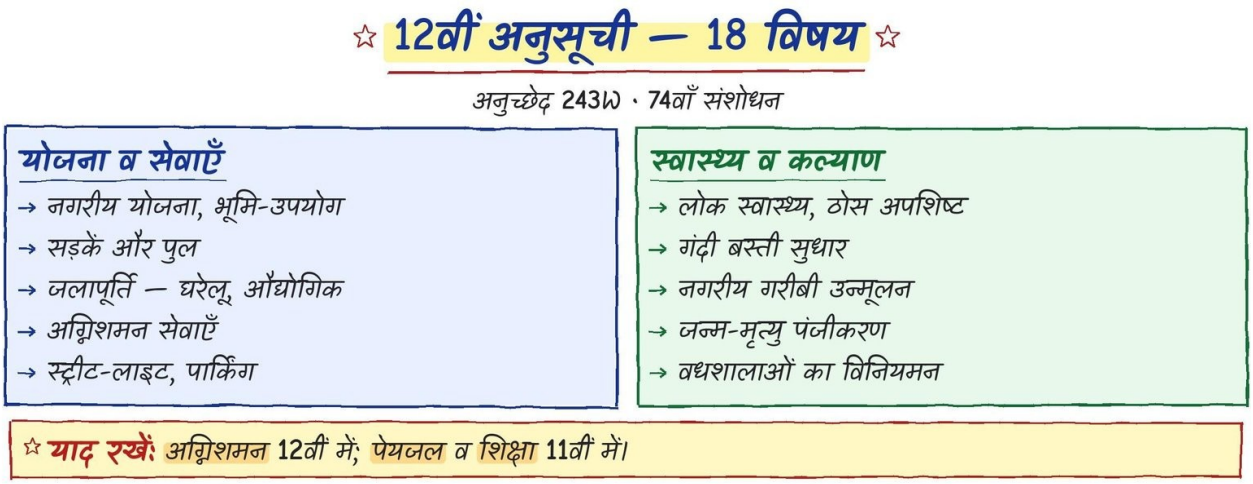
शिक्षा 11वीं अनुसूची का विषय है; 12वीं में केवल "शैक्षिक पहलुओं की अभिवृद्धि" है।

12वीं अनुसूची के विषय स्वयं में कोई शक्ति नहीं देते — अनुच्छेद 243W के अनुसार राज्य विधानमंडल क़ानून बनाकर ये कार्य नगरपालिकाओं को **सौंप सकता है**। इसलिए किसी राज्य में अग्निशमन नगर निकाय के पास है, तो किसी में राज्य सेवा के पास; किसी में जलापूर्ति नगर निगम करता है, तो किसी में अलग जल बोर्ड।

- **जन्म-मृत्यु पंजीकरण** — जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में यह कार्य प्रायः नगर निकाय ही करते हैं; 2023 के संशोधन से इसका डिजिटल पंजीकरण अनिवार्य हुआ।
- **स्वच्छता** — स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (2 अक्टूबर 2014) ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को नगर निकायों का सबसे दिखने वाला काम बना दिया।

- **नगरीय योजना** — स्मार्ट सिटी मिशन (2015) के पहले चरण में राजस्थान के **जयपुर और उदयपुर** चुने गए, पर परियोजनाएँ अलग "विशेष प्रयोजन कंपनी" के माध्यम से चलीं, जिससे निर्वाचित परिषद की भूमिका सीमित रही।

यानी 18 विषय काग़ज़ पर नगरपालिका के हैं, पर उनका वास्तविक नियंत्रण कई बार राज्य विभागों, बोर्डों और कंपनियों में बँटा रहता है — यही "कार्य-हस्तांतरण" की सबसे बड़ी कमी है।



चित्र 11.27: 12वीं अनुसूची — 18 विषय — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

26. नगरीय निकायों का वित्त एवं चुनौतियाँ

📖 अहमदाबाद 1998 — शहर ने बाज़ार से पैसा उठाया

1990 के दशक में **अहमदाबाद नगर निगम** की आर्थिक हालत ख़राब थी। सुधारों के बाद कर-वसूली बढ़ी और लेखे पारदर्शी हुए। फिर निगम ने जलापूर्ति और सीवरेज परियोजना के लिए **जनवरी 1998** में **₹100 करोड़** के **नगरपालिका बॉन्ड** जारी किए — बिना राज्य सरकार की गारंटी के।

यह देश में बड़े पैमाने पर, केवल अपनी साख के बल पर बाज़ार से धन उठाने का पहला प्रमुख उदाहरण बना। बाद में इंदौर, पुणे, हैदराबाद, लखनऊ और गाज़ियाबाद जैसे नगरों ने भी बॉन्ड जारी किए, और कुछ ने "हरित बॉन्ड" भी।

संदेश स्पष्ट था — जो नगर अपनी आय और हिसाब ठीक रखे, उसे केवल अनुदान पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अहमदाबाद के उदाहरण से नगरीय निकायों के आय-स्रोत, अनुदान पर निर्भरता और 16वें वित्त आयोग के नए अनुदान समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** अहमदाबाद नगर निगम — 1998 में बिना राज्य गारंटी के नगरपालिका बॉन्ड।

भारत में नगरीय निकायों का कुल राजस्व देश के सकल घरेलू उत्पाद का केवल **लगभग 1%** है, जबकि विकसित देशों में यह कई गुना है। यही कारण है कि शहरों की ज़रूरतें बढ़ने के बावजूद नगरपालिकाएँ अनुदान और राज्य सरकार पर निर्भर रहती हैं।

स्रोत	उदाहरण
कर राजस्व	संपत्ति कर (गृहकर/नगरीय विकास कर), मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, पेशा कर, जल व जल-निकासी कर, बिजली कर, पशु व वाहन कर
गैर-कर राजस्व	नगरपालिका संपत्तियों का किराया, भवन-अनुमति व लाइसेंस शुल्क, जलापूर्ति व पार्किंग शुल्क, नीलामी, जुर्माना
अनुदान	केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, केंद्र-प्रायोजित योजनाएँ (स्वच्छ भारत मिशन-शहरी, अमृत, स्मार्ट सिटी)
हस्तांतरण	राज्य के करों में हिस्सा, चुंगी के बदले क्षतिपूर्ति, मुद्रांक शुल्क में अधिभार
ऋण व बाज़ार	वित्तीय संस्थानों से ऋण, नगरपालिका बॉन्ड, हरित बॉन्ड

🔍 आसान परिभाषा: नगरपालिका बॉन्ड (Municipal Bond)

📘 **परिभाषा:** नगरीय निकाय द्वारा अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बाज़ार से धन जुटाने हेतु जारी ऋण-पत्र, जिस पर निवेशकों को तय ब्याज मिलता है और जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नियमों के अनुसार जारी किया जाता है।

💡 **आसान भाषा में:** नगर निगम जनता और संस्थाओं से "उधार" लेता है और बदले में ब्याज देता है। 🏠 **उदाहरण:** अहमदाबाद नगर निगम ने 1998 में बिना राज्य सरकार की गारंटी के बॉन्ड जारी कर जलापूर्ति और सीवरेज का धन जुटाया; बाद में इंदौर, पुणे, गाज़ियाबाद आदि ने भी बॉन्ड जारी किए।

🌟 क्या आप जानते हैं? — 16वें वित्त आयोग का "नगरीकरण प्रीमियम"

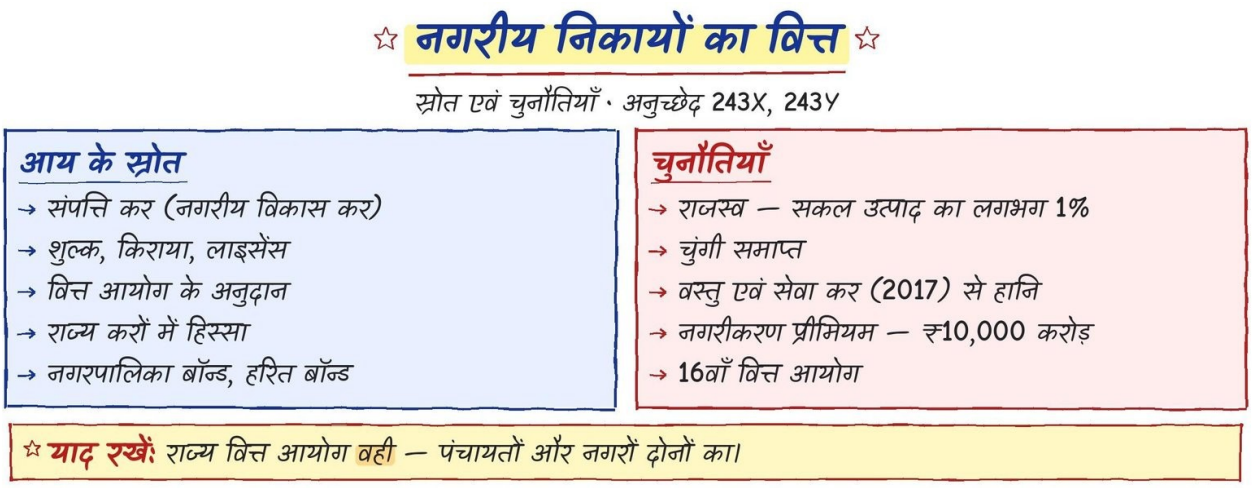
16वें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों के अनुदान में ₹10,000 करोड़ का **नगरीकरण प्रीमियम** रखा — यह राज्यों को एक बार मिलने वाला अनुदान है, जो आसपास के उपनगरीय गाँवों को नगर निकायों में मिलाने और नियोजित नगरीकरण के लिए दिया जाएगा; साथ ही ₹56,100 करोड़ का **विशेष अवसंरचना घटक** (अपशिष्ट-जल प्रबंधन)।

> ⚠️ **भ्रम से बचें**
>
> चुंगी (Octroi) अधिकांश राज्यों में समाप्त हो चुकी है और **GST (2017)** के बाद मनोरंजन कर जैसे कई स्थानीय कर GST में समा गए — इससे नगरपालिकाओं की अपनी आय और घटी।
>
> नगरीय निकायों के लिए भी **राज्य वित्त आयोग** वही है जो पंचायतों के लिए (अनुच्छेद 243Y) — अलग आयोग नहीं।

नगरीय निकायों की अपनी आय का सबसे बड़ा स्रोत **संपत्ति कर** है, और उसे आँकने की तीन पद्धतियाँ प्रचलित हैं — **वार्षिक किराया मूल्य** (संपत्ति से मिल सकने वाला अनुमानित किराया), **पूँजी मूल्य** (संपत्ति का बाज़ार मूल्य) और **इकाई क्षेत्र पद्धति** (प्रति वर्ग मीटर तय दर, क्षेत्र और उपयोग के अनुसार)। दिल्ली ने 2004 में इकाई क्षेत्र पद्धति अपनाई, क्योंकि इसमें मनमाने आकलन की गुंजाइश कम है।

- 15वें वित्त आयोग ने 2021-26 के लिए शहरी स्थानीय निकायों को **₹1,21,055 करोड़** के अनुदान की सिफारिश की।
- इसकी एक शर्त थी कि राज्य संपत्ति कर की **न्यूनतम दरें अधिसूचित** करें और संपत्ति कर संग्रह में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुरूप सुधार दिखाएँ।
- दूसरी शर्त — निकायों के **अंकेक्षित लेखे** सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन उपलब्ध हों; यानी अनुदान अब "सुधार से जुड़ा" हो गया है।

इस तरह केंद्र और वित्त आयोग का संदेश स्पष्ट है — अनुदान बढ़ेगा, पर नगर निकायों को अपनी आय भी बढ़ानी होगी। जयपुर जैसे नगर निगम में नगरीय विकास कर की वसूली बढ़ाना इसी दिशा का कदम है।



चित्र 11.28: नगरीय निकायों का वित्त — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

27. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं 2026 के नगरीय चुनाव

> 📖 **सितंबर 2026 — 309 निकाय, 10,245 पार्षद**
>
> **20 अगस्त 2026** को राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त **राजेश्वर सिंह** ने घोषणा की कि 309 नगरीय निकायों — **10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगर पालिकाओं** — के चुनाव दो चरणों में **9 और 11 सितंबर** को होंगे। घोषणा के साथ ही इन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई।
>
> लगभग **1.44 करोड़** मतदाताओं ने **10,245 पार्षदों** को चुना; पहले चरण में लगभग 76% और दूसरे में लगभग 71% मतदान हुआ। **14 सितंबर** को मतगणना हुई। इसके बाद **21 सितंबर** से नए पार्षदों ने अपने **महापौर, सभापति और अध्यक्ष** चुने — कुछ निकायों में पुनर्मतदान के कारण यह प्रक्रिया कुछ दिन बाद हुई।
>
> यह पहला चुनाव था जिसमें दो-संतान नियम लागू नहीं था और जयपुर, जोधपुर तथा हाड़ौती के संभागीय नगर (Kota) में दो-दो की जगह एक-एक नगर निगम था।
>
> 🎯 **इस कहानी से समझें:** इस चुनाव से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधान और नगरीय निकायों की वर्तमान संख्या समझें।
>
> 📌 **याद रखने लायक बात:** राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव 2026 — 9 व 11 सितंबर; 309 निकाय; 10,245 पार्षद।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18) ने 1959 के पुराने अधिनियम की जगह ली। यह छावनी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य पर लागू है और नगर पालिका मंडल, नगर परिषद तथा नगर निगम — तीनों का गठन, चुनाव, शक्तियाँ और वित्त इसी से तय होते हैं। प्रशासनिक नियंत्रण **स्वायत्त शासन विभाग** (निदेशालय स्थानीय निकाय) के पास है।

पहलू	प्रावधान (2026 की स्थिति)
निकाय	309 नगरीय निकाय — 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद, 248 नगर पालिका मंडल (राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा, अगस्त 2026)
प्रमुख	नगर निगम में महापौर, नगर परिषद में सभापति, नगर पालिका में अध्यक्ष — सभी पार्षदों द्वारा निर्वाचित
प्रशासनिक प्रमुख	नगर निगम व नगर परिषद में आयुक्त; नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी
महिला आरक्षण	50% सीटें और अध्यक्ष पद
अविश्वास प्रस्ताव	धारा 53 — पद ग्रहण के 2 वर्ष तक नहीं; 3/4 बहुमत; गिरने पर 2 वर्ष तक दोबारा नहीं
दो-संतान नियम (धारा 24)	राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम 2026 (विधानसभा में 10 मार्च 2026 को पारित) से समाप्त

27.1 2026 के नगरीय चुनाव — एक नज़र में

- 20 अगस्त 2026 को कार्यक्रम घोषित; **9 और 11 सितंबर** को दो चरणों में मतदान; **14 सितंबर** को मतगणना।
- **10,245 पार्षद** पद, लगभग **1.44 करोड़** मतदाता; पहले चरण में लगभग 76% और दूसरे में लगभग 71% मतदान।
- **21 सितंबर** को महापौर, सभापति और अध्यक्ष तथा अगले दिन उपमहापौर-उपसभापति-उपाध्यक्ष के चुनाव; कुछ निकायों में पुनर्मतदान के कारण बाद में।
- जयपुर में विलय के बाद पहला चुनाव — **150 वार्ड** (2020 में दो निगमों के 250 वार्ड थे)।

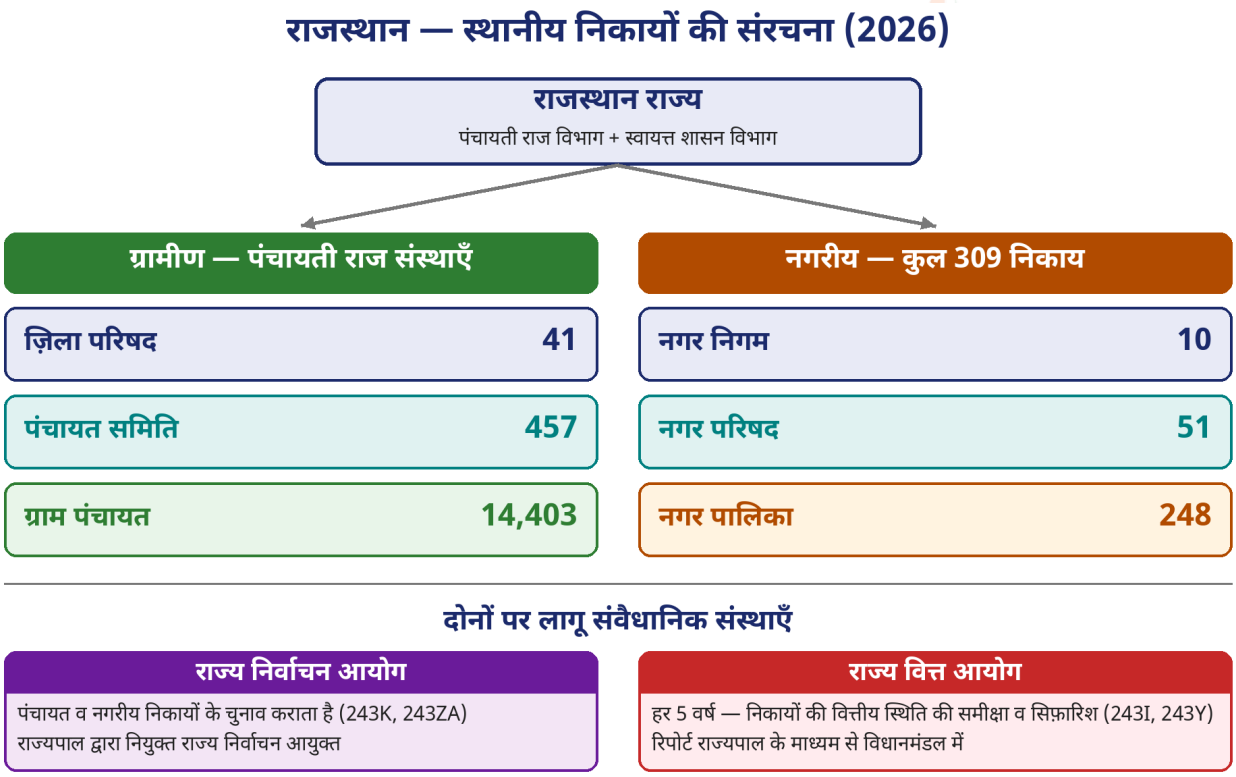
🔍 आसान परिभाषा: स्वायत्त शासन विभाग (Local Self Government Department)

📘 **परिभाषा:** राजस्थान सरकार का वह विभाग जो नगरीय निकायों के गठन, सीमा-परिवर्तन, वार्ड परिसीमन, नियम-निर्माण, अनुदान और निगरानी का काम करता है; इसका निदेशालय "निदेशालय स्थानीय निकाय" कहलाता है।

💡 **आसान भाषा में:** शहरों की सरकारों पर राज्य की "निगरानी करने वाली" शाखा। 🏠 **उदाहरण:** जयपुर, जोधपुर और हाड़ौती के संभागीय नगर (Kota) के निगमों के विलय की अधिसूचना 27 मार्च 2025 को इसी विभाग ने जारी की।

⚠️ भ्रम से बचें

राजस्थान में नगरीय निकायों के चुनाव **पंचायत चुनाव से पहले** (सितंबर 2026) हुए — "एक राज्य, एक चुनाव" का अर्थ यहाँ "एक ही वर्ष में", न कि "एक ही दिन"। नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की संख्या स्रोत के अनुसार थोड़ी अलग (47/252) भी बताई गई है; राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा में **51 नगर परिषद और 248 नगर पालिकाएँ** थीं — कुल **309** पर सभी सहमत हैं।



चित्र 11.29: राजस्थान का स्थानीय स्वशासन — 2026 की तस्वीर

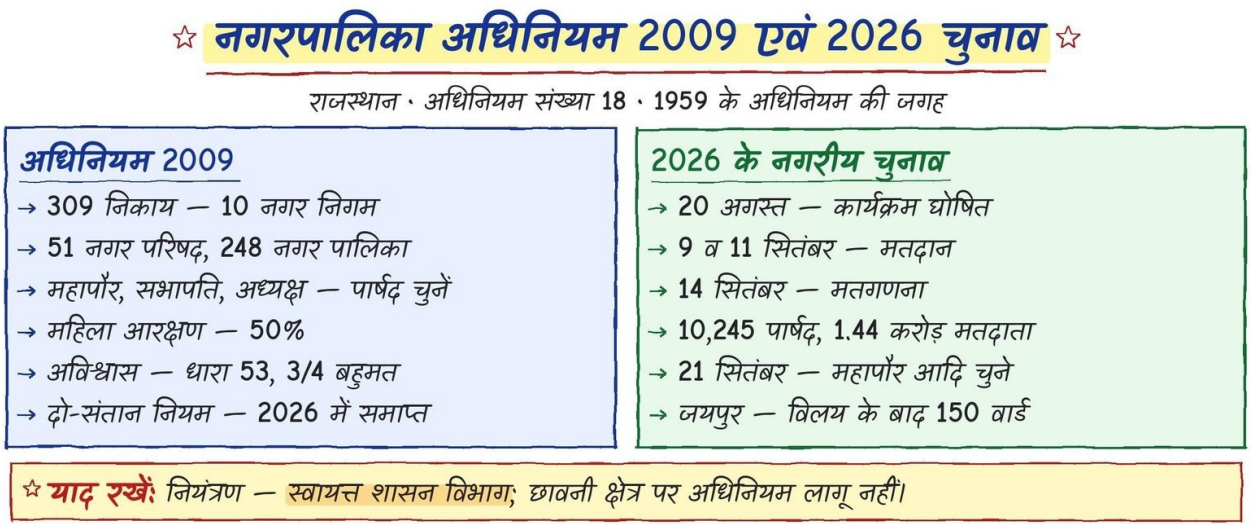
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को **11 सितंबर 2009** को राज्यपाल की स्वीकृति मिली और उसी दिन राजपत्र में प्रकाशित हुआ। इसने **राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959** को निरस्त किया, जो लगभग पचास वर्ष तक लागू रहा और जिसमें 74वें संशोधन के अनुरूप बदलाव संशोधनों के माध्यम से किए गए थे। नए अधिनियम ने इन सभी संशोधनों को एक समेकित क़ानून में बदल दिया।

- अधिनियम नगरपालिका के कार्यों को **अनिवार्य** (जैसे सफ़ाई, स्ट्रीट-लाइट, जल-निकासी) और **विवेकाधीन** (जैसे पार्क, पुस्तकालय, सांस्कृतिक आयोजन) — दो वर्गों में रखता है।
- राज्य सरकार कुछ सदस्यों को **मनोनीत** करती है, पर अनुच्छेद 243R के अनुसार ऐसे विशेष ज्ञान वाले सदस्यों को बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होता।
- वार्डों का परिसीमन और आरक्षित वार्डों का निर्धारण राज्य सरकार करती है, जबकि मतदाता सूची, नामांकन, मतदान और मतगणना **राज्य निर्वाचन आयोग** के अधीन होते हैं।

सितंबर 2026 के चुनाव इस अधिनियम के अंतर्गत सबसे बड़े नगरीय चुनाव थे — **309 निकायों** में **10,245 पार्षद** एक साथ चुने गए। जयपुर और जोधपुर में विलय के बाद पहली बार एकीकृत निगम चुने गए, जबकि अलवर, भीलवाड़ा और पाली ने पहली बार नगर निगम के रूप में महापौर चुना।

📊 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 — तीन बातें

1. इसने **1959** के पुराने नगरपालिका अधिनियम का स्थान लिया।
2. नगरीय निकायों का प्रशासनिक विभाग **स्वायत्त शासन विभाग** है।
3. पार्षद बनने के लिए न्यूनतम आयु **21 वर्ष**; कार्यकाल **5 वर्ष**।



चित्र 11.30: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं 2026 के चुनाव — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🏛️ भाग द — विशेष निकाय, नियोजन एवं सहकारिता

इस भाग में खंड 28 से 38 तक — छावनी बोर्ड, नगर सुधार न्यास और विकास प्राधिकरण, राइट टू रिकॉल और अविश्वास प्रस्ताव (राजस्थान की वर्तमान स्थिति सहित), ज़िला और महानगर योजना समितियाँ, नीचे से ऊपर नियोजन, 73वें-74वें संशोधन की तुलना, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग, 97वाँ संशोधन, राजेंद्र एन. शाह निर्णय और स्थानीय स्वशासन का समग्र मूल्यांकन।

28. छावनी बोर्ड, नगर सुधार न्यास एवं विकास प्राधिकरण

📖 नसीराबाद — 1818 की छावनी

1818 में अंग्रेज़ों और राजपूताना की रियासतों के बीच संधियों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अजमेर के पास एक सैन्य छावनी बसाई। इसका नाम सर डेविड ऑक्टरलोनी की उपाधि **"नसीर-उद-दौला"** पर **नसीराबाद** पड़ा। 1857 के विद्रोह में राजपूताना में सबसे पहले विद्रोह यहीं (28 मई 1857) हुआ था।

आज भी नसीराबाद राजस्थान की **एकमात्र छावनी** है, जहाँ नागरिक प्रशासन **छावनी बोर्ड** चलाता है — अध्यक्ष स्टेशन कमांडर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रक्षा संपदा सेवा का अधिकारी होता है।

छावनी से अलग, राजस्थान के बड़े शहरों का नियोजित विकास **नगर सुधार न्यास** और **विकास प्राधिकरण** करते हैं — जयपुर विकास प्राधिकरण 1982 में बना था।

🎯 **इस कहानी से समझें:** नसीराबाद से छावनी बोर्ड, नगर सुधार न्यास और विकास प्राधिकरण का अंतर समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** राजस्थान की एकमात्र छावनी — नसीराबाद (अजमेर); 1857 में राजपूताना का पहला विद्रोह यहीं।

संस्था	विवरण
छावनी बोर्ड (Cantonment Board)	पहले छावनी अधिनियम 1924, अब छावनी अधिनियम 2006; नियंत्रण — केंद्रीय रक्षा मंत्रालय (राज्य सरकार का नहीं); अध्यक्ष — सेना का कमांडिंग ऑफिसर; उपाध्यक्ष — निर्वाचित सदस्य अपने में से चुनते हैं (बोर्ड का कार्यकाल 5 वर्ष); भारत में 61 (2023 में खास योल छावनी समाप्त), राजस्थान में 1 (नसीराबाद, अजमेर)
नगर सुधार न्यास (UIT)	राज्य में नगरों के सुनियोजित विकास के लिए; राजस्थान में कई नगर सुधार न्यास (पहले 15; 2023 से कुछ विकास प्राधिकरण बना दिए गए); अध्यक्ष — राज्य सरकार द्वारा मनोनीत
नगर विकास प्राधिकरण	विशेष नगरों के वृहत विकास के लिए — JDA जयपुर (1982, राजस्थान का प्रथम), JaDA जोधपुर (2009), ADA अजमेर (2013), BDA भिवाड़ी (2018, औद्योगिक क्षेत्र)
पत्तन न्यास (Port Trust)	बंदरगाह वाले शहरों में, संसद द्वारा गठित; राजस्थान स्थलबद्ध (Landlocked) राज्य होने के कारण यहाँ कोई पत्तन न्यास नहीं

28.1 छावनी बोर्ड — छावनी अधिनियम 2006

- छावनियों की **चार श्रेणियाँ** — नागरिक आबादी के आधार पर (श्रेणी 1 में 50,000 से अधिक, श्रेणी 2 में 10,000-50,000, श्रेणी 3 में 2,500-10,000, श्रेणी 4 में 2,500 तक)।

- बोर्ड में **निर्वाचित सदस्य** (श्रेणी 1 में 8), **पदेन सदस्य** (स्टेशन कमांडर, गैरीसन इंजीनियर, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी), **मनोनीत सैन्य अधिकारी** और ज़िला मजिस्ट्रेट का प्रतिनिधि।
- **अध्यक्ष** — स्टेशन कमांडर (पदेन); **मुख्य कार्यकारी अधिकारी** — भारतीय रक्षा संपदा सेवा का अधिकारी, जो बोर्ड का सदस्य-सचिव भी है; प्रशासन **रक्षा संपदा महानिदेशालय** के माध्यम से।
- 2022 से रक्षा मंत्रालय छावनियों के **नागरिक क्षेत्र अलग कर** पास की नगरपालिकाओं में मिलाने और सैन्य क्षेत्र को "सैन्य स्टेशन" बनाने की प्रक्रिया चला रहा है; अप्रैल 2023 में हिमाचल प्रदेश की **खास योल** छावनी पहली बार इस तरह समाप्त हुई। इस प्रक्रिया के कारण कई छावनी बोर्डों के चुनाव नहीं हुए।

🔍 आसान परिभाषा: विकास प्राधिकरण (Development Authority)

📘 **परिभाषा:** राज्य विधानमंडल के विशेष अधिनियम से बना वैधानिक निकाय, जो किसी बड़े नगर और उसके आसपास के क्षेत्र का मास्टर प्लान बनाकर भूमि-विकास, आवासीय योजनाएँ और बड़ी अवसंरचना परियोजनाएँ चलाता है।

💡 **आसान भाषा में:** शहर को "आगे कैसे बढ़ना है" — सड़कें, कॉलोनियाँ, बाज़ार — इसकी योजना बनाने और ज़मीन विकसित करने वाली संस्था। 🏠 **उदाहरण:** जयपुर विकास प्राधिकरण (1982) ने रिंग रोड और नई आवासीय योजनाएँ विकसित कीं; नगर निगम सफ़ाई-सड़क-प्रकाश जैसी रोज़ की सेवाएँ देता है।

⚠️ भ्रम से बचें

छावनी बोर्ड **केंद्र सरकार (रक्षा मंत्रालय)** के अधीन है, राज्य के स्वायत्त शासन विभाग के अधीन नहीं; राजस्थान की एकमात्र छावनी **नसीराबाद** (अजमेर) है।

नगर सुधार न्यास और विकास प्राधिकरण **निर्वाचित निकाय नहीं** हैं — इनके अध्यक्ष राज्य सरकार मनोनीत करती है।

छावनी अधिनियम, 2006 ने 1924 के पुराने अधिनियम की जगह ली। इसके तहत छावनी बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल **5 वर्ष** है और बोर्ड का **उपाध्यक्ष** निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाता है, जबकि अध्यक्ष स्टेशन कमांडर रहता है। आज देश में **61 छावनी बोर्ड** हैं।

- राजस्थान में नगरों के सुनियोजित विस्तार के लिए **राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959** के अंतर्गत नगर सुधार न्यास बनाए जाते हैं।
- जयपुर विकास प्राधिकरण अपने अलग अधिनियम (**जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982**) से बना — यानी विकास प्राधिकरण नगरपालिका अधिनियम का हिस्सा नहीं, बल्कि विशेष क़ानून की उपज है।

⚠️ भ्रम से बचें

छावनी बोर्ड **74वें संशोधन की नगरपालिका नहीं** है — इसके चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग नहीं कराता, बल्कि केंद्र का रक्षा मंत्रालय छावनी अधिनियम 2006 के नियमों के तहत कराता है।

छावनी बोर्डों की संख्या अब **61** है; 2023 में हिमाचल प्रदेश की खास योल छावनी समाप्त होने से पहले यह 62 थी।

नगर सुधार न्यास (1959 का अधिनियम) और विकास प्राधिकरण (अलग-अलग अधिनियम) — दोनों **मनोनीत** निकाय हैं, पर दोनों का क़ानूनी आधार अलग है।

नगर निगम और विकास प्राधिकरण का रिश्ता सरल शब्दों में — प्राधिकरण नई ज़मीन विकसित कर कॉलोनी बसाता है, और बसने के बाद रोज़ की सेवाओं के लिए वह क्षेत्र नगर निगम को सौंपा जाता है।



चित्र 11.31: छावनी बोर्ड, नगर सुधार न्यास एवं विकास प्राधिकरण — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

29. राइट टू रिकॉल (Right to Recall) एवं अविश्वास प्रस्ताव

राइट टू रिकॉल वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि को जनमत संग्रह (Referendum) के ज़रिए कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से हटाया जा सकता है — इसका सबसे पहला प्रयोग 1903 में लॉस एंजल्स (अमेरिका) में हुआ था।

📖 मांगरोल, दिसंबर 2012 — "खाली कुर्सी या भरी कुर्सी?"

बारां ज़िले की **मांगरोल** नगर पालिका के अध्यक्ष **अशोक जैन** नवंबर 2009 में जनता द्वारा सीधे चुने गए थे। जनवरी 2012 में 20 में से 17 पार्षदों ने उनके कामकाज से असंतुष्ट होकर उन्हें हटाने का प्रस्ताव पारित किया। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के **रिकॉल** प्रावधान के अनुसार अब फ़ैसला जनता को करना था।

13 दिसंबर 2012 को राज्य का पहला **जनमत संग्रह** हुआ — मतपत्र पर "खाली कुर्सी" (हटाओ) और "भरी कुर्सी" (रहने दो) के चिह्न थे। 16,735 मतदाताओं में से लगभग 66% ने मतदान किया। अगले दिन गिनती में "भरी कुर्सी" को **7,243** और "खाली कुर्सी" को **3,755** मत मिले।

अध्यक्ष पद पर बने रहे — पार्षद भले नाराज़ हों, जनता ने उन पर भरोसा जताया। यही रिकॉल का मूल विचार है: अंतिम निर्णय मतदाता का।

🎯 **इस कहानी से समझें:** मांगरोल के जनमत संग्रह से राइट टू रिकॉल और अविश्वास प्रस्ताव का अंतर समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** राजस्थान का पहला रिकॉल जनमत संग्रह — मांगरोल (बारां), 13 दिसंबर 2012; अध्यक्ष बने रहे।

विषय	विवरण
भारत में प्रथम प्रयोग राज्य	मध्यप्रदेश — 2001
द्वितीय राज्य	छत्तीसगढ़ — 2008
तृतीय राज्य	राजस्थान — 2012
राजस्थान में कानून	राइट टू रिकॉल कानून 2011 (2009 अधिनियम में संशोधन)
राजस्थान में प्रथम प्रयोग	दिसंबर 2012 — बारां ज़िले की मांगरोल नगर पालिका के अध्यक्ष अशोक जैन के विरुद्ध जनमत संग्रह (13 दिसंबर 2012 को मतदान; अध्यक्ष पद पर बने रहे)
किसे हटाया जा सकता है	महापौर (Mayor), सभापति, नगर पालिका अध्यक्ष

🔍 आसान परिभाषा: राइट टू रिकॉल (Right to Recall)

📘 **परिभाषा:** एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा मतदाता, किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि (जैसे महापौर या नगर पालिका अध्यक्ष) को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही, सीधे जनमत संग्रह (जनता के वोट) के ज़रिए पद से हटा सकते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** साधारण अविश्वास प्रस्ताव में केवल निर्वाचित पार्षद ही अपने अध्यक्ष को हटाने के लिए वोट करते हैं, पर राइट टू रिकॉल में आम जनता (जिसने वोट देकर उसे चुना था) सीधे अपने वोट से उसे वापस बुला सकती है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी क्लब में सदस्यों ने अपना अध्यक्ष चुना हो, और बाद में अगर बहुसंख्य सदस्य उससे नाखुश हों, तो वे बिना कमेटी की मंज़ूरी के, सीधे एक नई वोटिंग करा कर उसे हटा सकते हैं — यह कमेटी के भीतर के अविश्वास प्रस्ताव से अलग है, क्योंकि यहाँ सीधे आम सदस्य फैसला लेते हैं। राजस्थान में इसका पहला इस्तेमाल 2012 में बारां के मांगरोल कस्बे में हुआ था।

आधार	राइट टू रिकॉल	अविश्वास प्रस्ताव
कौन हटाता है	सीधे मतदाता — जनमत संग्रह से	निर्वाचित सदस्य — सदन की बैठक में मतदान से
किस पर लागू	मुख्यतः प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी	अप्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष (प्रधान, ज़िला प्रमुख, सभापति आदि) और प्रत्यक्ष निर्वाचित भी
लोकतांत्रिक स्वरूप	प्रत्यक्ष लोकतंत्र	प्रतिनिधिक लोकतंत्र
भारत में स्थिति	केवल कुछ राज्यों में स्थानीय निकायों तक; संसद-विधानसभा के लिए नहीं	लगभग सभी राज्यों के स्थानीय निकाय क़ानूनों में

🌟 क्या आप जानते हैं? — रिकॉल के पक्ष-विपक्ष

पक्ष में तर्क — जनप्रतिनिधि पूरे पाँच साल जवाबदेह रहे और भ्रष्टाचार पर तुरंत रोक लगे। विपक्ष में तर्क — बार-बार जनमत संग्रह का ख़र्च, राजनीतिक अस्थिरता और विरोधियों द्वारा दुरुपयोग। भारत में संविधान सभा ने संसद और विधानसभाओं के लिए रिकॉल का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था।

⚠️ भ्रम से बचें

राइट टू रिकॉल **संविधान में नहीं** है — यह कुछ राज्यों के स्थानीय निकाय क़ानूनों का प्रावधान है।

मध्य प्रदेश (2001) को पहला राज्य माना जाता है; राजस्थान में यह प्रावधान **2011** में जुड़ा और पहला जनमत संग्रह **मांगरोल** (बारां) में दिसंबर 2012 में हुआ।

दुनिया में रिकॉल का सबसे चर्चित प्रयोग अमेरिका के राज्यों और स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंटनों में मिलता है। **2003** में कैलिफ़ोर्निया के गवर्नर ग्रे डेविस को मतदाताओं ने रिकॉल से हटाया, जबकि **2004** में वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज़ के विरुद्ध हुआ रिकॉल जनमत संग्रह विफल रहा — यानी रिकॉल हटाने का भी साधन है और विश्वास दोहराने का भी।

- भारत में संसद और विधानसभाओं के सदस्यों के लिए रिकॉल का कोई प्रावधान नहीं; **2016** में लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक (जन प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक) लाया गया, जो पारित नहीं हुआ।
- रिकॉल के लिए आम तौर पर पहले **निर्वाचित पार्षदों का प्रस्ताव** और फिर **मतदाताओं का जनमत संग्रह** — दो चरण होते हैं, ताकि केवल कुछ लोगों की नाराज़गी से प्रक्रिया शुरू न हो।

व्यवहार में यह उपाय बहुत कम प्रयोग हुआ है, क्योंकि जनमत संग्रह कराना लगभग एक पूरे चुनाव जितना महँगा है। इसलिए अधिकांश राज्यों ने स्थानीय निकाय प्रमुखों को हटाने के लिए **अविश्वास प्रस्ताव** को ही मुख्य रास्ता बनाए रखा है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — रिकॉल — दुनिया में

रिकॉल की जड़ें प्राचीन एथेंस में मानी जाती हैं; आज अमेरिका के कई राज्यों और स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंटनों में यह व्यवस्था है। **2003** में कैलिफ़ोर्निया के गवर्नर **ग्रे डेविस** रिकॉल मतदान से हटाए गए थे।



चित्र 11.32: राइट टू रिकॉल एवं अविश्वास प्रस्ताव — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

30. राजस्थान में अविश्वास प्रस्ताव एवं रिकॉल — वर्तमान स्थिति

📖 झुंझुनूँ ज़िले की नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक कहानी है। झुंझुनूँ ज़िले की एक नगर पालिका के अध्यक्ष से कुछ पार्षद नाराज़ थे। चुनाव के डेढ़ साल बाद ही वे अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते थे। अधिशासी अधिकारी ने उन्हें नियम बताए — "पद ग्रहण के **दो वर्ष** तक प्रस्ताव नहीं आ सकता।"

दो वर्ष बाद प्रस्ताव आया। कुल 35 पार्षदों में से 24 ने समर्थन किया — बहुमत तो था, पर **3/4** (यानी कम से कम 27) नहीं। प्रस्ताव गिर गया। अधिकारी ने बताया, "अब अगले **दो वर्ष** तक इन्हीं अध्यक्ष के विरुद्ध नया प्रस्ताव नहीं आ सकता।"

एक पार्षद ने पूछा, "पहले तो जनता से वोट करवाते थे?" अधिकारी बोले, "वह तब था जब अध्यक्ष जनता सीधे चुनती थी; अब पार्षद चुनते हैं, इसलिए हटाने का रास्ता भी पार्षदों का अविश्वास प्रस्ताव है।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस कहानी से राजस्थान के पंचायती राज और नगरपालिका अधिनियमों में अविश्वास प्रस्ताव की शर्तों का अंतर समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** नगरीय निकाय — 2 वर्ष बाद, 3/4 बहुमत, गिरने पर 2 वर्ष; पंचायती राज — 2 वर्ष बाद, 3/4, गिरने पर 1 वर्ष।

- अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) — कार्यकाल शुरू होने के 2 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है; नगर पालिका/परिषद अध्यक्ष को हटाने के लिए 3/4 बहुमत से पारित होना आवश्यक; एक बार अस्वीकृत होने पर पुनः 2 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता (धारा 53, 2017 का संशोधन)।

राजस्थान में 2009-2014 के बीच नगरपालिका अध्यक्ष **जनता द्वारा प्रत्यक्ष** चुने जाते थे, इसलिए उन्हें हटाने के लिए पार्षदों के प्रस्ताव के बाद **जनमत संग्रह** ("खाली कुर्सी-भरी कुर्सी") का रास्ता बना। बाद में अध्यक्ष का चुनाव फिर **पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष** होने लगा, और **2017** में अधिनियम की धारा 53 नए रूप में बदली गई तथा अविश्वास प्रस्ताव के नए नियम बने — अब अध्यक्ष को हटाने का रास्ता पार्षदों का **3/4 बहुमत** वाला अविश्वास प्रस्ताव है।

निकाय	प्रस्ताव कब से	पारित होने की शर्त	गिरने पर दोबारा
पंचायती राज संस्थाएँ (सरपंच, प्रधान, ज़िला प्रमुख व उपाध्यक्ष) — धारा 37	पद ग्रहण के 2 वर्ष बाद	1/3 प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षर से नोटिस; 3/4 निर्वाचित सदस्यों का समर्थन	1 वर्ष बाद
नगरीय निकाय (महापौर, सभापति, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष) — धारा 53	पद ग्रहण के 2 वर्ष बाद	3/4 बहुमत (2017 के नियम)	2 वर्ष बाद

🔍 आसान परिभाषा: जनमत संग्रह (Referendum)

📘 **परिभाषा:** किसी विशेष प्रश्न — जैसे किसी पदाधिकारी को पद पर रहने देना या हटाना — पर निर्णय के लिए सभी मतदाताओं से सीधा "हाँ" या "ना" में मत लेना।

💡 **आसान भाषा में:** चुनाव में उम्मीदवार चुने जाते हैं; जनमत संग्रह में किसी एक सवाल का जवाब। 🏠 **उदाहरण:** मांगरोल (बारां) में 2012 में मतदाताओं से पूछा गया था कि अध्यक्ष पद पर बने रहें या नहीं — "खाली कुर्सी" बनाम "भरी कुर्सी"।

⚠️ भ्रम से बचें

पंचायती राज में प्रस्ताव गिरने के बाद **1 वर्ष** और नगरीय निकायों में **2 वर्ष** तक नया प्रस्ताव नहीं — दोनों अधिनियमों में अंतर है।

अविश्वास प्रस्ताव की बैठक **स्थगित नहीं** की जा सकती और बहस अधिकतम **2 घंटे** चलती है (पंचायती राज अधिनियम की धारा 37)।

भारत में स्थानीय निकाय प्रमुखों के लिए रिकॉल का प्रावधान सबसे पहले **मध्य प्रदेश** ने **2001** में किया। राजस्थान में इसका पहला और सबसे चर्चित प्रयोग **बारां ज़िले की मांगरोल** नगरपालिका में हुआ, जहाँ **13 दिसंबर 2012** को अध्यक्ष के विरुद्ध जनमत संग्रह हुआ। मतदाताओं को मतपत्र पर दो चित्रों में से एक चुनना था — **"भरी कुर्सी"** (अध्यक्ष बने रहें) या **"खाली कुर्सी"** (अध्यक्ष हटें)। परिणाम में **7,243** मत भरी कुर्सी के पक्ष में और **3,755** मत खाली कुर्सी के पक्ष में पड़े, इसलिए अध्यक्ष पद पर बने रहे।

आज राजस्थान में किसी निर्वाचित स्थानीय प्रमुख को पद से हटाने के तीन अलग रास्ते समझने चाहिए — इनमें निर्णय कौन करता है, यही मुख्य अंतर है।

📊 पद से हटाने के तीन रास्ते

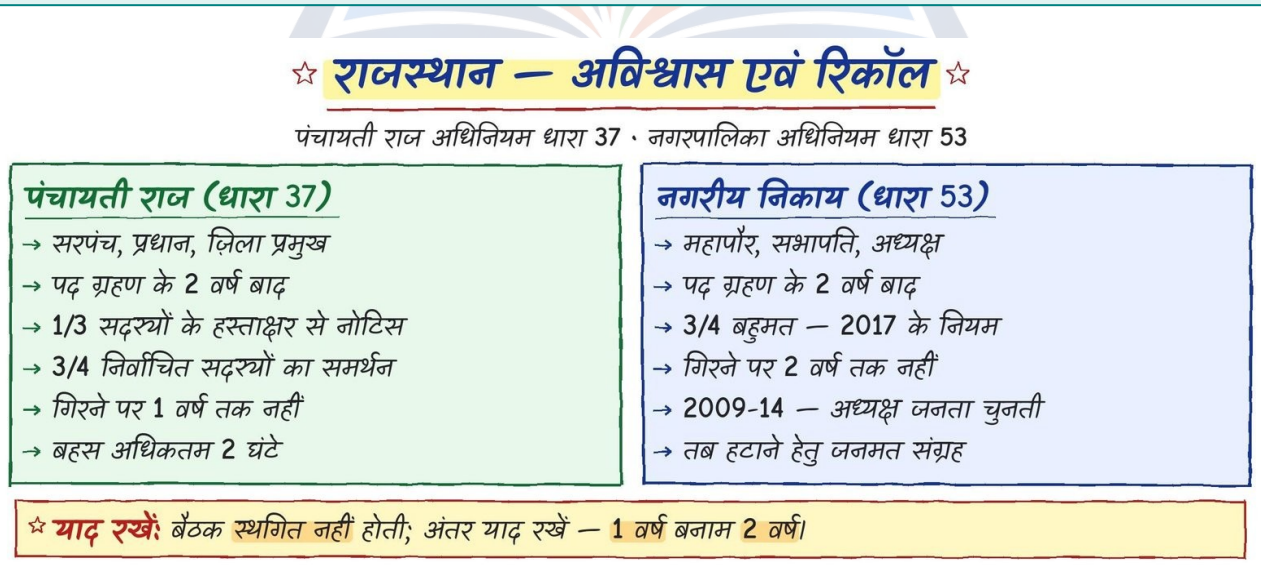
1. **अविश्वास प्रस्ताव** — निर्वाचित सदस्य 3/4 बहुमत से (पंचायती राज अधिनियम की धारा 37, नगरपालिका अधिनियम की धारा 53)।
2. **रिकॉल** — मतदाता जनमत संग्रह से; राजस्थान में प्रत्यक्ष निर्वाचित नगरपालिका अध्यक्षों के समय यह प्रयोग हुआ।
3. **राज्य सरकार द्वारा निलंबन या हटाना** — कदाचार की जाँच के बाद (नगरपालिका अधिनियम की धारा 39)।

- तीसरे रास्ते का चर्चित उदाहरण — **जून 2021** में राज्य सरकार ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर को धारा 39 के तहत निलंबित किया था; ऐसे मामलों में न्यायालय यह देखते हैं कि सुनवाई का उचित अवसर मिला या नहीं।
- पंचायती राज संस्थाओं में अविश्वास प्रस्ताव की बैठक ज़िला कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी बुलाता है और उसी की अध्यक्षता में मतदान होता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने **उषा भारती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (2014) में ज़िला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधान को संवैधानिक माना — अविश्वास प्रस्ताव लोकतांत्रिक जवाबदेही का साधन है, अनुच्छेद 243 के विरुद्ध नहीं।

इन तीनों में सबसे लोकतांत्रिक रिकॉल है, सबसे व्यावहारिक अविश्वास प्रस्ताव, और सबसे विवादित राज्य सरकार का हस्तक्षेप — क्योंकि इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि का भाग्य एक प्रशासनिक निर्णय पर टिक जाता है। इसलिए न्यायालय ऐसे आदेशों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन चाहते हैं।

📊 हटाने के तीन रास्ते — तुलना

1. **अविश्वास प्रस्ताव** — निकाय के निर्वाचित सदस्य लाते हैं; विशेष बहुमत से पारित होने पर प्रमुख पद छोड़ता है।
2. **रिकॉल** — सीधे मतदाता तय करते हैं; मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदाता **"खाली कुर्सी — भरी कुर्सी"** के चिह्न पर मत देते हैं।
3. **राज्य सरकार द्वारा निलंबन या पद से हटाना** — कदाचार की जाँच के बाद, सुनवाई का अवसर देकर।
4. **रवि यशवंत भोईर बनाम ज़िला कलेक्टर, रायगढ़ (2012)** — सर्वोच्च न्यायालय: निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाना गंभीर कदम है; प्राकृतिक न्याय का पालन अनिवार्य।
5. तीनों का उद्देश्य जवाबदेही है, पर बार-बार प्रयोग से निकाय में **अस्थिरता** भी आती है।
6. संविधान (भाग 9 और 9क) अविश्वास या रिकॉल के बारे में कुछ नहीं कहता — ये पूरी तरह **राज्य विधि** के विषय हैं; इसीलिए हर राज्य में बहुमत की शर्त, समय-सीमा और प्रक्रिया अलग-अलग है।



चित्र 11.33: राजस्थान में अविश्वास प्रस्ताव एवं रिकॉल — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

31. ज़िला आयोजना समिति (DPC) एवं महानगर योजना समिति (MPC) — तुलना

📖 जोधपुर ज़िले की आयोजना समिति (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक कहानी है। जोधपुर ज़िले की **ज़िला आयोजना समिति** की बैठक में दो प्रस्ताव टकरा गए — ग्रामीण क्षेत्र की एक पंचायत समिति नई पेयजल पाइपलाइन चाहती थी, और पास की नगर पालिका भी उसी स्रोत से अपनी जलापूर्ति बढ़ाना चाहती थी।

समिति के सदस्यों में ज़िला परिषद और नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि थे। चर्चा के बाद तय हुआ कि एक साझा जल-योजना बने, जिससे गाँव और कस्बा दोनों को पानी मिले और पैसे का दोहराव न हो। यह योजना पूरे ज़िले की **प्रारूप विकास योजना** में जोड़कर राज्य सरकार को भेजी गई।

यही अनुच्छेद 243ZD का उद्देश्य है — गाँव और शहर की योजनाओं को एक मेज़ पर लाना।

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस कहानी से ज़िला आयोजना समिति और महानगर योजना समिति की संरचना और कार्य समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** ज़िला आयोजना समिति — अनुच्छेद 243ZD; कम से कम 4/5 सदस्य निर्वाचित सदस्यों में से।

पहलू	DPC (ज़िला आयोजना समिति)	MPC (महानगर योजना समिति)
अनुच्छेद	243ZD	243ZE
उद्देश्य	ज़िले की एकीकृत विकास योजना तैयार करना	महानगर क्षेत्र की विकास योजना तैयार करना
क्षेत्र	ज़िला स्तर	महानगर क्षेत्र (10 लाख+ जनसंख्या)
निर्वाचित सदस्य	कम से कम 4/5 (ज़िले की पंचायतों व नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, अपने में से)	कम से कम 2/3
अध्यक्ष	ज़िला प्रमुख	राज्य विधानमंडल विधि बनाकर तय करेगा

अनुच्छेद **243ZD**

ज़िला आयोजना समिति

हर राज्य **ज़िला स्तर** पर ज़िला आयोजना समिति गठित करेगा, जो ज़िले की पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाओं को समेकित कर **पूरे ज़िले की प्रारूप विकास योजना** तैयार करेगी। उसके कम से कम **4/5** सदस्य ज़िला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से, ज़िले की ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनुपात में चुने जाएँगे। अध्यक्ष योजना को राज्य सरकार को भेजेगा।

🔍 आसान परिभाषा: ज़िला आयोजना समिति (District Planning Committee)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 243ZD के अंतर्गत हर ज़िले में गठित संवैधानिक समिति, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाओं को मिलाकर, स्थानिक नियोजन, जल व प्राकृतिक संसाधनों, अवसंरचना और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ज़िले की प्रारूप विकास योजना बनाती है।

💡 **आसान भाषा में:** गाँव और शहर की योजनाएँ अलग-अलग न रहें — पूरे ज़िले की एक साझा योजना बने। 🏠 **उदाहरण:** जयपुर ज़िले की आयोजना समिति गाँवों की पेयजल योजनाओं और नगरों की सीवरेज योजनाओं को एक दस्तावेज़ में जोड़ती है ताकि दोहराव न हो।

⚠️ भ्रम से बचें

ज़िला आयोजना समिति और महानगर योजना समिति **दोनों 74वें संशोधन** (भाग 9क) में हैं — 73वें में नहीं, भले ही DPC पंचायतों की योजना भी समेकित करती है।

महानगर योजना समिति में कम से कम **2/3** सदस्य निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते हैं; ज़िला आयोजना समिति में **4/5**।

अनुच्छेद 243ZD ज़िला आयोजना समिति का केवल ढाँचा देता है; उसकी संख्या, सदस्यों के चुनाव की रीति, अध्यक्ष कौन होगा और कार्य क्या होंगे — यह सब राज्य विधानमंडल तय करता है। प्रारूप योजना बनाते समय समिति को पाँच "साझा हित" के विषयों पर ध्यान देना होता है — **स्थानिक नियोजन, जल व अन्य भौतिक-प्राकृतिक संसाधनों का बँटवारा, अवसंरचना का एकीकृत विकास, पर्यावरण संरक्षण** तथा उपलब्ध वित्तीय और अन्य संसाधनों की मात्रा। वह चाहे तो विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श भी ले सकती है।

अनुच्छेद 243ZE की महानगर योजना समिति इससे बड़ी तस्वीर देखती है — एक महानगर क्षेत्र में कई नगरपालिकाएँ और पंचायतें होती हैं, इसलिए उसकी योजना में केंद्र और राज्य की उन एजेंसियों की योजनाएँ और निवेश भी जुड़ते हैं जो उस क्षेत्र में काम कर रही हैं।

📊 निर्वाचित सदस्य कौन चुनता है?

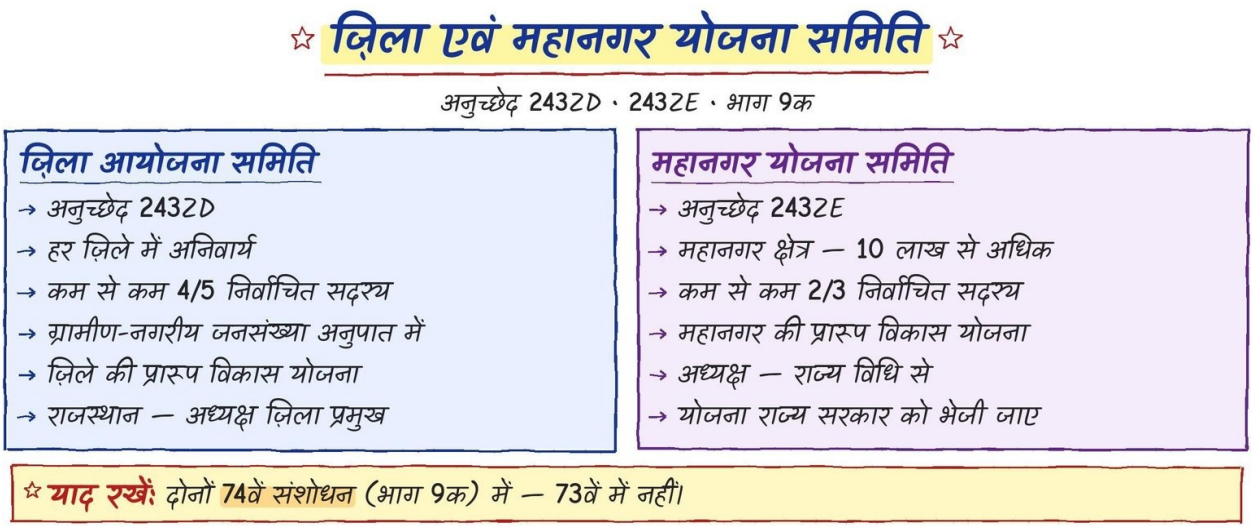
1. ज़िला आयोजना समिति — कम से कम **4/5** सदस्य, **ज़िला पंचायत** और ज़िले की **नगरपालिकाओं** के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से।
2. महानगर योजना समिति — कम से कम **2/3** सदस्य, महानगर क्षेत्र की **नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों** और **पंचायतों के अध्यक्षों** द्वारा अपने में से।
3. दोनों में अनुपात — क्षेत्र की ग्रामीण-नगरीय (या नगरपालिका-पंचायत) जनसंख्या के अनुसार; बाक़ी सदस्य राज्य विधि से।

- महानगर योजना समिति में **भारत सरकार और राज्य सरकार** के प्रतिनिधियों को भी रखा जा सकता है — ज़िला आयोजना समिति के लिए संविधान ऐसा उल्लेख नहीं करता।
- दोनों समितियों के अध्यक्ष अपनी प्रारूप योजना **राज्य सरकार** को भेजते हैं; योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आया, पर इन संवैधानिक समितियों की भूमिका पर उसका कोई असर नहीं पड़ा।

व्यवहार में सबसे बड़ी कमी यह रही है कि कई राज्यों में ये समितियाँ काग़ज़ पर बनीं पर नियमित बैठकें नहीं हुईं, और महानगर योजना समितियाँ तो बहुत कम महानगरों में ही गठित हुईं। परिणाम यह कि बड़े नगरों का नियोजन विकास प्राधिकरण करते रहे, जो निर्वाचित निकाय नहीं हैं।

📊 DPC और MPC — संरचना

1. **ज़िला आयोजना समिति (243ZD)** — कम से कम 4/5 सदस्य ज़िला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्य अपने में से, ग्रामीण-नगरीय जनसंख्या के अनुपात में चुनते हैं।
2. **महानगर योजना समिति (243ZE)** — कम से कम 2/3 सदस्य नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्य और महानगर क्षेत्र की पंचायतों के अध्यक्ष चुनते हैं।
3. **महानगर क्षेत्र** — 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र (243P)।



चित्र 11.34: ज़िला आयोजना समिति एवं महानगर योजना समिति — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

32. नीचे से ऊपर नियोजन — ग्राम पंचायत विकास योजना से ज़िला योजना तक

📖 2 अक्टूबर 2018 — "सबकी योजना सबका विकास"

वित्त आयोग के अनुदान सीधे ग्राम पंचायतों को मिलने लगे थे, पर कई पंचायतें बिना जनता से पूछे, कुछ लोगों की मर्ज़ी से योजना बना रही थीं। इसे बदलने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने **2 अक्टूबर 2018** को **"जन योजना अभियान — सबकी योजना सबका विकास"** शुरू किया।

अभियान में हर वर्ष गांधी जयंती से विशेष **ग्राम सभाएँ** होती हैं। उनमें गाँव की ज़रूरतों का आकलन, विभिन्न विभागों की जानकारी और अगले वर्ष की **ग्राम पंचायत विकास योजना** पर चर्चा होती है; फिर योजना ई-ग्रामस्वराज पर अपलोड होती है। यही प्रक्रिया पंचायत समिति और ज़िला परिषद स्तर पर भी दोहराई जाती है।

इसकी प्रेरणा **केरल के 1996 के जन-योजना अभियान** से मिली, जहाँ राज्य योजना का बड़ा हिस्सा सीधे स्थानीय निकायों को देकर उनसे योजनाएँ बनवाई गई थीं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस अभियान से नीचे से ऊपर नियोजन — ग्राम पंचायत विकास योजना से ज़िला योजना तक — की पूरी शृंखला समझें।

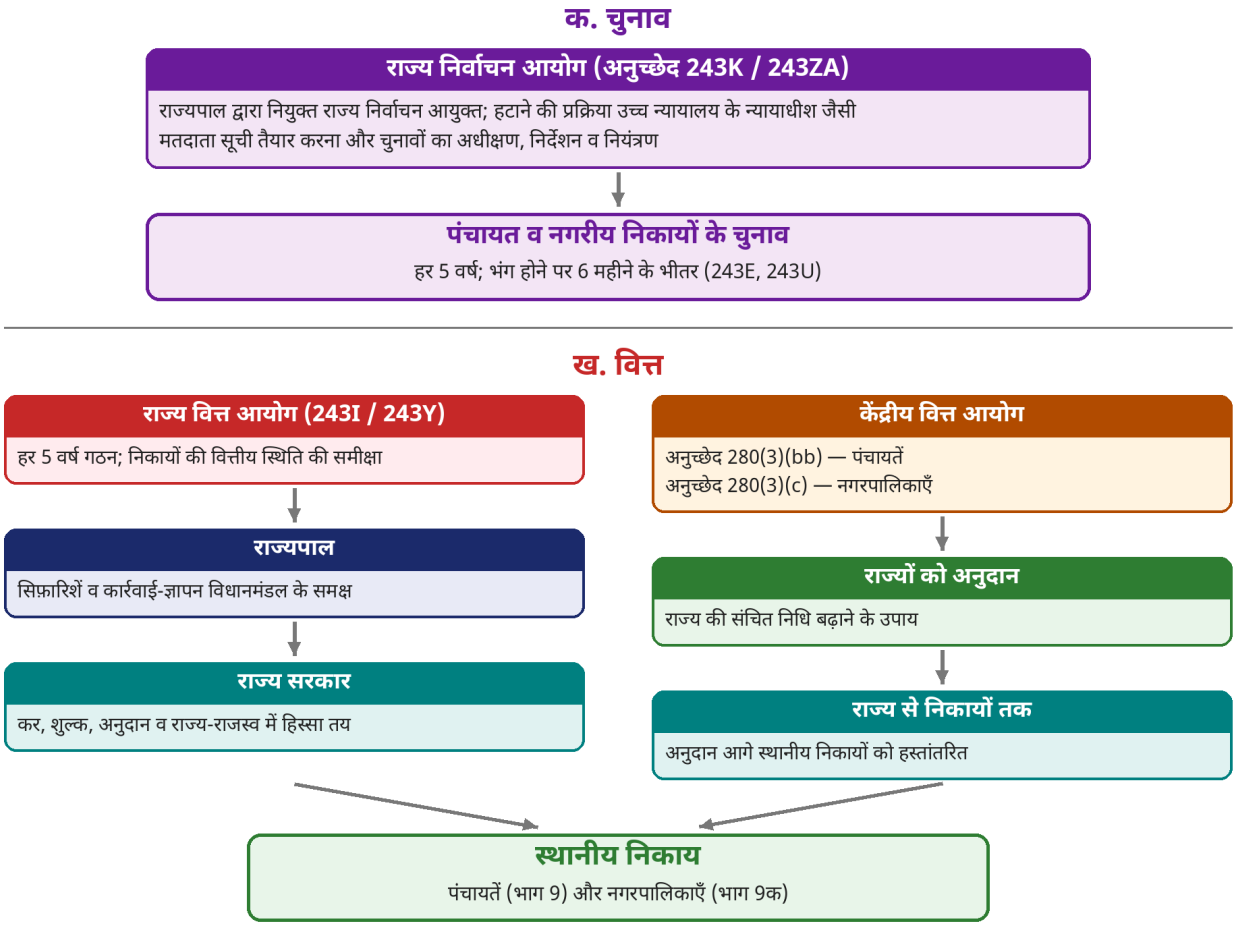
📌 **याद रखने लायक बात:** "सबकी योजना सबका विकास" — 2 अक्टूबर 2018 से; ग्राम पंचायत विकास योजना ग्राम सभा में।

73वें-74वें संशोधन की मूल भावना **"नीचे से ऊपर"** (Bottom-up) नियोजन है — योजना पहले ग्राम सभा और वार्ड में बने, फिर खंड और ज़िले में जुड़े, और अंत में राज्य की योजना का हिस्सा बने।

📊 नीचे से ऊपर नियोजन — कुछ तथ्य

1. केरल का **जन योजना अभियान (1996)** — नौवीं योजना के लगभग 35-40% संसाधन सीधे स्थानीय निकायों को; देश के लिए आदर्श बना।
2. मनरेगा का **श्रम बजट** हर वर्ष ग्राम सभा की स्वीकृति से बनता है।
3. ग्राम पंचायत विकास योजना ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर **अपलोड** होती है।
4. मध्यवर्ती और ज़िला स्तर पर भी पंचायत समिति और ज़िला परिषद की अलग विकास योजनाएँ बनती हैं।

स्थानीय निकाय — चुनाव और वित्त का प्रवाह



चित्र 11.35: स्थानीय नियोजन और धन का प्रवाह — ग्राम सभा से राज्य तक

स्तर	योजना	कौन बनाता है
ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)	ग्राम सभा में चर्चा के बाद ग्राम पंचायत; ई-ग्रामस्वराज पर अपलोड
पंचायत समिति	खंड पंचायत विकास योजना (BPDP)	पंचायत समिति
ज़िला परिषद	ज़िला पंचायत विकास योजना (DPDP)	ज़िला परिषद
नगर निकाय	नगर विकास योजना / वार्ड योजना	नगरपालिका व वार्ड समितियाँ
ज़िला	ज़िले की प्रारूप विकास योजना	ज़िला आयोजना समिति (243ZD)
महानगर क्षेत्र	महानगर क्षेत्र की प्रारूप विकास योजना	महानगर योजना समिति (243ZE)

🔍 आसान परिभाषा: ग्राम पंचायत विकास योजना (Gram Panchayat Development Plan)

📘 **परिभाषा:** ग्राम पंचायत द्वारा अपने उपलब्ध संसाधनों (वित्त आयोग अनुदान, मनरेगा, अपनी आय आदि) से ग्राम सभा की भागीदारी के साथ बनाई जाने वाली वार्षिक विकास योजना।

💡 **आसान भाषा में:** गाँव की सालाना "कार्य-सूची और बजट", जिसे गाँव वाले मिलकर तय करें। 🏠 **उदाहरण:** "सबकी योजना सबका विकास" अभियान (2 अक्टूबर 2018 से) में हर वर्ष गाँधी जयंती से ग्राम सभाओं में यही योजना बनती है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — केरल का जन-योजना अभियान (1996)

केरल ने नौवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में राज्य योजना का लगभग **35-40%** धन सीधे स्थानीय निकायों को देकर उनसे अपनी योजनाएँ बनवाईं — इसे "जनकीय आसूत्रणम्" (जन-योजना अभियान) कहा गया। यह भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन का सबसे चर्चित उदाहरण माना जाता है।

⚠️ भ्रम से बचें

ग्राम पंचायत विकास योजना **ग्राम पंचायत** बनाती है, पर उसका अनुमोदन और प्राथमिकताएँ **ग्राम सभा** में तय होती हैं।

"सबकी योजना सबका विकास" अभियान **पंचायती राज मंत्रालय** का है और हर वर्ष **2 अक्टूबर** से शुरू होता है।

ग्राम पंचायत विकास योजना की ज़रूरत **14वें वित्त आयोग** (2015-20) के बाद तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि उसने अनुदान सीधे ग्राम पंचायतों को दिए। धन तो गाँव तक पहुँचा, पर उसे ख़र्च करने की योजना चाहिए थी — इसलिए पंचायती राज मंत्रालय ने योजना बनाने के दिशानिर्देश जारी किए, और **2018** से **"सबकी योजना सबका विकास"** अभियान के रूप में हर वर्ष विशेष ग्राम सभाओं में योजनाएँ बनने लगीं।

- **चरण 1 — स्थिति-विश्लेषण** — गाँव में क्या है और क्या नहीं: सड़क, पानी, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति।
- **चरण 2 — आवश्यकताओं की पहचान** — ग्राम सभा में महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति और युवाओं की अलग-अलग माँगें सुनी जाती हैं।
- **चरण 3 — संसाधनों का मिलान** — वित्त आयोग अनुदान, मनरेगा, अपनी आय और विभागीय योजनाओं का धन जोड़कर प्राथमिकताएँ तय।
- **चरण 4 — अनुमोदन और अपलोड** — ग्राम सभा की स्वीकृति के बाद योजना ई-ग्रामस्वराज पर दर्ज, जिससे ख़र्च और प्रगति ऑनलाइन दिखती है।
- **ऊपर के स्तरों पर जोड़** — ग्राम पंचायतों की योजनाओं में जो काम एक से अधिक गाँवों के हैं (जैसे साझा सड़क या पेयजल लाइन), वे पंचायत समिति और ज़िला परिषद की योजनाओं में जाते हैं, और अंत में ज़िला आयोजना समिति सबको एक प्रारूप में जोड़ती है।

2021-22 के बाद से इन योजनाओं को **स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों** के नौ विषयों से जोड़ा गया है — हर पंचायत एक या अधिक विषय (जैसे जल-पर्याप्त गाँव या स्वस्थ गाँव) चुनकर उस पर केंद्रित योजना बनाती है।

नगरों में नीचे से ऊपर नियोजन की परंपरा कमज़ोर रही है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नगरीय नवीकरण मिशन (2005) ने हर चुने गए नगर के लिए **नगर विकास योजना** (City Development Plan) अनिवार्य की, और जयपुर का **मास्टर विकास योजना-2025** विकास प्राधिकरण के स्तर पर बना — पर वार्ड सभा के स्तर से योजना उठाने की व्यवस्था गाँवों की तुलना में आज भी पीछे है।



चित्र 11.36: नीचे से ऊपर नियोजन — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

33. 73वाँ बनाम 74वाँ संविधान संशोधन — तुलनात्मक विश्लेषण

📖 राजसमंद का एक परिवार, दो सरकारें (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक कहानी है। राजसमंद ज़िले के एक गाँव में रहने वाले **मोहनलाल** का बेटा **विकास** नाथद्वारा कस्बे में नौकरी करता है। गाँव में मोहनलाल की पेंशन, नरेगा का काम और राशन — सबकी बात **ग्राम पंचायत** और **ग्राम सभा** में होती है।

नाथद्वारा में विकास के मोहल्ले की सफ़ाई, जलापूर्ति और भवन-अनुमति **नगर पालिका** के पास है; वहाँ ग्राम सभा जैसी कोई सभा नहीं, शिकायत वार्ड पार्षद से होती है। विकास कहता है, "पापा, आपकी ग्राम सभा में तो हर आदमी बोल सकता है, हमारे यहाँ तो पार्षद के भरोसे।"

एक ही परिवार दो संशोधनों — 73वें और 74वें — के अंतर्गत जी रहा है। ढाँचे में कई समानताएँ हैं, पर ग्राम सभा, अनुसूचियाँ और समितियाँ अलग हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस कहानी से 73वें और 74वें संशोधन की समानताएँ और अंतर तुलना-तालिका से समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** 73वाँ — भाग 9, 11वीं अनुसूची, ग्राम सभा; 74वाँ — भाग 9क, 12वीं अनुसूची, वार्ड समिति।

73वाँ संशोधन (पंचायती राज)	74वाँ संशोधन (नगरीय निकाय)
◆ **विषय — ग्रामीण स्थानीय शासन**	◆ विषय — नगरीय स्थानीय शासन
◆ **भाग — भाग-9 (पंचायतें)**	◆ भाग — भाग-9क (नगर पालिकाएं)
◆ **अनुच्छेद — 243 से 243O (16 अनुच्छेद)**	◆ अनुच्छेद — 243P से 243ZG (18 अनुच्छेद)
◆ **अनुसूची — 11वीं (29 विषय)**	◆ अनुसूची — 12वीं (18 विषय)
◆ **लागू — 24 अप्रैल 1993**	◆ लागू — 1 जून 1993
◆ **सर्वोच्च संस्था — ज़िला परिषद**	◆ सर्वोच्च संस्था — नगर निगम
◆ **ज़मीनी संस्था — ग्राम सभा (अनुच्छेद 243A)**	◆ ज़मीनी संस्था — वार्ड समिति (अनुच्छेद 243S)
◆ **राजनेताओं के नाम — सरपंच, प्रधान, ज़िला प्रमुख**	◆ राजनेताओं के नाम — चेयरमैन, सभापति, मेयर

📌 महत्वपूर्ण अंतर एवं समानता

दोनों में समान — 5 वर्ष कार्यकाल, SC/ST आरक्षण जनसंख्या अनुपात में, 33% महिला आरक्षण, OBC आरक्षण स्वैच्छिक, SEC व SFC, न्यूनतम आयु 21 वर्ष, विघटन के 6 माह में चुनाव, न्यायालय हस्तक्षेप वर्जित। महत्वपूर्ण अंतर — 74वाँ पहले लागू हुआ (1 जून) जबकि 73वाँ बाद में (24 अप्रैल), भले ही 73वाँ पहले पारित हुआ था!

73वाँ बनाम 74वाँ संविधान संशोधन (1992)

विषय	73वाँ — पंचायतें	74वाँ — नगरपालिकाएँ
संविधान का भाग	भाग 9	भाग 9क
अनुच्छेद	243 से 243O	243P से 243ZG
अनुसूची	11वीं अनुसूची — 29 विषय	12वीं अनुसूची — 18 विषय
लागू तिथि	24 अप्रैल 1993	1 जून 1993
संरचना	त्रिस्तरीय पंचायत	नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका
जन-स्तर की इकाई	ग्राम सभा (243A)	वार्ड समिति — 3 लाख+ जनसंख्या (243S)
योजना निकाय	ज़िला योजना समिति (243ZD)	महानगर योजना समिति (243ZE)

दोनों में समान: एक-तिहाई महिला आरक्षण • 5 वर्ष कार्यकाल • राज्य निर्वाचन आयोग • राज्य वित्त आयोग

चित्र 11.37: 73वाँ बनाम 74वाँ संविधान संशोधन — एक नज़र में

🔍 आसान परिभाषा: मूक क्रांति (Silent Revolution)

📘 **परिभाषा:** 73वें और 74वें संशोधनों से बिना किसी बड़े आंदोलन या हिंसा के देश में लाखों निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियों — विशेषकर महिलाओं और वंचित वर्गों — के सत्ता में आने से आया व्यापक लोकतांत्रिक परिवर्तन।

💡 **आसान भाषा में:** बिना शोर-शराबे के सत्ता दिल्ली-जयपुर से उतरकर गाँव-मोहल्ले तक पहुँच गई। 🏠 **उदाहरण:** आज देश की पंचायतों में लगभग आधे निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएँ हैं — 1992 से पहले यह कल्पना भी कठिन थी।

⚠️ भ्रम से बचें

दोनों संशोधन **1992** में पारित हुए, पर **73वाँ 24 अप्रैल 1993** और **74वाँ 1 जून 1993** को लागू हुए।

73वें में **ग्राम सभा** अनिवार्य है; 74वें में उसके समकक्ष **वार्ड सभा अनिवार्य नहीं**, केवल 3 लाख से अधिक जनसंख्या पर **वार्ड समिति**।

दोनों संशोधनों को एक ही ढाँचे की "दो प्रतियाँ" मान लेना भूल है। कुछ बातें 73वें में **अनिवार्य** हैं, पर 74वें में राज्यों के विवेक पर छोड़ी गई हैं, क्योंकि नगरों की विविधता — छोटे कस्बे से महानगर तक — गाँवों से कहीं अधिक है।

- **अध्यक्ष का चुनाव** — 73वें (243C) में मध्यवर्ती और ज़िला स्तर के अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से **अनिवार्य रूप से** चुने जाते हैं; 74वें (243R) में अध्यक्ष के चुनाव की रीति पूरी तरह राज्य विधि पर।
- **अध्यक्ष पदों का आरक्षण** — 243D(4) के अनुसार पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति-जनजाति और महिलाओं के लिए **आरक्षित होंगे**; 243T(4) में नगरपालिका अध्यक्ष पदों का आरक्षण "राज्य विधि जैसा उपबंध करे"।
- **आकार के अनुसार छूट** — 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर न बनाने की छूट केवल 73वें में; नगरीय ढाँचे में ऐसी कोई छूट नहीं।
- **नियोजन** — ज़िला और महानगर दोनों योजना समितियाँ 74वें में हैं, यद्यपि ज़िला योजना पंचायतों की योजनाओं को भी समेटती है।
- **छूट वाले क्षेत्र** — 73वें में अनुच्छेद 243M और 74वें में 243ZC; दोनों अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होते, पर पंचायतों के लिए संसद ने 1996 में विस्तार अधिनियम बना दिया, जबकि नगरीय अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ऐसा कोई क़ानून आज तक नहीं बना।

⚠️ भ्रम से बचें

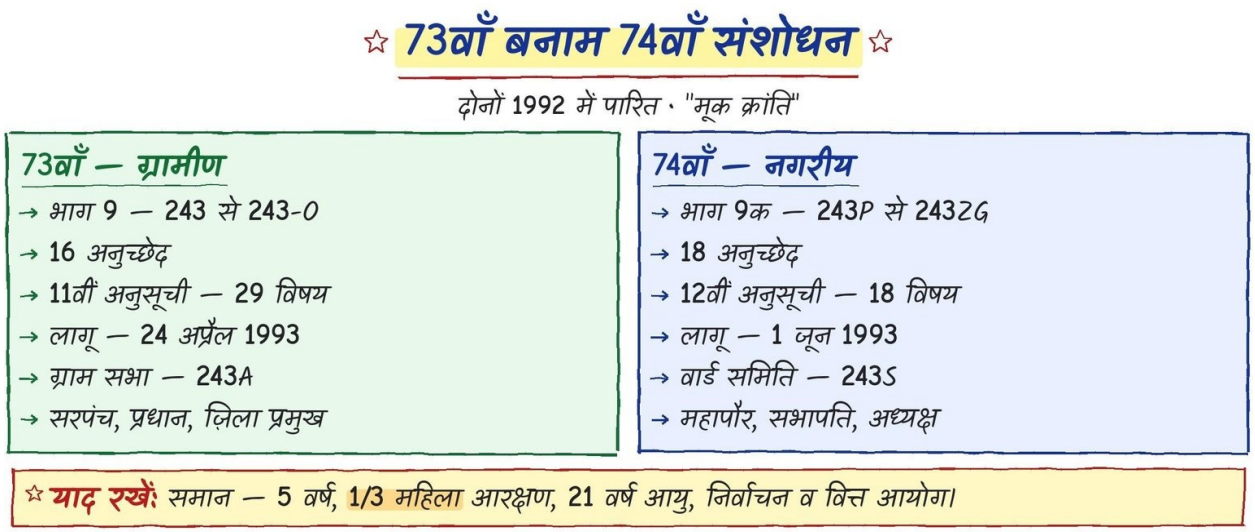
पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण संविधान में **अनिवार्य** (243D(4)) है, जबकि नगरपालिका अध्यक्ष पदों का आरक्षण **राज्य विधि पर** (243T(4)) — दोनों को एक जैसा न मानें।

महिलाओं के लिए **कम से कम 1/3** आरक्षण दोनों संशोधनों में अनिवार्य है; राजस्थान में दोनों स्तरों पर **50%** राज्य क़ानून से है, संविधान से नहीं।

समानताएँ भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण हैं — दोनों का चुनाव एक ही राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, दोनों की वित्तीय समीक्षा एक ही राज्य वित्त आयोग करता है, और दोनों में न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा कार्यकाल 5 वर्ष है।

📊 73वाँ और 74वाँ — संख्याओं में

1. भाग — **9** बनाम **9क**।
2. अनुच्छेद — **243 से 243-O (16)** बनाम **243P से 243ZG (18)**।
3. अनुसूची — **11वीं (29 विषय)** बनाम **12वीं (18 विषय)**।
4. संसद से पारित — दोनों **22-23 दिसंबर 1992**; राष्ट्रपति की स्वीकृति — दोनों **20 अप्रैल 1993**।
5. लागू — **24 अप्रैल 1993** बनाम **1 जून 1993**।
6. स्तर — पंचायतें त्रिस्तरीय (20 लाख से कम आबादी वाले राज्य में दो-स्तरीय) बनाम नगरों में तीन प्रकार की नगरपालिकाएँ।
7. वार्ड समिति — केवल 74वें में, **3 लाख** या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका में अनिवार्य (243S)।
8. नियोजन — ज़िला आयोजना समिति दोनों की साझा; महानगर योजना समिति केवल 74वें में।
9. आरक्षण — दोनों में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 स्थान।



चित्र 11.38: 73वाँ बनाम 74वाँ संशोधन — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

34. राज्य निर्वाचन आयोग बनाम भारत निर्वाचन आयोग

📖 अहमदाबाद 2005 — चुनाव समय पर क्यों ज़रूरी?

2005 में **अहमदाबाद नगर निगम** का कार्यकाल पूरा होने वाला था, पर राज्य निर्वाचन आयोग ने परिसीमन और अन्य कारणों का हवाला देकर चुनाव कार्यकाल समाप्त होने के बाद कराने की बात कही। एक नागरिक **किशनसिंह तोमर** ने इसे चुनौती दी।

19 अक्टूबर 2006 को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 243U के अनुसार नगरपालिका का चुनाव **कार्यकाल समाप्त होने से पहले** पूरा करना **संवैधानिक दायित्व** है। केवल प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थिति में देरी हो सकती है; परिसीमन या आरक्षण का बहाना पर्याप्त नहीं। राज्य सरकार को आयोग की हर ज़रूरत पूरी करनी होगी।

यह निर्णय बताता है कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और समय पर चुनाव — दोनों भारत निर्वाचन आयोग जितने ही गंभीर संवैधानिक मूल्य हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस निर्णय से राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग की तुलना समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** किशनसिंह तोमर बनाम अहमदाबाद नगर निगम (2006) — कार्यकाल समाप्ति से पहले चुनाव अनिवार्य।

आधार	भारत निर्वाचन आयोग	राज्य निर्वाचन आयोग
संवैधानिक आधार	अनुच्छेद 324 (भाग 15)	अनुच्छेद 243K और 243ZA (भाग 9, 9क)
चुनाव	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल	पंचायतें और नगरपालिकाएँ
संरचना	मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त (अभी तीन सदस्यीय)	एक राज्य निर्वाचन आयुक्त
नियुक्ति	राष्ट्रपति (2023 के अधिनियम के अनुसार चयन समिति की सिफारिश पर)	राज्यपाल
हटाना	मुख्य निर्वाचन आयुक्त — सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रीति से	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रीति से
मतदाता सूची	अपनी सूची	अलग सूची; अधिकांश राज्य विधानसभा की सूची को आधार बनाते हैं
आपसी संबंध	दोनों स्वतंत्र — कोई किसी के अधीन नहीं	दोनों स्वतंत्र — कोई किसी के अधीन नहीं

🔍 आसान परिभाषा: आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct)

📘 **परिभाषा:** चुनाव की घोषणा से परिणाम तक राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकार के आचरण के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश — जैसे नई योजनाओं की घोषणा और सरकारी साधनों के दुरुपयोग पर रोक।

💡 **आसान भाषा में:** चुनाव के समय "खेल के नियम" — ताकि सत्ता में बैठा दल अनुचित लाभ न ले। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की 3 अक्टूबर 2026 की घोषणा के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई और नए विकास कार्यों की घोषणाएँ रुक गईं।

⚠️ भ्रम से बचें

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्णयों पर **भारत निर्वाचन आयोग अपील नहीं सुनता**; विवाद चुनाव याचिका के रूप में राज्य क़ानून के अनुसार न्यायालय में जाते हैं। अनुच्छेद 243-O और 243ZG के कारण चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद परिसीमन और सीट-आवंटन पर **न्यायालय सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं** करते।

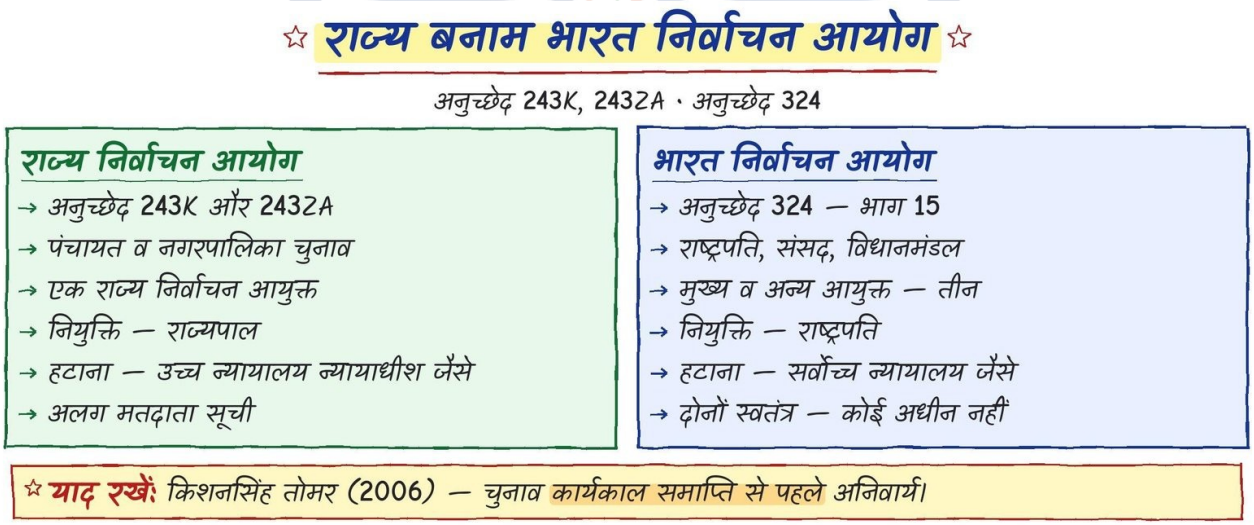
राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के संवैधानिक कवच अनुच्छेद 243K में ही हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा-शर्तें और पदावधि **राज्यपाल नियम बनाकर** तय करते हैं (राज्य विधि के अधीन), पर **नियुक्ति के बाद उन्हें आयुक्त के लिए अहितकर रूप में बदला नहीं जा सकता**। उसे केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह की रीति और आधारों पर ही हटाया जा सकता है। साथ ही राज्यपाल, आयोग के अनुरोध पर, चुनाव कराने के लिए आवश्यक **कर्मचारी उपलब्ध कराएँगे** (243K(3))।

- भारत निर्वाचन आयोग के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया पर सर्वोच्च न्यायालय ने **अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ** (2 मार्च 2023) में अंतरिम व्यवस्था दी — प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति; बाद में **2023 के अधिनियम** ने मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री को रखा।
- राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में ऐसी कोई चयन समिति संविधान में नहीं — राज्यपाल (व्यवहार में राज्य सरकार की सलाह पर) नियुक्त करते हैं; इसीलिए न्यायालयों ने बार-बार कहा है कि आयुक्त सरकार से **स्वतंत्र व्यक्ति** हो।
- भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव मुख्यतः **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951** से चलते हैं, जबकि स्थानीय निकायों के चुनाव **राज्य के पंचायती राज और नगरपालिका अधिनियमों** तथा उनके चुनाव नियमों से।

दोनों आयोगों के बीच संसाधनों का सहयोग होता है — राज्य निर्वाचन आयोग प्रायः विधानसभा की मतदाता सूची को आधार बनाकर वार्डवार सूची तैयार करता है। पर एक मूल अंतर याद रखना चाहिए — राष्ट्रीय और राज्य विधानमंडल के चुनावों पर राज्य निर्वाचन आयोग का कोई अधिकार नहीं, और स्थानीय निकायों के चुनावों पर भारत निर्वाचन आयोग का कोई अधिकार नहीं। 2026 में राजस्थान के 309 नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव पूरी तरह राज्य निर्वाचन आयोग ने कराए।

📊 निर्वाचन आयोग — पाँच तथ्य

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति **राज्यपाल** करते हैं; सेवा-शर्तें राज्य विधि से।
2. उसे हटाने की प्रक्रिया **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश** जैसी है (243K(2)); नियुक्ति के बाद सेवा-शर्तें उसके अहित में नहीं बदली जा सकतीं।
3. भारत निर्वाचन आयोग — **अनुच्छेद 324**; मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त।
4. **किशनसिंह तोमर (2006)** — राज्य सरकार सहयोग न करे तो राज्य निर्वाचन आयोग न्यायालय जा सकता है; कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव अनिवार्य।
5. चुनाव कराने वाले कर्मचारी राज्य निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर **राज्यपाल** उपलब्ध कराते हैं।



चित्र 11.39: राज्य निर्वाचन आयोग बनाम भारत निर्वाचन आयोग — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

35. राज्य वित्त आयोग — राजस्थान के सात आयोग

📖 जून 2026 — सातवें वित्त आयोग से पंचायतों का संवाद

राजस्थान के **सातवें राज्य वित्त आयोग** का गठन **1 अगस्त 2025** को पूर्व मंत्री **अरुण चतुर्वेदी** की अध्यक्षता में हुआ। सितंबर 2025 में उसकी अंतरिम रिपोर्ट ने 2025-26 के लिए राज्य के शुद्ध स्वयं के कर राजस्व का **7%** स्थानीय निकायों को देने की सिफारिश की।

जून 2026 में आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और अधिकारियों से संवाद किया। प्रतिनिधियों ने माँग रखी कि ग्राम पंचायतों को अनुदान **2011 की जनगणना** के बजाय ताज़ा जनसंख्या के आधार पर मिले, और अनुदान की किस्तें समय पर जारी हों।

इस संवाद से समझ आता है कि राज्य वित्त आयोग केवल "प्रतिशत" तय करने वाली संस्था नहीं, बल्कि स्थानीय सरकारों की आर्थिक आवाज़ है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस संवाद से राज्य वित्त आयोग की संवैधानिक भूमिका और राजस्थान के सातों आयोगों का क्रम समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** राजस्थान का सातवाँ राज्य वित्त आयोग — अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी (गठन 1 अगस्त 2025)।

राजस्थान में राज्य वित्त आयोग संविधान के अनुसार नियमित रूप से गठित होते रहे हैं। प्रत्येक आयोग राज्य के **शुद्ध स्वयं के कर राजस्व** (State's Own Net Tax Revenue) का एक प्रतिशत पंचायतों और नगरीय निकायों को हस्तांतरित करने की सिफारिश करता है और उस राशि का ग्रामीण-शहरी तथा विभिन्न स्तरों में बँटवारा भी सुझाता है।

आयोग	अध्यक्ष	अवधि	हस्तांतरण (स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का %)
पहला	के.के. गोयल (गठन 23 अप्रैल 1994)	1995-2000	2.18%
दूसरा	हीरालाल देवपुरा	2000-2005	—
तीसरा	माणिकचंद सुराणा	2005-2010	3.50% (0.50% प्रोत्साहन सहित)
चौथा	डॉ. बी.डी. कल्ला	2010-2015	7.182% स्वीकार
पाँचवाँ	डॉ. ज्योति किरण (एकमात्र महिला अध्यक्ष)	2015-2020	7.182% स्वीकार
छठा	प्रद्युम्न सिंह (गठन 12 अप्रैल 2021)	2020-2025	सिफारिश 7.25%; स्वीकार 6.75% (2020-24), 7% (2024-25)
सातवाँ	अरुण चतुर्वेदी (गठन 1 अगस्त 2025)	2025-26 से 2030-31	अंतरिम रिपोर्ट (सितंबर 2025) — 2025-26 के लिए 7%

🔍 आसान परिभाषा: राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 243-I और 243Y के अधीन राज्यपाल द्वारा हर पाँच वर्ष पर गठित संवैधानिक निकाय, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर राज्य के करों के बँटवारे और अनुदानों पर सिफारिश करता है।

💡 **आसान भाषा में:** राज्य के "ख़ज़ाने" में से गाँव-शहर की सरकारों को कितना हिस्सा मिले — यह तय करने वाला आयोग। 🏠 **उदाहरण:** सातवें आयोग ने जून 2026 में पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद किया, जहाँ माँग उठी कि अनुदान 2011 की जनगणना के बजाय ताज़ा जनसंख्या के आधार पर बँटे।

⚠️ भ्रम से बचें

केंद्रीय वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) **राष्ट्रपति** गठित करते हैं और राज्य वित्त आयोग (243-I) **राज्यपाल** — दोनों की अवधि पाँच वर्ष।

राजस्थान का छठा आयोग 2020-25 की अवधि के लिए था, पर गठित **2021** में हुआ — गठन-तिथि और अवधि अलग-अलग याद रखें।

अनुच्छेद 243-I के अनुसार राज्यपाल को 73वें संशोधन के लागू होने के **एक वर्ष के भीतर** और फिर हर पाँचवें वर्ष राज्य वित्त आयोग गठित करना था। राजस्थान का **पहला राज्य वित्त आयोग 23 अप्रैल 1994** को **के.के. गोयल** की अध्यक्षता में गठित हुआ, और उसने राज्य के शुद्ध कर राजस्व का **2.18%** स्थानीय निकायों को देने की सिफारिश की। तब से यह हिस्सा बढ़ते-बढ़ते लगभग 7% तक पहुँचा है।

सातवाँ राज्य वित्त आयोग 2025 में **अरुण चतुर्वेदी** की अध्यक्षता में गठित हुआ; इसकी सिफारिशें 2025-26 (अंतरिम) से 2030-31 तक के लिए हैं, जो 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की अवधि (2026-31) से मेल खाती हैं।

🔍 आसान परिभाषा: विभाज्य पूल (Divisible Pool)

📘 **परिभाषा:** राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का वह भाग जिसे आयोग की सिफारिश पर स्थानीय निकायों में बाँटा जाता है, और जिसका आगे ग्रामीण-नगरीय तथा विभिन्न स्तरों में बँटवारा होता है।

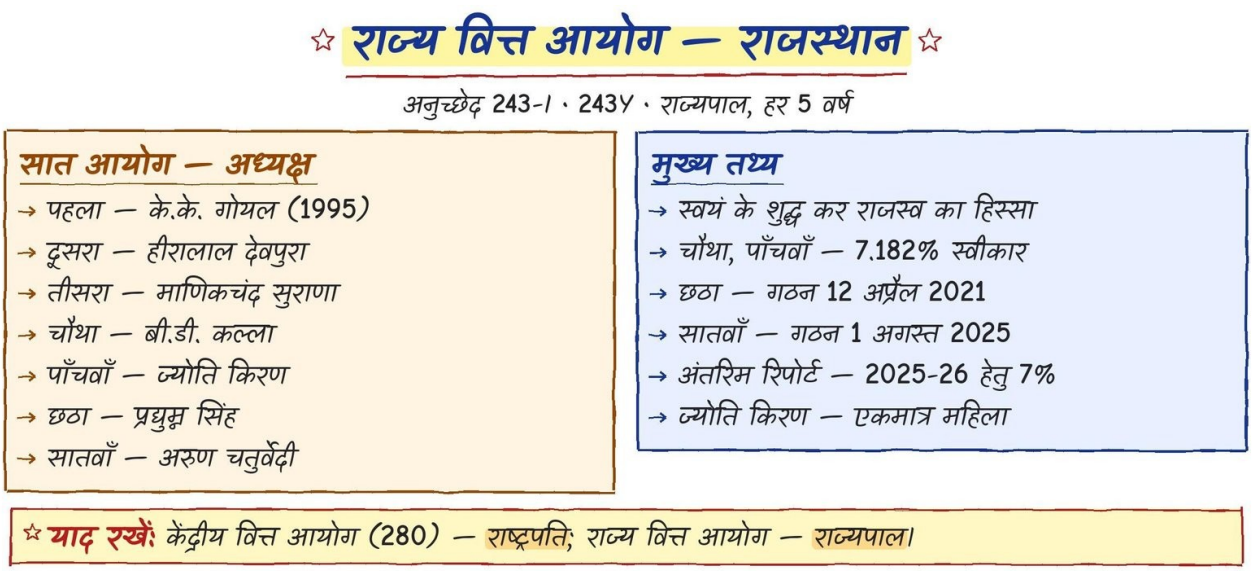
💡 **आसान भाषा में:** राज्य की कर-आय की "थाली" में से गाँव-शहर की सरकारों के लिए अलग निकाला गया हिस्सा। 🏠 **उदाहरण:** यदि आयोग 7% की सिफारिश करे, तो राज्य की हर ₹100 की शुद्ध कर-आय में से ₹7 पंचायतों और नगर निकायों में बँटेंगे।

- **आयोग क्या सुझाता है (243-I(1))** — करों, शुल्कों, पथकरों और फ़ीस की शुद्ध आय का राज्य और स्थानीय निकायों में बँटवारा; कौन-से कर स्थानीय निकायों को सौंपे जाएँ; राज्य की संचित निधि से अनुदान; और उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय।
- **रिपोर्ट का मार्ग (243-I(4))** — राज्यपाल रिपोर्ट को, उस पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित, राज्य विधानमंडल के सामने रखवाते हैं।
- **ग्रामीण-नगरीय बँटवारे का आधार** — मुख्यतः जनसंख्या; 2011 की जनगणना में राजस्थान की लगभग **24.9%** जनसंख्या नगरीय थी, इसलिए बड़ा हिस्सा पंचायतों को जाता है।

राज्य वित्त आयोगों की सबसे बड़ी कमज़ोरी रही है — गठन में देरी, रिपोर्ट पर देर से कार्रवाई और कार्रवाई-ज्ञापन का समय पर सदन में न रखा जाना। इसी कारण **15वें वित्त आयोग** ने शर्त रखी कि मार्च 2024 के बाद अनुदान उन्हीं राज्यों को मिलेंगे जिन्होंने राज्य वित्त आयोग गठित कर उसकी सिफारिशों पर कार्रवाई की हो। इससे राज्य वित्त आयोग पहली बार केंद्र के अनुदान से सीधे जुड़ गया।

📊 वित्त आयोग और स्थानीय निकाय

1. 73वें-74वें संशोधन ने अनुच्छेद **280(3)(bb) और (c)** जोड़े — केंद्रीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के लिए राज्य की संचित निधि बढ़ाने के उपाय सुझाता है।
2. **10वाँ वित्त आयोग** (1995-2000) पहला था जिसने स्थानीय निकायों को अनुदान दिए — पंचायतों को लगभग ₹4,381 करोड़ और नगर निकायों को ₹1,000 करोड़।
3. तब से हर केंद्रीय वित्त आयोग पंचायतों और नगरीय निकायों के लिए अलग अनुदान देता आया है।



चित्र 11.40: राज्य वित्त आयोग — राजस्थान — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

36. 97वाँ संविधान संशोधन 2011 — सहकारी समितियाँ

97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समितियों (Cooperative Societies) को संवैधानिक दर्जा दिया गया — इससे पूर्व सहकारिता केवल साधारण कानून के तहत आती थी। इस संशोधन ने तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन किए — (1) अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन — सहकारी समितियाँ गठित करने का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया; (2) अनुच्छेद 43B जोड़ा (DPSP) — राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देगा; (3) भाग-9ख जोड़ा — अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक (13 अनुच्छेद), जिनमें बोर्ड सदस्यों की संख्या (अधिकतम 21) व कार्यकाल (5 वर्ष), चुनाव, लेखा-परीक्षण, वार्षिक बैठक जैसे प्रावधान शामिल हैं।

📖 आणंद 1946 — दूधवालों का संगठन जो "अमूल" बना

1940 के दशक में गुजरात के खेड़ा ज़िले के किसान अपना दूध एक निजी कंपनी को बहुत कम दाम पर बेचने को मजबूर थे। सरदार पटेल की सलाह पर किसान नेता **त्रिभुवनदास पटेल** ने **1946** में आणंद में **खेड़ा ज़िला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ** बनाया।

बाद में इंजीनियर **डॉ. वर्गीज़ कुरियन** इससे जुड़े। गाँव-गाँव दुग्ध सहकारी समितियाँ बनीं, किसान स्वयं मालिक बने और "अमूल" ब्रांड पूरे देश में फैला। इसी मॉडल पर **ऑपरेशन फ़्लड** (1970) चला और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना।

यह सहकारिता की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है — इसीलिए 97वें संशोधन ने सहकारी समिति बनाने को **मौलिक अधिकार** का दर्जा दिया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अमूल की कहानी से 97वें संशोधन — अनुच्छेद 19(1)(ग), 43B और भाग 9ख — को समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** 97वाँ संशोधन (2011) — सहकारी समिति बनाना मौलिक अधिकार; भाग 9ख (243ZH-243ZT)।

📊 सहकारिता — इतिहास के पड़ाव

1. **1904** — सहकारी ऋण समिति अधिनियम; **1912** — सहकारी समितियाँ अधिनियम।
2. **2002** — बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम (बड़ा संशोधन **2023**)।
3. संयुक्त राष्ट्र ने **2012** और फिर **2025** को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया।
4. "सहकारी समितियाँ" राज्य सूची (प्रविष्टि 32) का विषय हैं, जबकि बहु-राज्य समितियाँ संघ सूची में आती हैं।

🔍 आसान परिभाषा: सहकारी समिति (Cooperative Society) — संवैधानिक दर्जा

📘 **परिभाषा:** ऐसे स्वैच्छिक संगठन जिनमें लोग आपसी सहयोग से (जैसे किसान मिलकर, या छोटे व्यापारी मिलकर) अपनी आर्थिक ज़रूरतें (ऋण, बाज़ार, बीज-खाद) पूरी करते हैं — 97वें संशोधन 2011 ने इन्हें बनाने के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार का दर्जा दिया।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे कोई अकेला किसान बड़ी मशीन नहीं खरीद सकता, पर गाँव के 50 किसान मिलकर एक "सहकारी समिति" बना लें और साझा मशीन खरीद लें, तो सबको फायदा मिलता है। 97वें संशोधन ने इस तरह के संगठन बनाने के अधिकार को इतना महत्वपूर्ण माना कि इसे मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(c)) का हिस्सा बना दिया।
🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी मोहल्ले के लोग मिलकर एक साझा "बचत समूह" बनाएँ, जिसमें हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करें और ज़रूरतमंद सदस्य को कम ब्याज पर ऋण दें — बिना किसी बड़े बैंक के चक्कर काटे। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक फ्रेडरिक निकोलसन (Frederick Nicholson) माने जाते हैं, और भारत में इसकी शुरुआत 1904 के सहकारी साख समिति अधिनियम से हुई — राजस्थान में पहली सहकारी समिति 1905 में अजमेर के भिनाय गाँव में बनी थी।

36.1 भाग 9ख — प्रमुख प्रावधान

अनुच्छेद	प्रावधान
243ZI	राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी और स्वायत्तता के लिए क़ानून बनाएगा
243ZJ	बोर्ड में अधिकतम 21 निदेशक; SC/ST के लिए 1 और महिलाओं के लिए 2 सीटें; निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष; अधिकतम 2 सहयोजित सदस्य
243ZK	बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव; राज्य विधि से निर्धारित निकाय द्वारा चुनाव
243ZL	बोर्ड का अधिक्रमण या निलंबन अधिकतम 6 माह (बैंकिंग सहकारी के लिए 1 वर्ष तक); सरकारी अंशपूँजी न होने वाली समिति का अधिक्रमण नहीं
243ZM	हर वित्त वर्ष समाप्त होने के 6 माह के भीतर लेखा-परीक्षा
243ZN	वित्त वर्ष समाप्त होने के 6 माह के भीतर वार्षिक आम सभा
243ZP-ZQ	विवरणियाँ दाखिल करना; अपराध और दंड
243ZR-ZS	बहु-राज्य सहकारी समितियों और केंद्रशासित प्रदेशों पर लागू होना

⚠️ भ्रम से बचें

97वाँ संशोधन **2011** में पारित हुआ और **15 फ़रवरी 2012** से लागू हुआ; इसने अनुच्छेद **19(1)(ग)**, अनुच्छेद **43B** और भाग **9ख** — तीनों जोड़े।
सहकारी समिति बनाने का अधिकार **मौलिक अधिकार** है, पर अनुच्छेद 43B (प्रोत्साहन) **निदेशक तत्व** है।

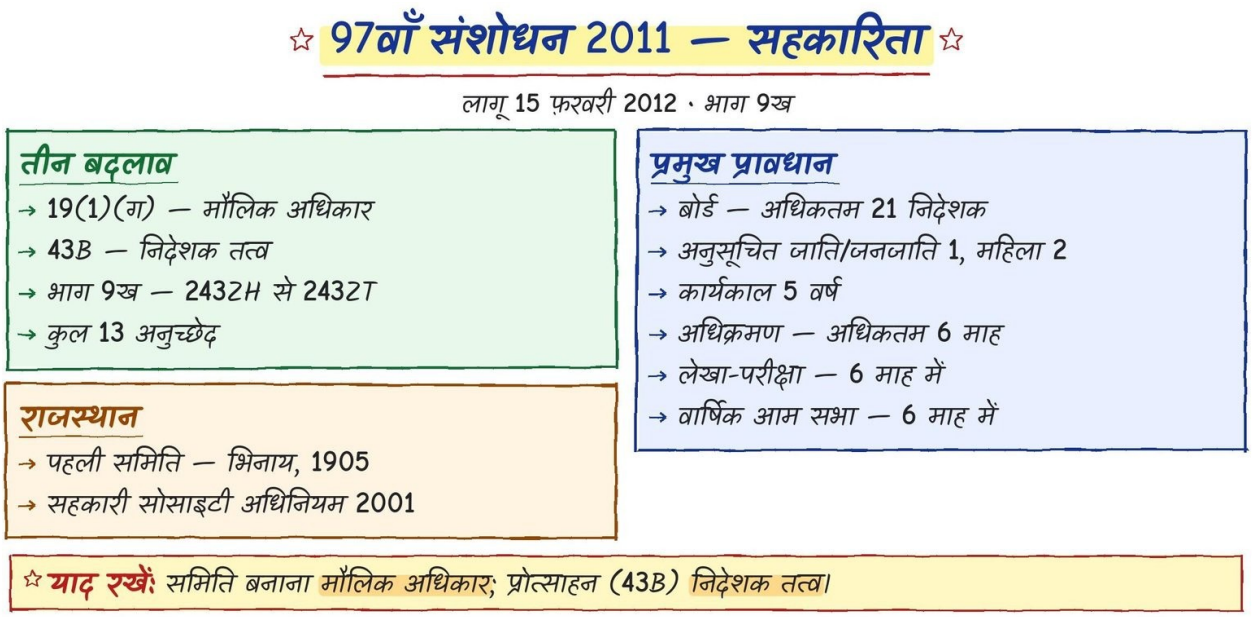
भाग 9ख के 13 अनुच्छेदों (243ZH से 243ZT) में पहला, **243ZH**, परिभाषाएँ देता है — जैसे "बोर्ड", "मुख्य कार्यकारी", "सहकारी समिति", "बहु-राज्य सहकारी समिति" और "राज्य सहकारी समिति"। अंतिम अनुच्छेद **243ZT** कहता है कि इस भाग से असंगत राज्य क़ानून अधिकतम **एक वर्ष** तक ही लागू रह सकते हैं। बोर्ड में अधिकतम **21 निदेशक** और निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल **5 वर्ष** है।

⚠️ भ्रम से बचें

97वें संशोधन ने अनुच्छेद **19(1)(ग)** बदला — "संगम या संघ" के साथ "सहकारी समितियाँ" जोड़ीं; व्यापार-व्यवसाय वाले **19(1)(छ)** को नहीं।
भाग 9 में 16, भाग 9क में 18 और भाग 9ख में **13** अनुच्छेद हैं — तीनों की संख्याएँ अलग-अलग याद रखें।
2021 के निर्णय के बाद भाग 9ख **राज्य सहकारी समितियों पर लागू नहीं** रहा, पर बहु-राज्य सहकारी समितियों और केंद्रशासित प्रदेशों पर पूरी तरह लागू है।

संयुक्त राष्ट्र ने **2012** को पहला अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाया था — 97वाँ संशोधन भी उसी समय (15 फ़रवरी 2012) लागू हुआ। इसका उद्देश्य था सहकारी समितियों को राजनीतिक हस्तक्षेप, बोर्डों के बार-बार भंग होने और वर्षों तक चुनाव न होने की समस्या से बचाना।

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir



चित्र 11.41: 97वाँ संविधान संशोधन — सहकारी समितियाँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

37. राजेंद्र एन. शाह निर्णय (2021) एवं सहकारिता की नई दिशा

📖 राजेंद्र एन. शाह — गुजरात की एक याचिका से संघवाद का सबक

97वें संशोधन के बाद गुजरात के एक नागरिक **राजेंद्र एन. शाह** ने गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की कि "सहकारी समितियाँ" **राज्य सूची** (प्रविष्टि 32) का विषय है, इसलिए भाग 9ख जोड़ने से पहले आधे राज्यों का **अनुसमर्थन** ज़रूरी था, जो नहीं लिया गया। **22 अप्रैल 2013** को उच्च न्यायालय ने पूरा भाग 9ख रद्द कर दिया।

केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई। **20 जुलाई 2021** को तीन न्यायाधीशों की पीठ ने **2:1** से निर्णय दिया — राज्यों की सहकारी समितियों से जुड़ा भाग अनुसमर्थन के बिना निष्प्रभावी है, पर **बहु-राज्य सहकारी समितियों** और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए भाग 9ख लागू रहेगा। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ़ ने पूरा भाग रद्द करने के पक्ष में आंशिक असहमति दी।

संयोग से दो सप्ताह पहले ही, **6 जुलाई 2021** को, केंद्र में अलग **सहकारिता मंत्रालय** बना था — और इस निर्णय ने स्पष्ट किया कि राज्यों की सहकारी समितियों पर मुख्य अधिकार राज्यों का ही है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस निर्णय से संविधान संशोधन में राज्यों के अनुसमर्थन का महत्व और सहकारिता की नई राष्ट्रीय नीति समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह (20 जुलाई 2021, 2:1) — भाग 9ख केवल बहु-राज्य समितियों व केंद्रशासित प्रदेशों पर।

तिथि	घटना
22 अप्रैल 2013	गुजरात उच्च न्यायालय ने भाग 9ख को राज्यों के अनुसमर्थन के अभाव में असंवैधानिक माना
6 जुलाई 2021	केंद्र सरकार में अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन — "सहकार से समृद्धि"
20 जुलाई 2021	सर्वोच्च न्यायालय (2:1) — भाग 9ख केवल बहु-राज्य सहकारी समितियों और केंद्रशासित प्रदेशों पर लागू; राज्य सहकारी समितियों से जुड़ा भाग निष्प्रभावी
2023	बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम — सहकारी चुनाव प्राधिकरण, लोकपाल, जवाबदेही के प्रावधान
2025	संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष; त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय अधिनियम
24 जुलाई 2025	राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 जारी (2002 की नीति की जगह) — सुरेश प्रभु की अध्यक्षता वाली समिति के सुझाव; हर तहसील में पाँच आदर्श सहकारी गाँव का लक्ष्य

🔍 आसान परिभाषा: बहु-राज्य सहकारी समिति (Multi-State Cooperative Society)

📘 **परिभाषा:** ऐसी सहकारी समिति जिसके उद्देश्य एक से अधिक राज्यों तक फैले हों और जो बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत हो; यह संघ सूची की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत संसद के क़ानून से चलती है।

💡 **आसान भाषा में:** जिस सहकारी संस्था का काम कई राज्यों में हो, उसका नियंत्रण केंद्र के क़ानून से होता है। 🏠 **उदाहरण:** अमूल का गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ राज्य स्तर का है, पर इफ़को और कृभको जैसी संस्थाएँ बहु-राज्य सहकारी समितियाँ हैं।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राजस्थान में सहकारिता

राजस्थान में पहली सहकारी समिति **1905** में अजमेर ज़िले के **भिनाय** में बनी। आज राज्य की सहकारी समितियाँ **राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001** से चलती हैं; दुग्ध क्षेत्र में **राजस्थान सहकारी डेयरी फ़ेडरेशन** ("सरस" ब्रांड) सबसे बड़ा नाम है।

⚠️ भ्रम से बचें

राजेंद्र एन. शाह निर्णय में बहुमत (न्यायमूर्ति नरीमन और गवई) ने पूरा भाग 9ख रद्द **नहीं** किया — केवल राज्यों की सहकारी समितियों से जुड़ा हिस्सा; न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ़ ने आंशिक असहमति दी।

कारण — "सहकारी समितियाँ" राज्य सूची (प्रविष्टि 32) का विषय है, इसलिए संशोधन को **आधे राज्यों का अनुसमर्थन** (अनुच्छेद 368(2)) चाहिए था, जो नहीं लिया गया।

भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह (20 जुलाई 2021) की पीठ में न्यायमूर्ति आर.एफ़. नरीमन, के.एम. जोसेफ़ और बी.आर. गवई थे। बहुमत ने **पृथक्करणीयता के सिद्धांत** (Doctrine of Severability) का प्रयोग किया — भाग 9ख का जो हिस्सा राज्य सहकारी समितियों से जुड़ा था, उसे अलग कर निष्प्रभावी माना, और बहु-राज्य सहकारी समितियों वाला हिस्सा बचा रहा, क्योंकि वह विषय संसद के अधिकार-क्षेत्र में है।

- **प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण** — केंद्र सरकार ने जून 2022 में लगभग 63,000 समितियों को एक साझा सॉफ़्टवेयर से जोड़ने की योजना (₹2,516 करोड़) स्वीकृत की।
- **तीन नई राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी समितियाँ** (2023) — निर्यात, जैविक उत्पाद और प्रमाणित बीज के लिए।
- **सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण योजना** (2023) — गाँव स्तर की समितियों में गोदाम बनाकर भंडारण क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य।

इस तरह 2021 का निर्णय संघवाद की रक्षा भी करता है और एक नई दिशा भी खोलता है — राज्य सहकारी समितियों पर क़ानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास सुरक्षित रहा, जबकि केंद्र ने अलग मंत्रालय बनाकर योजनाओं, सॉफ़्टवेयर और बहु-राज्य संस्थाओं के माध्यम से सहकारिता को आगे बढ़ाया।

📊 2021 के बाद — सहकारिता की नई दिशा

1. **20 जुलाई 2021** — राजेंद्र एन. शाह निर्णय (2:1); न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने आंशिक असहमति जताई।
2. इससे पहले **गुजरात उच्च न्यायालय** ने 2013 में भाग 9ख के कई प्रावधान रद्द किए थे।
3. **6 जुलाई 2021** — केंद्र में अलग **सहकारिता मंत्रालय** बना।
4. **31 मई 2023** — सहकारी क्षेत्र में "विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना" को मंज़ूरी।
5. **2025** — त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय अधिनियम; विश्वविद्यालय आणंद (गुजरात) में।
6. **24 जुलाई 2025** — राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 जारी।
7. भाग 9ख अब केवल **बहु-राज्य सहकारी समितियों** और केंद्र-शासित प्रदेशों की समितियों पर लागू है; राज्यों की समितियाँ राज्य के अपने क़ानूनों से चलती हैं।



चित्र 11.42: राजेंद्र एन. शाह निर्णय एवं सहकारिता की नई दिशा — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

38. स्थानीय स्वशासन — उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ एवं आगे की राह

📖 20 नवंबर 2026 — परिणाम का दिन (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह अध्याय की शुरुआत वाली कहानी का अगला हिस्सा है, और काल्पनिक है। मतदान के लगभग एक महीने बाद, **20 नवंबर 2026** को ज़िला परिषद और पंचायत समिति के परिणाम आने हैं। **रिया** जयपुर से फिर गाँव आई है। गाँव की नई सरपंच एक युवा महिला है, जो पहली बार चुनाव लड़ी थी।

दादी **कमला देवी** कहती हैं, "देख, अब असली कसौटी शुरू होती है — क्या नई सरपंच अपने फ़ैसले ख़ुद लेगी, क्या ग्राम सभा में हिसाब पढ़ा जाएगा, क्या पैसा समय पर आएगा?" रिया मुस्कराती है, "दादी, आपने तो पूरा अध्याय एक वाक्य में कह दिया।"

यही स्थानीय स्वशासन की कहानी है — संविधान ने ढाँचा दे दिया; उसे जीवित रखना ग्राम सभा, वार्ड सभा और हर मतदाता का काम है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस समापन कहानी से स्थानीय स्वशासन की उपलब्धियों, चुनौतियों और आगे की राह का पूरा मूल्यांकन करें।

📌 **याद रखने लायक बात:** स्थानीय स्वशासन की सफलता = कार्य + कोष + कर्मचारी + समय पर चुनाव + सक्रिय ग्राम/वार्ड सभा।

✅ उपलब्धियाँ

- हर 5 वर्ष में लगभग 30 लाख से अधिक स्थानीय प्रतिनिधियों का चुनाव — दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिनिधिक लोकतंत्र।
- पंचायतों में लगभग आधे प्रतिनिधि महिलाएँ; SC/ST की भागीदारी उनकी जनसंख्या के अनुपात में।
- स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाएँ।
- वित्त आयोग के अनुदान में लगातार वृद्धि — 16वें आयोग में ₹7.91 लाख करोड़।
- डिजिटल योजना, भुगतान और संपत्ति-रिकॉर्ड से पारदर्शिता।

⚠️ चुनौतियाँ

- कार्य, कोष और कर्मचारियों का अधूरा हस्तांतरण।
- अपनी आय बहुत कम; अनुदान पर निर्भरता।
- चुनावों में देरी और प्रशासकों का लंबा शासन।
- प्रॉक्सी नेतृत्व, जातिगत दबाव और क्षमता की कमी।
- नगरों में बहुत-सी एजेंसियाँ — जवाबदेही बिखरी हुई।

38.1 आगे की राह

- हर राज्य में **कार्य-विभाजन की स्पष्ट सूची** (Activity Mapping) और उसके अनुरूप धन व कर्मचारी।
- **संपत्ति कर** सहित अपनी आय बढ़ाना; डिजिटल संपत्ति-रिकॉर्ड (स्वामित्व) का उपयोग।
- चुनाव **कार्यकाल समाप्त होने से पहले** — किशनसिंह तोमर और सुरेश महाजन निर्णयों की भावना के अनुसार।
- निर्वाचित प्रतिनिधियों, विशेषकर महिलाओं का **प्रशिक्षण** और प्रॉक्सी पर सख़्ती।
- ग्राम सभा और वार्ड सभा को **सामाजिक अंकेक्षण** और योजना की वास्तविक शक्ति।

> *"सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे बीस लोग नहीं चला सकते; इसे नीचे से, हर गाँव के लोगों द्वारा चलाया जाना चाहिए।"* — **महात्मा गांधी**

📌 सार

73वें व 74वें संशोधन (1992) ने लॉर्ड रिपन के 1882 के प्रस्ताव के लगभग 110 वर्ष बाद स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया — इसीलिए इसे "मूक क्रांति" कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्र में वार्ड समिति क्रमशः सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक इकाइयाँ हैं। PESA (1996) और 97वाँ संशोधन (2011, सहकारिता) — दोनों इसी विकेंद्रीकरण की भावना के आगे के विस्तार हैं, जो क्रमशः जनजातीय स्वशासन और आर्थिक सहकारिता को संवैधानिक संरक्षण देते हैं।

📌 अध्याय के प्रमुख शब्द

ग्राम स्वराज्य | लॉर्ड रिपन | बलवंतराय मेहता समिति | 73वाँ संशोधन | ग्राम सभा | PESA 1996 | 11वीं अनुसूची | 74वाँ संशोधन | वार्ड समिति | 12वीं अनुसूची | महानगर योजना समिति | राइट टू रिकॉल | 97वाँ संशोधन | सहकारी समिति

📌 अध्याय का सार

1. स्थानीय स्वशासन का जनक — लॉर्ड रिपन (1882, "स्थानीय शासन का मैग्नाकार्टा"); पंचायती राज व नगरीय स्वशासन दोनों राज्य सूची के विषय हैं।

2. पंचायती राज की शुरुआत — 2 अक्टूबर 1959, नागौर (बगदरी गाँव), नेहरू द्वारा; प्रथम राज्य राजस्थान; CM मोहनलाल सुखाड़िया।

3. 5 राष्ट्रीय समितियाँ — बलवंतराय मेहता (1957, त्रिस्तरीय, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक), अशोक मेहता (1978, द्विस्तरीय), जी.वी.के. राव (1985, "बिना जड़ की घास"), एल.एम. सिंघवी (1986, "प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति"), थुंगन (1989)।

4. 73वाँ संशोधन (24 अप्रैल 1993) — भाग-9, अनुच्छेद 243-243O (16 अनुच्छेद), 11वीं अनुसूची (29 विषय); ग्राम सभा स्थायी संस्था, कोरम 1/10; PESA 1996 — 5वीं अनुसूची के 10 राज्यों में, राजस्थान में 1999 से।

5. 74वाँ संशोधन (1 जून 1993 — 73वें से पहले लागू) — भाग-9क, अनुच्छेद 243P-243ZG (18 अनुच्छेद), 12वीं अनुसूची (18 विषय); त्रिस्तरीय — नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम (महापौर अप्रत्यक्ष निर्वाचित)।

6. राजस्थान में (2026 के चुनाव के समय) — 248 नगर पालिका, 51 नगर परिषद, 10 नगर निगम (कुल 309); छावनी बोर्ड (नसीराबाद, रक्षा मंत्रालय के अधीन); JDA/JaDA/ADA/BDA विकास प्राधिकरण; नगर सुधार न्यास (UIT)।

7. राइट टू रिकॉल — मध्यप्रदेश (2001) प्रथम, राजस्थान (2012) तृतीय (मांगरोल, बारां); DPC (243ZD; राजस्थान में अध्यक्ष ज़िला प्रमुख) एवं MPC (243ZE) — दोनों की एकीकृत विकास-योजना की भूमिका।

8. 97वाँ संशोधन 2011 — सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा; अनुच्छेद 19(1)(c) मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 43B (DPSP), भाग-9ख (243ZH-243ZT, 13 अनुच्छेद); भारत में सहकारिता 1904 से, राजस्थान में प्रथम समिति 1905 भिनाय (अजमेर)।

तीन दशकों के अनुभव का सार यह है कि संविधान ने स्थानीय निकायों को **अस्तित्व** की गारंटी तो दे दी, पर **शक्ति** की गारंटी राज्यों के विवेक पर छोड़ दी। इसलिए सुधार की कुंजी "तीन क" में है — कार्य, कोष और कर्मचारी, और इन्हें जोड़ने का औज़ार है गतिविधि मानचित्रण।

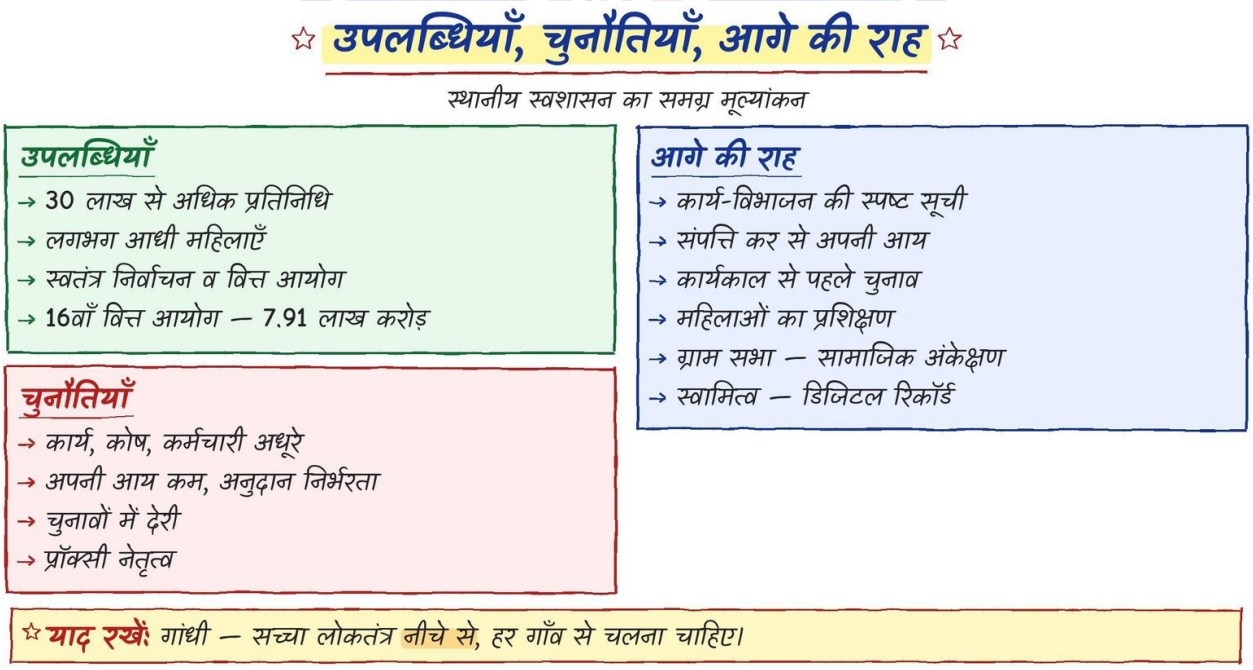
🔍 आसान परिभाषा: गतिविधि मानचित्रण (Activity Mapping)

📘 **परिभाषा:** 11वीं और 12वीं अनुसूची के हर विषय को छोटी-छोटी गतिविधियों में बाँटकर यह स्पष्ट रूप से लिखना कि कौन-सी गतिविधि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद, नगर निकाय या राज्य सरकार करेगी — और उसी के अनुसार धन और कर्मचारी सौंपना।

💡 **आसान भाषा में:** किसका काम क्या है — इसकी साफ़ "ज़िम्मेदारी-सूची", ताकि कोई काम दो जगह न अटके। 🏠 **उदाहरण:** पेयजल में — हैंडपंप की मरम्मत ग्राम पंचायत, गाँवों की पाइपलाइन योजना पंचायत समिति और बड़े बाँध से जलापूर्ति राज्य विभाग।

- **जलवायु और आपदा** — लू, बाढ़ और जल-संकट से निपटने में सबसे पहले स्थानीय निकाय सामने आते हैं, इसलिए आपदा-योजनाओं में उनकी भूमिका बढ़ानी होगी।
- **नगरीकरण की गति** — गाँवों से नगरों की ओर बढ़ते पलायन के कारण नगर पालिका मंडलों और नगर परिषदों की क्षमता बढ़ाना भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
- **आँकड़ों पर आधारित शासन** — पंचायत उन्नति सूचकांक जैसे मापदंड और ऑनलाइन लेखे जवाबदेही को मापने योग्य बनाते हैं।

अंततः स्थानीय स्वशासन की सफलता संस्थाओं से अधिक **नागरिकों की भागीदारी** पर निर्भर है — ग्राम सभा या वार्ड बैठक में उपस्थित होना, सवाल पूछना और सामाजिक अंकेक्षण में हिस्सा लेना ही लोकतंत्र की पहली पाठशाला को जीवित रखता है।



चित्र 11.43: स्थानीय स्वशासन — उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ एवं आगे की राह — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार